



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº RJ2014/3616

(19957.003405/2015-13)

Data do julgamento: 13/11/2018

Acusados: José Antonio Tornaghi Grabowsky

Michel Wurman

João Miguel Mallet Racy Ferreira

Cauê Castello Veiga Innocencio Cardoso

Frederico Marinho Carneiro da Cunha

Marcus Vinícius Medeiros Cardoso de Sá

Ementa: Negociação de valores mobiliários de emissão da PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações de posse de informações relevantes sobre a sociedade antes de sua divulgação ao mercado. Infração ao art. 155, §1º da Lei nº 6.404/76 c/c o art. 13 da Instrução CVM nº 358/02. Multas. Absolvição.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, com fundamento no art. 11, inciso II da Lei nº 6.385/76, por unanimidade, decidiu:

1. Aplicar ao acusado **José Antonio Tornaghi Grabowsky**, na qualidade de Diretor-Presidente da PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações, a penalidade de **multa pecuniária de R\$ 13.395.988,36**, pela negociação de ações de emissão da PDG Realty S.A. de posse de informação relevante ainda não divulgada ao mercado, em infração ao art. 155, §1º da Lei nº 6.404/76 c/c o art. 13 da Instrução CVM nº 358/02;

2. Aplicar ao acusado **Michel Wurman**, na qualidade de Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores da PDG Realty S.A., a penalidade de **multa pecuniária de R\$ 11.664.067,98**, pela negociação de ações de emissão da PDG Realty S.A. de posse de informação relevante ainda não divulgada ao mercado, em infração ao art. 155, §1º da Lei nº 6.404/76 c/c o art. 13 da Instrução CVM nº 358/02;

3. Aplicar ao acusado **João Miguel Mallet Racy Ferreira**, na qualidade de Diretor Financeiro da PDG Realty S.A., a penalidade de **multa pecuniária de R\$ 9.157.631,76**, pela negociação de ações de emissão da PDG Realty S.A. e de derivativos nela referenciados de posse de informação relevante ainda não divulgada ao mercado, em infração ao art. 155, §1º, da Lei nº 6.404/76 c/c o art. 13 da Instrução CVM nº 358/02;

4. Aplicar ao acusado **Cauê Castello Veiga Innocencio Cardoso**, na qualidade de Diretor Jurídico da PDG Realty S.A., a penalidade de **multa pecuniária de R\$ 3.522.531,24**, pela negociação de ações de emissão da PDG Realty S.A. de posse de informação relevante ainda não divulgada ao mercado, em infração ao art. 155, §1º da Lei nº 6.404/76 c/c o art. 13 da Instrução CVM nº 358/02;

5. Aplicar ao acusado **Frederico Marinho Carneiro da Cunha**, na qualidade de Diretor de Investimentos e Acompanhamento Gerencial da PDG Realty, a penalidade de **multa pecuniária de R\$ 8.889.008,74**, pela negociação de ações de emissão da PDG Realty S.A. de posse de informação relevante ainda não divulgada ao mercado, em infração ao art. 155, §1º da Lei nº 6.404/76 c/c o art. 13 da Instrução CVM nº 358/02; e

6. **Absolver Marcus Vinícius Medeiros Cardoso de Sá**, Diretor Administrativo Operacional da PDG Realty S.A. Empreendimentos S.A. da imputação de utilização de informação relevante, em suposta infração ao disposto no art. 155, §1º da Lei nº 6.404/76 c/c o art. 13 da Instrução CVM nº 358/02.

O Colegiado deliberou, ainda, comunicar a decisão do presente julgamento à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, em complemento ao OFÍCIO/CVM/SGE/Nº 41/2014.

Não obstante concordar com as condenações e com a dosimetria das penalidades impostas aos acusados pelo relator do processo, bem como com a absolvição do acusado Marcus Vinícius Medeiros Cardoso de Sá, o Diretor Carlos Alberto Rebello Sobrinho consignou em seu voto uma ressalva quanto à existência, à época das negociações, de informação relativa à revisão do *guidance* de volume geral de vendas da Companhia para 2012. Os Diretores Gustavo Machado Gonzalez e Pablo Renteria acompanharam a manifestação do Diretor Carlos Alberto Rebello Sobrinho.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 34 c/c o art. 29, ambos da Lei nº 13.506/17, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 229 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsortes tiverem diferentes procuradores.

Presentes os advogados *Julian Fonseca Peña Chediak*, representante do acusado Marcus Vinícius Medeiros Cardoso de Sá; *Luiz Antonio de Sampaio Campos*, representante dos acusados Frederico Marinho Carneiro da Cunha e Michel Wurman; *Marcelo Trindade*, representante do acusado José Antônio Tornaghi Grabowsky; e *Paula Magalhães*, representando o acusado João Miguel Mallet Racy Ferreira.

Presente o acusado Cauê Castello Veiga Innocencio Cardoso, que não fez uso da palavra.

Presente a Procuradora Federal Cristiane Iwakura, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Henrique Balduino Machado Moreira, Relator, Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Gustavo Machado Gonzalez e Pablo Renteria, que presidiu a Sessão.

Ausente o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa.



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Balduino Machado Moreira, Diretor**, em 05/12/2018, às 14:48, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Diretor**, em 06/12/2018, às 13:18, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Pablo Waldemar Renteria, Presidente em exercício**, em 10/12/2018, às 12:13, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Machado Gonzalez, Diretor**, em 17/12/2018, às 09:43, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **0643942** e o código CRC **41A7E74C**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **0643942** and the "Código CRC" **41A7E74C**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2014/3616

Reg. Col. nº 9415/2014

Acusados: José Antonio Tornaghi Grabowsky
Michel Wurman
João Miguel Mallet Racy Ferreira
Cauê Castello Veiga Innocencio Cardoso
Frederico Marinho Carneiro da Cunha
Marcus Vinícius Medeiros Cardoso de Sá

Assunto: Negociação com ações e derivativos nelas referenciados, por administradores de posse de informação privilegiada, em infração ao art. 155, § 1º, da Lei nº 6.404/76 combinado com o art. 13 da Instrução CVM nº 358/02.

Diretor Relator: Henrique Machado

RELATÓRIO

I. DO OBJETO E ORIGEM

1. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de Relações com Empresas (“SEP” ou “Acusação”) para apurar a eventual utilização de informações privilegiadas por parte de José Antonio Tornaghi Grabowsky (“José Grabowsky”), Michel Wurman, João Miguel Mallet Racy Ferreira (“João Mallet”), Cauê Castello Veiga Innocencio Cardoso (“Cauê Cardoso”), Frederico Marinho Carneiro da Cunha (“Frederico Cunha”) e Marcus Vinícius Medeiros Cardoso de Sá (“Marcus Sá”), todos eles administradores da PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações (“Companhia” ou “PDG”), na negociação de valores mobiliários de emissão da Companhia, em infração ao art. 155, § 1º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976,¹ combinado com o art. 13 da Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002.²

¹ Art. 155. § 1º Cumpre, ademais, ao administrador de companhia aberta, guardar sigilo sobre qualquer informação que ainda não tenha sido divulgada para conhecimento do mercado, obtida em razão do cargo e capaz de influir de



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

2. O presente processo teve origem no Processo CVM nº RJ-2012-6400, que analisou a operação de aumento de capital divulgada pela PDG em 28.05.2012. A Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (“SMI”), com o auxílio da BM&F Bovespa Supervisão de Mercados (“BSM”), identificou a negociação de ações de emissão da PDG por alguns dos Acusados e encaminhou a apuração para a SEP (fls. 40-60).

II. DOS FATOS E DA ACUSAÇÃO

II.1. DA REVISÃO DE ORÇAMENTOS ANUNCIADA EM 04.04.2012

3. A PDG abriu seu capital em 2007 e passou, desde então, a investir em empreendimentos imobiliários, diretamente ou por meio de empresas controladas (CHL, Goldfarb e Agre – todas 100% controladas pela Companhia).

4. A partir da abertura de capital, e até 31.12.2011, a PDG foi a incorporadora com o maior crescimento em valor geral de vendas lançado (“VGV”), que é o valor total a ser potencialmente obtido pela venda de todas as unidades lançadas de seus empreendimentos. Na tabela a seguir, observa-se que a projeção do VGV passou, naquele período, de R\$0,8 bilhão, em 2007, a R\$9-10 bilhões, em 2011, e a 9-11 bilhões em 2012 (esta última, revisada posteriormente), projeções essas que em vários exercícios foram superadas pelos resultados de vendas atingidos:³

Tabela 1: Evolução do VGV da PDG entre 2007 e 2011

Valor Geral de Vendas (R\$)		
Ano	Projeção (<i>Guidance</i>)	Resultado
2007	0,8 bi	1,23 bi
2008	1,6 bi	2,61 bi
2009	2 – 3 bi	3,03 bi
2010	6,5 – 7,5 bi	7,01 bi
2011	9 – 10 bi ⁴	9,01 bi ⁵
2012	9 – 11 bi ⁶	-

modo ponderável na cotação de valores mobiliários, sendo-lhe vedado valer-se da informação para obter, para si ou para outrem, vantagem mediante compra ou venda de valores mobiliários.

² Art. 13. Antes da divulgação ao mercado de ato ou fato relevante ocorrido nos negócios da companhia, é vedada a negociação com valores mobiliários de sua emissão, ou a eles referenciados, pela própria companhia aberta, pelos acionistas controladores, diretos ou indiretos, diretores, membros do conselho de administração, do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária, ou por quem quer que, em virtude de seu cargo, função ou posição na companhia aberta, sua controladora, suas controladas ou coligadas, tenha conhecimento da informação relativa ao ato ou fato relevante.

³ Divulgações e *guidance* de resultados divulgados por meio do Sistema IPE (fls. 208-211).

⁴ *Guidance* de lançamentos divulgado no sistema IPE como Fato Relevante em 17.11.2010.

⁵ Prévia operacional divulgada em 02.01.2012, antes da divulgação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31.12.2011 (fl. 147).

⁶ *Guidance* de lançamentos divulgado no sistema IPE como Fato Relevante em 14.11.2011, revisado posteriormente.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

5. Em 2011, a PDG destacou os seguintes aspectos positivos, referentes aos resultados obtidos nos três primeiros trimestres do ano (fls. 151-162):
- (i) a receita líquida da Companhia atingiu R\$ 5,06 bilhões, representando uma variação positiva de 27% em relação ao mesmo período do ano anterior;
 - (ii) o lucro líquido ajustado foi de R\$ 752 milhões, 14% maior se comparado com esse período de 2010; e
 - (iii) seu VGV atingiu R\$ 6,47 bilhões, 68% do ponto médio do *guidance* para o ano de 2011 (9-10 bi), representando crescimento de 32% em relação ao mesmo período de 2010.
6. Assim, conforme apontou a SEP, a PDG vinha mantendo um constante crescimento em seus números, auferindo receitas suficientes para fazer frente à pressão de custos verificada, à época, no setor imobiliário, e aumentando seus lucros em relação aos exercícios passados.
7. Em 02.01.2012, a Companhia divulgou o volume de lançamentos e vendas obtidos no 4º trimestre de 2011 e também os números anuais, com a informação de que atingiu o *guidance* de lançamentos para o referido ano (9-11 bi), pois teve lançamentos totais de R\$ 9,008 bilhões (fl. 147).
8. Na mesma direção positiva, a Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, em 22.02.2012, emitiu relatório aumentando o preço-alvo das ações de emissão da PDG de R\$ 10,30 para R\$ 10,70, sendo que as cotações giravam em torno de R\$ 7,90. O relatório também trouxe a estimativa de um lucro líquido de R\$ 163 milhões para o 4º trimestre de 2011 (“4T11”), o que levaria a um lucro líquido de R\$ 915 milhões naquele ano (fl. 146).
9. Porém, em 02.04.2012 a Companhia comunicou ao mercado o atraso de alguns dias em seu calendário anual de divulgação de informações (fls. 381-386) e, em 04.04.2012, divulgou resultados preliminares não auditados referentes ao exercício social de 2011 (fls. 140-145) informando um *“impacto negativo não recorrente no 4T11 de R\$ 222,15 milhões devido à revisão de orçamento de projetos com obras terceirizadas”* e lucro líquido ajustado de R\$ 783,03 milhões em 2011 (fl. 142), lucro este que totalizava R\$ 752 milhões nos primeiros nove meses desse exercício.
10. Na apresentação desses resultados (fl. 140), José Grabowsky, Diretor Presidente, afirmou em relação à controlada Agre que *“parcela das obras que ficaram com terceiros apresentam atrasos e custos não previstos anteriormente. Com o intuito de refletir isso, decidimos revisar os orçamentos em R\$ 222 milhões, sendo o efeito no resultado de R\$ 140 milhões.”*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

11. A demonstração de resultado do 4T11 informou que o lucro líquido do período, antes dos supramencionados ajustes, seria de R\$ 102,316 milhões, mas após a revisão de orçamento teria se revertido para um prejuízo de R\$ 20,377 milhões (fl. 143v).
12. Em 04.04.2012, a Companhia também informou, por meio de fato relevante (fl. 387), que revisou para baixo o *guidance* do VGV para 2012, da faixa de R\$ 9-11 bilhões prevista em 14.11.2011 (Tabela 1), para uma faixa de R\$ 8-9 bilhões.
13. De acordo com a SEP, a revisão de orçamentos divulgada em 04.04.2012 não era esperada pelo mercado e repercutiu negativamente entre seus participantes, pois a Companhia não havia comunicado essa possibilidade em suas divulgações anteriores. A Planner Corretora de Valores S/A, por exemplo, destacou que o resultado da empresa “*veio abaixo das expectativas evidenciando as dificuldades de gerir todos os negócios absorvidos de outras empresas*” (fl. 150-v). A XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Imobiliários S/A, por sua vez, apontou que em março de 2012 alguns executivos da Companhia “*passaram a usar o mercado de derivativos para proteger;/especular com suas respectivas ações*” “e que “*a notícia foi mal recebida pelo mercado.*” Também opinou que a “*revisão orçamentária de R\$ 222 milhões com obras de terceiros foi um dos pontos negativos do 4T11*” e que “*ficou claro que a empresa teve sérios problemas no lado operacional, afetando seus resultados trimestrais e repercutindo em sua gestão*” (fl. 149).
14. Segundo a SEP, a decisão sobre quando revisar os orçamentos foi uma iniciativa da própria Companhia, como afirmado pelo seu presidente José Grabowsky nos comentários sobre resultados não auditados de 2011 (fl. 140): “*(...) decidimos revisar os orçamentos em R\$ 222 milhões, sendo o efeito no resultado de R\$ 140 milhões*”.
15. Para a área técnica, teria ficado claro (a) que o resultado do quarto trimestre de 2011 ficou aquém das expectativas de mercado em decorrência, principalmente, dos ajustes realizados nos orçamentos de obras de terceiros e (b) que alguém que tivesse conhecimento antecipado da existência desse ajuste poderia evitar perdas vendendo ações em mercado.
16. A SEP acrescentou que, como regra geral, os membros da administração de uma companhia têm pleno acesso aos seus documentos e informações. Assim, concluiu que a revisão de custos divulgada pela PDG em 04.04.2012 era de conhecimento de seus administradores desde janeiro de 2012, conforme comprovariam os elementos relacionados a seguir.
17. Em primeiro lugar, o fato de a PDG ter divulgado, já em 02.01.2012, suas prévias operacionais do 4T11, encerrado em 31.12.2011, o que demonstrava que a Companhia controlava em tempo real (a) o seu volume de lançamentos e (b) o seu volume de vendas contratadas líquidas. Em função disso, concluiu a área técnica que não seria razoável que ela não realizasse controle similar dos custos de seus empreendimentos.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

18. Em segundo lugar, em resposta a solicitação de informações da SEP,⁷ a Companhia teria afirmado, em 10.09.2012, que seu sistema de controles internos possibilitava o acompanhamento diário dos orçamentos das obras *versus* sua realização (fls. 117-119). Para a área técnica, não seria factível, portanto, que membros da diretoria da Companhia, cujo acesso aos custos realizados era diário, desconhecessem a necessidade de ajuste já em 2011.

19. Em terceiro lugar, em 08.08.2011, e-mail enviado a diretores da PDG por profissionais da Ernst & Young Terco (“E&Y”) informava que havia 36 empreendimentos, cuja totalidade dos orçamentos já havia sido gasta até 30.06.2011 e tinham prazo de entrega posterior a essa data (fl. 80). No mesmo sentido, em outro e-mail, datado de 19.03.2012, da E&Y para a PDG, encaminhou relação dos empreendimentos que, em 30.09.2011, estavam com “*Percentage of Completion*” (POC) 100% e para os quais houve evolução do custo incorrido em 31.12.2011, assim como dos empreendimentos que, em 31.12.2011, estavam com POC 100%, mas com data de término subsequente. O e-mail também informava a eventual necessidade de ajuste no custo orçado (fls. 98-99).

20. Assim, dessas correspondências eletrônicas, a SEP concluiu que em 08.08.2011 já havia um indicativo (a) de que algumas obras teriam seus orçamentos revisados, pois necessitariam de mais capital do que o orçado anteriormente para serem finalizadas, e (b) de que era de conhecimento da Companhia a existência de empreendimentos que necessitavam de ajustes nos orçamentos nos trimestres encerrados em 30.06, 30.09 e 31.12.2011.

21. Em quarto lugar, encontra-se nos autos ata de reunião realizada em 03.02.2012, entre (a) um membro do conselho fiscal da PDG, (b) os acusados Cauê Cardoso e João Mallet, bem como a *controller* da Companhia, M. A., subordinada ao segundo, e (c) dois profissionais da E&Y, em cuja ata ficou consignado que (fls. 102-104):

“Os executivos da companhia informaram que durante o ano de 2011 foi realizado um trabalho profundo para reavaliar os custos das obras. As obras que tinham os custos subestimados tiveram o custo orçado ajustado, com os devidos impactos no resultado. Os executivos não apuraram o valor total no impacto no resultado do exercício de 2011.”

22. Para a SEP isto seria mais um indicativo de que os diretores da PDG tinham conhecimento do trabalho de reavaliação dos custos das obras realizado em 2011.

23. Por fim, em quinto lugar, em 04.04.2012 (fls. 140-v e 387), a Companhia informou a revisão negativa do *guidance* para o VGV de 2012, diminuindo-o para a faixa de R\$ 8-9 bilhões, em substituição à previsão anterior de R\$ 9-11 bilhões, divulgada em 14.11.2011 (Tabela1).

24. Na medida em que a PDG, como já mencionado, havia informado em 02.01.2012 ter atingido o *guidance* de lançamentos para 2011 (R\$ 9-10 bilhões) (fl. 147), a SEP não considerou razoável que, somente após 09.03.2012, data em que encerraram as suas operações em bolsa com

⁷ OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-5/Nº211/2012, de 31.07.2012.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

valores mobiliários de emissão da PDG, os Acusados, todos administradores da Companhia, tenham deliberado sobre a revisão para baixo do *guidance* para o VGV de 2012.

25. Diante do exposto, concluiu a área técnica que, ainda que os administradores da PDG não tivessem conhecimento do valor exato da revisão dos orçamentos de obras de terceiros, o fato de terem conhecimento sobre a necessidade dessa revisão já seria, por si só, um indicativo de vedação da negociação com ações de emissão da Companhia, tendo em vista que essa informação ainda não havia sido divulgada ao mercado.

26. Afirmou, por fim, a SEP, baseada no acima exposto, que não haveria espaço para qualquer dúvida razoável de que os membros da diretoria da PDG, em janeiro de 2012, já tivessem conhecimento da reavaliação dos custos das obras de terceiros e pudessem antecipar a reação do mercado à sua divulgação.

II.2. DOS NEGÓCIOS REALIZADOS PELOS ACUSADOS EM JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012

27. A SEP analisou as atribuições de cada Acusado na companhia, bem como as negociações realizadas por eles com ações emitidas pela PDG ou com derivativos nelas referenciados, entre os meses de janeiro e março de 2012. As operações foram apuradas pela SMI (fls. 40-60) ou comunicadas por eles próprios, nos termos do art. 11 da Instrução CVM nº 358/02 (fls. 120-127, 259-288A).

28. A Superintendência solicitou de todos os Acusados, nos termos do art. 11 da Deliberação CVM nº 538, de 2008, as suas manifestações sobre os fatos acima expostos, bem como sobre as operações com ações e derivativos por eles realizadas.

29. Após a análise das atribuições e dos negócios e manifestações dos Acusados, a área técnica manteve a sua conclusão de que todos eles venderam seus papéis já com o conhecimento de que seriam necessários os ajustes nos orçamentos de obras, posteriormente divulgados ao mercado.

II.2.1. DAS OPERAÇÕES EM BOLSA DE JOSÉ GRABOWSKY

30. Entre os dias 23.01.2012 e 09.03.2012 José Grabowsky alienou 3.115.000 ações da PDG, totalizando um montante de R\$ 23.852.943,59. A SEP considerou que o volume alienado no período de janeiro a março de 2012 foi atípico em vista de suas negociações nesse período em anos anteriores.

31. Em sua manifestação, José Grabowsky alegou que as ações que vendeu foram adquiridas no âmbito do programa de opção de compra de ações da PDG e que a dinâmica do programa é de venda de ações do beneficiário para que possa, com parte dos recursos obtidos, pagar o preço de subscrição, restando o lucro da transação. Também alegou que em dezembro de 2011 comprou 1 milhão de ações da PDG e em abril de 2012 outras 1.065.000 de ações, tendo, portanto, aumentado a sua posição acionária de 2.512.755 para 3,5 milhões. (fls. 134-136):



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

32. A Acusação, no entanto, destaca que todas as opções de compra subscritas por ele entre fevereiro e março de 2012 tinham seu prazo de vencimento até 01.01.2013 ou 01.01.2014 (fls. 326-338), de maneira que ele escolheu unilateralmente exercê-las naquele momento. Já a compra de 1 milhão de ações em dezembro de 2011, ocorreu entre os dias 05 e 16 do mês, quando a cotação oscilou entre R\$6,11 e R\$6,658, antes da Companhia divulgar a prévia operacional de 02.01.2012 em que anunciou que havia batido a meta do *guidance* do VGV de 2011.

33. Para a SEP, é possível que José Grabowsky tenha utilizado a informação de 02.01.2012 para adquirir ações em dezembro de 2011, mas estaria comprovado que ele utilizou as informações que seriam divulgadas em 04.04.2012 para alienar as ações entre janeiro e março de 2012.

34. Segundo o art. 17, §6º, do Estatuto Social da PDG vigente à época (fls. 360-371), competia ao Diretor Presidente, entre outras atividades, (i) submeter à aprovação do Conselho de Administração os planos de trabalho e orçamento anuais, os planos de investimento e os novos programas de expansão da Companhia e de suas sociedades controladas, promovendo a sua execução nos termos aprovados; (ii) formular as estratégias e diretrizes operacionais da Companhia, bem como estabelecer os critérios para a execução das deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de Administração, com a participação dos demais diretores; (iii) exercer a supervisão de todas as atividades da Companhia; (iv) coordenar e superintender as atividades da Diretoria, convocando e presidindo suas reuniões; e (v) exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas pelo Conselho de Administração.

35. A SEP considerou não ser razoável que José Grabowsky, como Diretor Presidente da PDG, não tivesse conhecimento dos ajustes de orçamentos divulgados posteriormente aos seus negócios com ações de emissão da Companhia.

II.2.2. DAS OPERAÇÕES EM BOLSA DE MICHEL WURMAN

36. As alienações de Michel Wurman tiveram início em 26.01.2012, vindo a totalizar 2.625.418 ações até o dia 08.03.2012 e envolvendo, portanto, um montante de R\$ 20.231.450,34. A SEP considerou que o volume alienado atípico, em vista de suas negociações no mesmo período de anos anteriores.

37. A Acusação destacou que as opções de compra subscritas por Michel Wurman no âmbito do programa de opção de compra de ações da PDG tinham seu prazo de vencimento até 01.01.2013 ou 01.01.2014, de forma que ele escolheu unilateralmente exercer as referidas opções entre fevereiro e março de 2012 (fls. 320-338).

⁸ As alienações de ações foram realizadas durante o mês de janeiro a março de 2012 com o preço médio de R\$ 7,66 (fl. 44).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

38. Segundo o art. 17, §6º, do Estatuto Social da PDG vigente à época (fls. 360-371), competia ao ele, entre outras atividades, (i) a elaboração e implementação do planejamento estratégico da Companhia e controladas; (ii) a elaboração e implementação das metas da Companhia e controladas; e (iii) a substituição do Diretor Presidente em suas ausências e impedimentos temporários, exercendo a respectiva competência determinada neste Estatuto.

39. Para a SEP, não é razoável que o Diretor Vice-Presidente da PDG não tivesse conhecimento dos ajustes de orçamentos que seriam divulgados pela Companhia em 04.04.2012.

II.2.3. DAS OPERAÇÕES EM BOLSA DE JOÃO MALLET

40. As alienações de João Mallet tiveram início em 26.01.2012 vindo a totalizar 1.372.614 ações até o dia 02.03.2012, envolvendo um montante de R\$ 10.716.327,00. A SEP considerou atípico o volume alienado por ele no período de janeiro a março de 2012, em vista de suas negociações nesse período em anos anteriores.

41. A Acusação destacou que 1.050.000 das 1.284.103 opções de compra subscritas pelo acusado em fevereiro de 2012 tinham seu prazo de vencimento até 01.01.2013 ou 01.01.2014, de forma que ele escolheu unilateralmente exercer as referidas opções entre janeiro a março de 2012 (fls. 320-338).

42. Além disso, no dia 17.02.2012 João Mallet (a) comprou 500 mil opções de venda com vencimento em 17.02.2014 e preço de exercício de R\$ 8,00 pelo valor de opção de R\$ 1,33 e (b) vendeu 500 mil opções de compra com mesma data de vencimento e preço de exercício de R\$ 10,00 pelo valor de opção de R\$ 1,24; em investimento inicial de R\$ 45 mil (fl. 283).

43. Para a Acusação, ambas as negociações conjugadas resultaram em uma operação estruturada com viés de baixa denominada de *collar*, tendo João Mallet simulado uma venda em descoberto de ações da PDG. De acordo com a SEP, ele lucraria com esta operação R\$ 500 mil para cada R\$ 1,00 que a ação estivesse abaixo dos R\$ 8,00 no dia 17.02.2014.

44. Segundo o art. 17, §7º, do Estatuto Social da PDG vigente à época (fls. 360-371), competia ao ele, entre outras atividades, (i) a administração financeira da Companhia e controladas, (ii) a administração das áreas de controladoria, contabilidade, tributária e fiscal da Companhia e controladas, (iii) a gestão do endividamento e capitalização da Companhia, (iv) planejar, formular e projetar o fluxo de caixa da Companhia e controladas, e (v) administrar a área de tesouraria da Companhia e controladas.

45. Dessa forma, entendeu a SEP não ser razoável que o diretor financeiro da PDG – que inclusive estava presente à reunião de 03.02.2012 e trocou os e-mails com o auditor independente, não tivesse conhecimento dos ajustes de orçamentos que seriam divulgados pela Companhia em 04.04.2012.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

II.2.4. DAS OPERAÇÕES EM BOLSA DE CAUÊ CARDOSO

46. As alienações de Cauê Cardoso tiveram início em 08.02.2012, vindo a totalizar 703.652 ações até o dia 02.03.2012, envolvendo, portanto, um montante de R\$ 5.557.595,08. A SEP considerou que o volume alienado atípico, em vista de suas negociações no mesmo período de anos anteriores.

47. A Acusação destacou que 598.652 das 703.652 opções de compra subscritas por Cauê Cardoso entre janeiro e março de 2012, mais de 85% das suas subscrições no período, tinham seu prazo de vencimento até 01.01.2013 de forma que ele escolheu unilateralmente exercer as referidas opções neste momento (fls. 320-338).

48. Cauê Cardoso manifestou-se alegando que suas funções de diretor jurídico não incluíam os trabalhos de elaboração de demonstrações financeiras, acompanhamento de orçamentos de obras ou controles internos de orçamento (fls. 298-303).

49. A Acusação, porém, apontou que ele estava presente na reunião realizada em 03.02.2012 em que foram discutidos os ajustes ao orçamento, divulgados em 04.04.2012.

II.2.5. DAS OPERAÇÕES EM BOLSA DE FREDERICO CUNHA

50. As alienações de Frederico Cunha tiveram início em 13.02.2012, vindo a totalizar 1,8 milhões de ações até o dia 09.03.2012, envolvendo, portanto, um montante de R\$ 14.175.183,50. A SEP considerou que o volume alienado atípico, em vista de suas negociações no mesmo período de anos anteriores.

51. A Acusação destacou que as opções de compra subscritas por Frederico Cunha entre janeiro e março de 2012 tinham seu prazo de vencimento até 01.01.2013 ou 01.01.2014 de forma que ele escolheu unilateralmente exercer as referidas opções naquele momento (fls. 320-338).

52. O acusado manifestou-se alegando que suas funções não incluíam os trabalhos referentes a relatórios contábeis, mas a Acusação não considerou razoável que o diretor de investimentos e acompanhamento gerencial não tivesse conhecimento de futuros ajustes nos orçamentos de obras, sendo que dois membros da diretoria já tinham conhecimento desses ajustes e que a Frederico Cunha competia (a) monitorar o desempenho dos investimentos imobiliários da Companhia e controladas, e (b) realizar acompanhamento geral dos projetos da Companhia e controladas.

53. O acusado também afirmou que trabalhava com relatórios gerenciais de cada projeto, o que fez a Acusação concluir que ele teria conhecimento de vários projetos em que a Companhia incorreu em custos maiores que os inicialmente orçados, fato que, em determinado momento, seria demonstrado pelas informações financeiras da Companhia.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

II.2.6. DAS OPERAÇÕES EM BOLSA DE MARCUS SÁ

54. A única alienação de Marcus Sá, que totalizou 110 mil ações, ocorreu em 27.01.2012, envolvendo um montante de R\$ 826.345,00. A SEP considerou que não era prática comum do acusado vender ações.

55. A Acusação destacou também uma operação com derivativos referenciados nas ações da PDG em 26.01.2012, pela qual o Acusado vendeu 400 mil opções de compra com vencimento em 16.04.2012 e preço de exercício de R\$ 8,00 pelo valor por opção de R\$ 0,32 embolsando R\$ 128 mil.

56. Para a SEP, nesta operação Marcus Sá teria apostado na queda das ações da Companhia, uma vez que o valor recebido se tornaria lucro em 16.04.2012 caso as ações da Companhia estivessem cotadas, nessa data, a um valor inferior a R\$ 8,00. Caso as ações da Companhia estivessem cotadas a um valor acima de R\$ 8,00, o acusado ficaria obrigado a vender 400 mil ações da Companhia por R\$ 8,00. Ademais, ele teria ficado vendido a descoberto na operação, em que viria a lucrar com a queda ou manutenção da cotação das ações da Companhia.

57. Em uma segunda operação realizada em 03.02.2012, Marcus Sá comprou (a) 400 mil opções de venda com vencimento em 20.08.2012 e preço de exercício de R\$ 7,80 pelo valor de opção de R\$ 0,93 e (b) vendeu 400 mil opções de compra com mesma data de vencimento e preço de exercício de R\$ 8,20 pelo valor de opção de R\$ 0,92 em um investimento inicial de R\$ 5.922,90.

58. Concluiu a SEP que Marcus Sá (a) teria alienado em janeiro de 2012 a totalidade das suas ações da PDG, (b) realizado operação de venda a descoberto de opções de compra e (c) realizado com a utilização de derivativos uma operação similar a venda em descoberto projetada inicialmente até 20.08.2012 de 400 mil ações da própria Companhia em que era diretor.

59. Em decorrência da divulgação de 04.04.2012, o acusado teria desfeito a segunda operação com derivativos, adquirindo as 400 mil opções de compra por R\$ 0,06 cada e alienando as 400 mil opções de venda por R\$ 1,74 cada, recebendo R\$ 672 mil para desfazer a operação.

60. Conclui a Acusação que o acusado lucrou R\$ 666.077,10 com a segunda negociação de derivativos referenciados em valores mobiliários de emissão da Companhia.

61. Marcus Sá manifestou-se argumentando que ocupava o cargo de diretor administrativo operacional e não estavam incluídas atividades de demonstrações financeiras, revisão de orçamentos de projetos de obras terceirizadas ou necessidade de ajustes em orçamentos de empreendimentos em suas funções (fls. 303-306). Acrescentou que os principais executivos financeiros e de contabilidade ficavam sediados no Rio de Janeiro, enquanto ele ficava sediado em São Paulo para conduzir as atividades operacionais de TI e RH da *holding* e de sociedades investidas.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

62. Porém, a Acusação não considerou razoável que a distancia física dos demais diretores estatutários comprovasse o desconhecimento de uma informação relevante por um determinado diretor, principalmente pelo fato de existirem tecnologias para que a informação fluísse.

63. Além disso, competia a ele, enquanto membro da diretoria da PDG, a execução “*dos planos de negócios e os orçamentos da Companhia, aprovados pelo Conselho de Administração*” tendo a obrigação de estar a par dos orçamentos aprovados pelo Conselho e sua respectiva execução.

64. Marcus Sá, ademais, nunca havia alienado ações de emissão da PDG e o fez justamente no mesmo período que todos os outros cinco diretores também o fizeram. Ao alienar todas as suas ações de emissão da Companhia em 27.02.2012, Marcus Sá teria permanecido com duas operações em derivativos referenciados às ações da PDG em que ele teria lucro caso a cotação dessas ações de emissão caíssem ou se mantivessem estáveis.

65. Ele teria, assim, realizado operação com derivativos referenciados a ações de emissão dessa companhia apostando na queda da cotação dessas ações a dois meses de divulgação de uma informação relevante potencialmente negativa.

II.3. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS

66. O termo de acusação apontou que, em 11.05.2012 (fls. 388-390), o conselho de administração da PDG alterou o item 5.1 da política de negociação de valores mobiliários de emissão da Companhia (fls. 310-317), estabelecendo para os administradores um período de vedação de negociação de valores mobiliários, entre 1º de fevereiro de cada ano e a divulgação das informações financeiras anuais da Companhia referentes ao exercício social anterior.

67. Embora a regra não tenha valido para os três primeiros meses de 2012, a área técnica considerou que essa mudança demonstra que o órgão teria reconhecido que não seria razoável que administradores negociassem valores mobiliários de emissão da PDG no período em os administradores haviam negociado em 2012.

68. A SEP ainda ressaltou que a diretoria eleita na Reunião do Conselho de Administração (“RCA”) de 08.07.2011 era composta exatamente por estes seis diretores (fl. 318), causando estranheza o fato de que todos alienaram conjuntamente mais de R\$ 75 milhões em ações da PDG em período inferior a 50 dias de 23.01 até 09.03.2012.

69. Segundo a área técnica, os diretores, de posse de informação confidencial, negociaram valores mobiliários em um momento de valorização das ações e, após a divulgação das informações até então sigilosas, as ações sofreram desvalorização significativa, tendo em vista o teor negativo da informação.

70. Os Acusados alienaram as seguintes quantidades de ações e, por tais alienações, receberam os seguintes montantes entre os meses de janeiro e março de 2012:

**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Tabela 2: Vendas realizadas pelos diretores

Diretor	Quantidade alienada	Montante recebido (R\$)
José Grabowsky	3.115.000	23.852.943,59
Michel Wurman	2.625.418	20.231.450,34
João Mallet	1.372.614	10.716.327,00
Cauê Cardoso	703.652	5.557.595,08
Frederico Cunha	1.800.000	14.175.183,50
Marcus Sá	110.000	826.345,00

71. Caso tivessem aguardado a divulgação da informação relevante – através do Sistema IPE em 04.04.2012 – para alienar as suas ações, sendo que a cotação de abertura no dia 04.04.2012 foi R\$ 5,80 e de fechamento foi R\$ 6,19, teriam obtido os seguintes montantes:

Tabela 3: Valores que teriam apurado em 04.04.2012

Diretor	Preço de abertura (R\$)	Preço de fechamento (R\$)
José Grabowsky	18.067.000,00	19.281.850,00
Michel Wurman	15.227.424,40	16.251.337,42
João Mallet	7.961.161,20	8.496.481,66
Cauê Cardoso	4.081.182,60	4.355.606,88
Frederico Cunha	10.440.000,00	11.142.000,00
Marcus Sá	638.000,00	680.900,00

72. Diante do exposto, a SEP concluiu que José Grabowsky, Michel Wurman, João Mallet, Cauê Cardoso, Frederico Cunha e Marcus Sá teriam negociado com ações de emissão da PDG de posse de informações privilegiadas antes da sua divulgação ao mercado ocorrida em 04.04.2012 tendo auferido vantagem financeira, em violação ao art. 155, §1º, da Lei nº 6.404, de 1976, c/c o art. 13, da Instrução CVM nº 358, de 2002.

III. DA MANIFESTAÇÃO DA PFE

73. Examinada a peça acusatória, em 28.04.2014, a Procuradoria Federal Especializada - PFE9 entendeu estarem preenchidos os requisitos constantes dos artigos 6º e 11 ambos da Deliberação CVM n.º 538, de 2008.

IV. DAS DEFESAS

74. Em relação à acusação de que já existiriam informações sobre a revisão de orçamentos e a mudança do *guidance* de lançamentos de 2012, no período em que realizaram os seus negócios, os Acusados alegaram, em síntese, que:

- (i) revisões de orçamentos ocorrem de forma ordinária em obras integrantes de empreendimentos imobiliários de grande complexidade e duração, e no caso da PDG o acompanhamento das obras levava constantemente a eventuais ajustes;

⁹ PARECER/Nº62/2014/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

(ii) a mera possibilidade de ajuste de orçamento, ou, como disse a Acusação, o fato de que se saber que haveria alguma revisão de custos (sem verificação de sua necessidade e dimensão), não pode ser tratada como fato relevante, até por que revisões de orçamento integram o cotidiano de uma incorporadora;

(iii) a imprensa noticiou, à época, que o mercado imobiliário presenciou, no período, significativo aumento no número de lançamentos, o que, devido à escassa mão de obra disponível no mercado, fez com que os custos disparassem, afetando várias companhias abertas do setor imobiliário, que também teriam feito revisão de orçamentos, com impactos relevantes em seus resultados;

(iv) a revisão dos orçamentos das obras que impactou o resultado do último trimestre de 2011 se deu durante a instalação, no segundo semestre daquele ano, do sistema SAP na Agre, companhia cujo controle foi adquirido pela PDG em 2010 e que representava cerca de 40% de seu volume geral de vendas. Este processo teria se estendido ao longo dos primeiros meses de 2012, sem que houvesse qualquer informação quanto a um possível impacto no resultado da PDG, e apenas nas últimas semanas de março de 2012 se tomou conhecimento da materialidade da revisão dos orçamentos das obras da Agre, e teria sido aí que se chegou ao montante de R\$222 milhões que impactou o resultado de 2011 e foi anunciado em 04.04.2012;

(v) essa demora teria levado também ao atraso no fechamento das demonstrações financeiras de 2011, concluído apenas em 05.04.2012. Prova disso seriam o e-mail enviado pelo auditor independente, em 05.03.2012, propondo um cronograma de fechamento das demonstrações financeiras da Agre para as últimas semanas de março (fl. 84) e o e-mail enviado dias depois, em 08.03.2012, solicitando visitas a empreendimentos da Agre para dar andamento ao processo de auditoria (fl. 87);

(vi) na mesma direção, e-mail enviado pelo auditor independente, em 30.03.2012 (fl. 757), informando que receberam da PDG o primeiro relatório sobre a Agre somente em 21.03.2012 e o primeiro consolidado preliminar em 26.03.2012;

(vii) os Acusados contestaram os indícios nos quais o termo de acusação se baseou para concluir que, já em janeiro de 2012, havia conhecimento da necessidade de uma revisão do orçamento das obras que geraria impactos negativos e relevantes nas demonstrações financeiras divulgadas em abril de 2012;

(viii) o primeiro deles foi a divulgação pela PDG, em 02.01.2012, do volume de lançamentos e de vendas obtido no 4º trimestre de 2011 e também os números anuais, o que fez a Acusação concluir que a Companhia mantinha controle em tempo real desses dados e, por isso, controlaria da mesma forma seus custos;

(ix) os Acusados alegam que o volume de vendas e lançamentos é uma informação gerencial, facilmente levantada, e o volume de lançamentos decorre de decisão da

**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

administração, e que nenhum deles tem relação com o controle de custos, de apuração muito mais complexa e sem relação com as outras;

(x) A Companhia tinha a prática de divulgar a prévia de seus resultados, com as informações relativas ao volume de lançamentos, após o encerramento dos trimestres e bem antes da divulgação das informações financeiras, que exigiam informações muito mais complexas, inclusive sobre o custo de obras:

Tabela 4: Datas de divulgação das prévias de lançamentos

Documento	Encerramento do período	Divulgação das prévias	Divulgação da demonstração
2T12	30.06.2012	10.07.2012	13.08.2012
1T12	31.03.2012	05.04.2012	14.05.2012
4T11	31.12.2011	02.01.2011	05.04.2011
3T11	30.09.2011	03.10.2011	13.11.2011
2T11	30.06.2011	11.07.2011	14.08.2011
1T11	31.03.2011	11.04.2011	12.05.2011
4T10	31.12.2010	10.01.2010	21.03.2010
3T10	30.09.2010	04.10.2010	17.11.2010
2T10	30.06.2010	12.07.2010	17.08.2010
1T10	31.03.2010	12.04.2010	07.05.2010
4T09	31.12.2009	(1)	15.03.2010
3T09	30.09.2009	21.10.2009	10.11.2009
2T09	30.06.2009	15.07.2009	12.08.2009
1T09	31.03.2009	13.04.2009	11.05.2009
4T08	31.12.2008	22.01.2008	23.03.2008
3T08	30.09.2008	20.10.2008	11.11.2008
2T08	30.06.2008	18.07.2008	14.08.2008
1T08	31.03.2008	16.04.2008	13.05.2008

(1) Não divulgado por conta de Oferta Pública concomitante

(xi) no caso da PDG, além das obras próprias e de terceiros, ainda havia a falta de integração dos controles internos, sistemas e processos de gestão de sociedades adquiridas pela Companhia. A capacidade da PDG de divulgar prévias operacionais não provaria que ela possuísse controle de custos e orçamentos em tempo real;

(xii) o segundo indício apontado pela Acusação foi a resposta da PDG (fls. 117-119) ao Ofício/CVM/SEP/GEA-5/Nº 2011/2012, datada de setembro de 2012, e onde se teria afirmado que a Companhia possuía um sistema de controles internos e um sistema SAP adequados, que permitiam o acompanhamento diário dos orçamentos das obras. Segundo os Acusados, a resposta é muito posterior à revisão dos orçamentos anunciada em abril daquele ano, dizendo respeito à situação existente em setembro de 2012, quando alguns deles, inclusive, já haviam se retirado da PDG;

(xiii) houve outros esclarecimentos da Companhia à SEP, a respeito de seus controles internos e integração de sistemas, que teriam sido ignorados pela Acusação, mas que deixariam claro que a integração de dados de orçamentos de suas obras com suas controladas somente foi concluída no segundo semestre de 2012;



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

(xiv) o sistema de orçamento utilizado pela Agre não era similar ao da PDG, e a inserção de suas informações no SAP foi muito trabalhosa, sendo que obras de terceiros não eram computadas no SAP e grande parte das obras da Agre eram realizadas em parcerias;

(xv) na Agre, a entrada em produção do SAP (tecnicamente chamada de *go live*) se deu em dezembro de 2011, mas muitos outros ajustes ainda foram feitos para que as informações pudessem corresponder de forma cada vez mais fiel à realidade, e somente nas últimas semanas de março de 2012 foi possível fechar os resultados;

(xvi) o terceiro indício apontado pela SEP foi o fato de que, durante os trabalhos de revisão das demonstrações financeiras trimestrais, os auditores independentes encaminharam, em 08.08.2011, e-mail a diretores da companhia (entre eles o acusado João Mallet) com uma lista de 36 empreendimentos que estariam com 100% do POC em 30.06.2011 e tinham prazo de entrega após o 2º ITR de 2011;

(xvii) da mesma forma, foi apontado o e-mail, datado de 08.03.2012, trocado entre o auditor independente e pessoa ligada à PDG, sem cópia a qualquer diretor, mencionando a existência de alguns empreendimentos com 100% do orçamento consumido e custos posteriormente incorridos;

(xviii) estes e-mails, porém, apenas indicariam que as discussões sobre o cumprimento dos orçamentos dos empreendimentos faziam parte da rotina dos trabalhos de encerramento de período;

(xix) a indicação de que todo o orçamento de uma obra já esteja consumido não significa que ela não esteja concluída, ainda que não tenha sido entregue, pois é normal surgirem problemas burocráticos após a conclusão das obras que impedem a entrega do imóvel e que, enquanto não solucionados, são consideradas custo da obra;

(xx) o fato de uma obra consumir mais recursos do que o previsto não indica que haverá impacto materialmente relevante no orçamento das obras de todos os outros empreendimentos em andamento;

(xxi) os empreendimentos apontados como estando com o POC a 100% eram apenas 36, de um total de mais de 900 projetos tocados pela Companhia, e, além disso, não seriam obras terceirizadas da Agre, que foram as que vieram a causar a posterior revisão dos orçamentos, e seus efeitos já estavam refletidos nos resultados da PDG do 2º trimestre de 2011;

(xxii) o quarto indício apontado pela SEP foi a reunião realizada em 03.02.2012, em que estiveram presentes os acusados Cauê Cardoso e João Mallet, além de outros funcionários da PDG e da empresa de auditoria independente, cuja ata faz referência a trabalho de reavaliação de custos das obras ao longo de 2011;



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

(xxiii) a ata da reunião não indicaria que a informação sobre o impacto no resultado já fosse de conhecimento dos diretores da PDG que dela participaram, constando, apenas, que o auditor independente teria informado a contratação de engenheiros para vistoriar obras e, em resposta, os executivos afirmaram que as revisões de orçamento eram periodicamente realizadas a cada encerramento de trimestre e eram consideradas nos resultados;

(xxiv) o conteúdo da ata se refere a revisões anteriores de orçamentos, ao longo do exercício, e que já tinham impactado nos resultados divulgados nos trimestres, de maneira rotineira e não material. Nesse sentido, dela constava a informação de que os executivos não apuraram o valor total do impacto no resultado do exercício de 2011;

(xxv) na data da reunião, 03.02.2012, não se tinha conhecimento do montante real de uma revisão orçamentária que ainda estava em trâmite e que dependia de diversas verificações que ainda seriam feitas, sendo que o andamento das obras da Agre e as respectivas vistorias físicas ocorreram nas semanas seguintes, culminando na entrega do primeiro relatório de Agre em 21.03.2012 pela PDG aos auditores independentes (fl. 757);

(xxvi) finalmente, o quinto indício apontado pela SEP foi fato de que, em 04.04.2012, foi divulgado fato relevante informando que o *guidance* para o VGV de 2012, que era de R\$ 9-11 bilhões, foi revisto para a faixa de R\$ 8-9 bilhões (fl. 387), e a SEP não considerou razoável que esta revisão tenha sido decidida somente após 09.03.2012, data em que os Acusados encerraram as suas operações em bolsa;

(xxvii) os Acusados alegam que a revisão se deu em função do volume de lançamentos verificados ao longo do primeiro trimestre, que neste período ficou em 11,9% do ponto médio do *guidance* anual (14,0%, depois da revisão), não atingindo o padrão observado nos últimos três exercícios, em que os lançamentos do primeiro trimestre corresponderam a aproximadamente 18% do ponto médio do *guidance* anual;

Tabela 5: *Guidance* de lançamentos da PDG nos primeiros trimestres de 2009 a 2012

Período	Lançamentos (em milhões R\$)	<i>Guidance</i> (em bilhões R\$)	Média <i>Guidance</i> (em bilhões R\$)	% Lançado no 1T
1T09	472	2 a 3	2,5	18,9%
1T10	846	4,3 a 4,8	4,5	18,6%
1T11	1.760	9 a 10	9,5	18,5%
1T12 (original)	1.190	9 a 11	10	11,9%
1T12 (revisto)	1.190	8 a 9	8,5	14,0%



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

(xxviii) de acordo com as defesas, a informação sobre o baixo volume de lançamentos não estava disponível na época de suas negociações, pois pela dinâmica do mercado imobiliário os lançamentos e vendas de imóveis novos concentram-se no final do período, especialmente depois do carnaval,¹⁰ conforme, inclusive, declaração de presidente de grande incorporadora, às fls. 651, e, portanto, só teria sido possível chegar às projeções ao fim do trimestre;

(xxix) a decisão de revisar o *guidance* de lançamentos também teria sido motivada pela revisão de orçamentos apurada no fim do trimestre, pois a PDG decidiu privilegiar o dispêndio de recursos adicionais para custear suas obras e não com novos lançamentos, tendo sido ato de prudência e de ajustamento de expectativas decidido pelo Conselho de Administração, de modo a que, pela redução de lançamentos, a Companhia pudesse entregar as obras sem mais obstáculos;

(xxx) a acusação careceria de todos os requisitos do ilícito pois não haveria informação privilegiada por ocasião das suas negociações em bolsa, nem em seu acesso, nem motivação para tirar proveito da suposta informação privilegiada;

(xxxi) precedentes da CVM já absolveram acusações de *insider* em função da inexistência de informação privilegiada, como o PAS CVM nº 06/2003, julgado em 14.09.2005, o PAS CVM nº RJ2008/9022, julgado em 09.02.2010, e o PAS CVM nº RJ 2010/1666, julgado em 12.04.2012, ou exigiram uma maior materialidade dos indícios que comprovariam a sua existência, como no PAS CVM nº RJ2012/7880;

(xxxii) as vendas de ações realizadas entre janeiro e março de 2012, ao contrário do que entendeu a SEP, não foram atípicas, pois foram oriundas de ações subscritas no âmbito dos programas de opções de compra instituídos pela PDG e foram realizadas da mesma forma de quando foram beneficiários do programa em exercícios anteriores a 2012;

(xxxiii) a suposta atipicidade, que não houve, teria que ser comprovada comparando-se os períodos de exercício de opções de compra de ações e não em relação aos primeiros trimestres de cada ano, como fez a SEP;

(xxxiv) a PDG lançou três programas de opção de compra de ações entre 14.05.2007 e 03.01.2010, divididos cada um em quatro lotes anuais, cada um com uma data pra o início e término do direito de exercício. Além do prazo de exercício, havia um período de dois anos de *lock up*, contados da adesão ao programa, em que as ações subscritas não poderiam ser vendidas.

(xxxv) O terceiro programa foi aprovado em 03.01.2010 e não podia ser exercido até 01.01.2012, contando com os seguintes lotes (fls. 335-336):

¹⁰ Em 2012, o carnaval se deu entre 18 e 22 de fevereiro.

**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Tabela 6: Terceiro plano de opção de compra da PDG

Lote	Data de início para exercício	Data final para exercício
1º	01.01.2011	01.01.2013
2º	01.01.2012	01.01.2014
3º	01.01.2013	01.01.2015
4º	01.01.2014	01.01.2016

(xxxvi) as vendas realizadas por eles entre janeiro e março de 2012 foram oriundas do exercício das opções de compra referentes ao 1º e 2º lotes do terceiro programa, cujo *lock up* se encerrou em 01.01.2012, se assemelhando às realizadas em períodos semelhantes entre 2009 e 2011.

75. Em sua defesa, José Grabowsky alegou que quando alienou suas ações não teria posse de nenhuma informação relevante que não fosse pública relativa à revisão de orçamentos de obras ou a qualquer outro fato (fls. 501-586).

76. Quando aprovado o terceiro programa de opção de compra, em 03.01.2010, ele teria sido contemplado com 4.800.000 opções, correspondendo cada opção a uma ação, mas com o desdobramento de cada ação da PDG em duas ações, aprovado em 04.11.2010 passou a ser titular de 9.600.000 opções, divididas em quatro lotes iguais, com sucessivos períodos para exercício:

Tabela 7: José Grabowsky - terceiro plano de opção de compra da PDG

Lote	Quantidade	Data de início para exercício	Data final para exercício
1º	2.400.000	01.01.2011	01.01.2013
2º	2.400.000	01.01.2012	01.01.2014
3º	2.400.000	01.01.2013	01.01.2015
4º	2.400.000	01.01.2014	01.01.2016

77. O preço de exercício das ações do terceiro programa teria sido estabelecido em R\$ 12,00 (ou seja, R\$ 6,00 após o ajuste pelo desdobramento deliberado em 04.11.2010) que corresponderia a 85,7% do preço de emissão das ações da Companhia na oferta pública realizada em outubro de 2009, corrigido pela variação do IGP-M/FGV. As ações subscritas estavam sujeitas a um *lock up* e só poderiam ser negociadas após 01.01.2012.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

78. Considerando o período de exercício das opções e o fim do período de restrição à negociação, a partir de janeiro de 2012, uma grande quantidade de opções seria passível de exercício e, conseqüentemente, uma grande quantidade de ações ficaria liberada para venda – potencialmente 4.800.00 ações, oriundas do primeiro e segundo lotes do terceiro programa.

79. Assim, da forma como fez no primeiro programa, assim que se encerrou o período de *lock up* iniciou o exercício das opções e as correspondentes vendas das ações adquiridas no âmbito do terceiro programa. Entre 23 de janeiro e 9 de março de 2012, teria alienado o total de 3.115.00 ações e tais vendas teriam alcançado o volume de R\$ 23.852.943,00.

80. Seriam essas operações – completamente compatíveis com a sua conduta reiterada – que a Acusação teria entendido serem atípicas e só se justificarem pela suposta intenção do acusado em se desfazer das ações enquanto a informação por ele também supostamente detida não era divulgada;

81. A clara motivação das vendas, no entanto, como ocorrera nas vezes anteriores, seria a de realizar financeiramente parte substancial de sua remuneração variável, o que dependeria do exercício das opções e da venda das correspondentes ações.

82. Isso se justificaria pela destinação de 50% da remuneração variável ao exercício de opções. O preço de exercício não seria substancialmente benéfico e seria preciso vender as ações para obter o reembolso do preço de exercício e receber a remuneração variável, acrescido do ganho correspondente à diferença entre o preço de subscrição e o valor da venda, deduzido o imposto devido pelo ganho de capital.

83. Em seu caso, as opções do primeiro lote do terceiro programa foram exercidas em janeiro, fevereiro, maio e julho de 2011 pelo preço médio, ponderado pelo volume, de R\$ 6,62. As ações subscritas em 2011 estariam sujeitas ao *lock up* que só venceria em janeiro de 2012.

84. Já tendo destinado seu bônus ao pagamento do preço de subscrição à Companhia, o acusado teria visto, no final de dezembro de 2011, a cotação das ações chegar ao patamar de R\$ 5,90, preço que significaria prejuízo ao acusado nas operações com as opções já então exercidas do terceiro programa, janeiro, fevereiro, maio e julho de 2011 pelo preço médio, ponderado pelo volume, de R\$ 6,62.

85. Em janeiro de 2012, porém, teria havido recuperação da cotação das ações da PDG, acompanhando um movimento de alta do mercado em geral e das empresas do setor em particular, e as opções teriam ficado novamente “dentro do dinheiro”. Isso tornou atrativo a venda das ações exercidas em 2011, do primeiro lote do terceiro programa, bem como o exercício de opções do segundo lote, que passaria a ser possível a partir de janeiro de 2012.

86. Se as opções estivessem fora do dinheiro, os executivos não a exerceriam e prefeririam reter o bônus em dinheiro, com a conseqüente perda das opções. Para assegurar-se de que o incremento do valor do bônus seria capturado o executivo deveria necessariamente vender as ações tão logo exercesse as opções, sob a pena de correr o risco de redução do bônus.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

87. Em relação à modificação da política de negociação, alega que a regra legal é de 15 dias para o período de vedação anterior à divulgação das demonstrações financeiras e que fora desse período a Acusação deveria provar que os administradores detinham informação privilegiada ainda não divulgada.

88. Em defesa conjunta, Michel Wurman e Frederico Cunha alegaram que suas operações não teriam qualquer vinculação com a suposta informação de que haveria necessidade de rever orçamentos de obras da Agre em montante suficiente a impactar negativamente o resultado do exercício de 2011 (fls. 587-692).

89. Assim como José Grabowski, justificaram seus negócios, similares a de anos anteriores, em função do programa de opções de compra de ações da PDG.

90. No primeiro ano do terceiro programa, os acusados teriam exercido as opções por força da obrigatoriedade de aplicar ao menos 50% de seus bônus e, no segundo ano, quando o *lock up* deixou de existir em janeiro de 2012, teriam vendido as ações adquiridas decorrentes do exercício das opções em mercado.

91. Em 2012, Michel Wurman não teria exercido todas as opções que tinha disponíveis tampouco teria vendido em bolsa todas as suas ações, permanecendo com cerca de 250 mil em carteira em março de 2012. O acusado poderia ter alienado um milhão de ações adicionais naqueles primeiros meses de 2012, mas não o fez.

Tabela 8: Michel Wurman - terceiro plano de opção de compra da PDG

Lote	Quantidade	Data de início para exercício	Data final para exercício
1º	1.550.000	01.01.2011	01.01.2013
2º	1.550.000	01.01.2012	01.01.2014
3º	1.550.000	01.01.2013	01.01.2015
4º	1.550.000	01.01.2014	01.01.2016

Tabela 9: Frederico Cunha - terceiro plano de opção de compra da PDG

Lote	Quantidade	Data de início para exercício	Data final para exercício
1º	900.000	01.01.2011	01.01.2013
2º	900.000	01.01.2012	01.01.2014

**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

3º	900.000	01.01.2013	01.01.2015
4º	900.000	01.01.2014	01.01.2016

92. Ambos teriam agido como qualquer beneficiário de programa de opção de compra de ações do mesmo modo quando foram beneficiários dos programas anteriores, sem qualquer atipicidade em seu comportamento.

93. Por fim, a defesa ressaltou que o lucro efetivo dos acusados não teria sido a diferença nas cotações de suas operações e aquela posterior à divulgação das demonstrações financeiras referentes a 2011, mas a diferença de preço de exercício e de bolsa descontados de IR.

94. Cauê Cardoso defendeu-se alegando que não teria havido qualquer alteração no seu comportamento de negociação de ações da Companhia no que se refere à frequência e ao volume de seus negócios, sendo que nas operações em análise o acusado teria alienado percentual e relativamente menos ações do que em operações anteriores (fls. 693-720).

95. Já considerados os desdobramentos, o acusado teria alienado a totalidade das ações que lhe foram disponibilizadas no âmbito do primeiro programa, a totalidade das ações que lhe foram disponibilizadas no âmbito do segundo programa e apenas 25% das ações que lhe foram disponibilizadas no âmbito do terceiro programa.

Tabela 10: Cauê Cardoso- terceiro plano de opção de compra da PDG

Lote	Quantidade	Data de início para exercício	Data final para exercício
1º	600.000	01.01.2011	01.01.2013
2º	600.000	01.01.2012	01.01.2014
3º	600.000	01.01.2013	01.01.2015
4º	600.000	01.01.2014	01.01.2016

96. Caso o acusado tivesse conhecimento de informação relevante não divulgada e tivesse a intenção de utilizá-la para auferir ganho indevido, teria alienado mais do que 25% do total das ações disponibilizadas no terceiro programa, como a totalidade das ações livres.

97. Assim que não houvesse mais impedimentos contratuais, o acusado teria realizado as negociações e se apropriado de sua remuneração variável. Não se poderia esperar outro comportamento já que o acusado teria passado praticamente o ano todo diante da perspectiva de uma remuneração variável nula ou próxima a zero.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

98. Nenhuma informação relevante não divulgada teria sido mencionada durante a reunião de trabalho de 03.02.2012, sendo que a ata de encontro teria deixado claro que os participantes não teriam chegado a nenhuma conclusão sobre os assuntos nela tratados.

99. Assevera que as funções de diretor jurídico não incluíam os trabalhos de elaboração de demonstrações financeiras, acompanhamento de orçamentos de obras ou controles internos de orçamento.

100. Quanto à modificação da política de negociação, alega que foi decisão tomada por conselho de administração eleito em 08.05.2012, ou seja, quando a Companhia estava sob outra administração, e que foi reação a rumores na imprensa de que os administradores da PDG havia negociado derivativos, não tendo sido motivada por negócios feitos no mercado a vista, como os dele.

101. Resumidamente, João Mallet alegou em seu favor que as negociações com ações feitas pelo acusado teriam sido realizadas no âmbito do *stock option plan* PDG (a) de forma temporalmente condizente com suas negociações anteriores e apenas em volume maior no início de 2012, pois seria detentor de mais opções ao longo dos anos, e (b) nos termos permitidos nos §§6º e 7º do art. 13 da Instrução CVM nº 358/03, sendo previsível que todo administrador que exerce e aliena ações do seu plano de opção de compra vise um ganho legítimo por estar no âmbito de *stock option plan* (fls. 721-757).

102. Desde fevereiro de 2010 ele faria suas subscrições e alienações de ações sempre dentro do *stock option plan* PDG, o qual teria sido objeto de todas as aprovações societárias necessárias. Todas as negociações teriam ocorrido regularmente na primeira metade do primeiro semestre de cada ano (janeiro/fevereiro/março) e na primeira metade do segundo semestre de cada ano (julho) como apontado no Termo de Acusação (fls. 416).

Tabela 11: João Mallet - terceiro plano de opção de compra da PDG

Lote	Quantidade	Data de início para exercício	Data final para exercício
1º	1.500.000	01.01.2011	01.01.2013
2º	1.500.000	01.01.2012	01.01.2014
3º	1.500.000	01.01.2013	01.01.2015
4º	1.500.000	01.01.2014	01.01.2016

103. A data escolhida de exercício de 1.050.000 opções de compra de João Mallet em março de 2012 (que tinham prazo de vencimento de exercício até 01.01.2013 e 01.01.2014) teria sido uma decisão que levaria em consideração, de forma conjunta (i) o *vesting period* já



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

alcançado; (ii) o final do período de restrição de alienação de ações no âmbito do *stock option plan* PDG; (iii) e o fato da cotação da ação ter superado o valor da subscrição de tais ações, fazendo a alienação anteriormente à subscrição e usando parte do montante recebido para integralizar as ações subscritas no âmbito do *stock option plan* PDG. Portanto, não teria sido uma decisão unilateral sem qualquer justificativa.

104. No caso das tranches de 300.000 e 750.000 ações questionadas pela Acusação, restaria comprovado mais fortemente o mero e simples exercício do seu *stock option plan* PDG: (i) o período de restrição de alienação de ações estaria encerrado há pouco tempo e o preço de mercado estaria mais alto do que o preço de subscrição – com isso, o acusado teria exercido a opção, alienando tais ações em 02 de março e subscrevendo-as em 05 e 07 de março de 2012.

105. Defende que entre março de 2012 até abril do mesmo ano, teria havido uma reação do próprio mercado de incorporadores como um todo, o que teria provocado a queda nas suas respectivas ações. A escolha de fevereiro de 2012 não teria sido proposital no sentido de ter o acusado um conhecimento prévio específico de alguma informação relevante ou de haver qualquer manipulação de informações pelo acusado, mas somente uma escolha feita no âmbito do *stock option plan* PDG que teria coincidido com um movimento negativo das cotações das ações do próprio setor de incorporação, não sendo a PDG um caso isolado.

106. A PDG como uma companhia extremamente dinâmica teria adquirido vários players do setor em um curto espaço de tempo, estabelecido diversas parcerias, estudado constantemente a viabilidade de diversos tipos de operações de mercado de capitais para sua capitalização, diversas alternativas de crescimento e possibilidade de se destacar dentre os concorrentes. Exigir do beneficiário de um plano de opção de compra de ações que trabalha em uma companhia com este perfil, que ele apenas o exerça na época em que nada esteja acontecendo seria o mesmo que pedir que este benefício não fosse exercido nunca pelo seu titular – exatamente o que o §6º do artigo 13 da Instrução CVM nº 358 buscaria evitar.

107. Pior ainda seria sugerir que a alienação de ações provenientes de tal benefício só pudesse ser feita nas situações em que a cotação da ação estivesse abaixo do valor cravado para exercício da referida opção, o que seria completamente contraditório ao espírito de um *stock option plan* e abriria um precedente ruim para qualquer executivo de qualquer companhia aberta no Brasil. O preço da opção de compra de ações seria pré-estabelecido exatamente para o administrador se desfazer de suas ações quando a cotação do valor mobiliário estivesse mais alta do que preço de exercício, do contrário, teria prejuízo líquido e certo ao exercê-lo.

108. No caso em tela, se o acusado subscresse as ações *vested* do seu *stock option plan* PDG em 04.04.2012, quando o maior valor teria sido de R\$6,19 (fls. 435) e os preços de exercício seriam de R\$6,47 e R\$6,72, ele teria um prejuízo e não a vantagem econômica que um plano de opção de compra de ações com preço previamente estipulado pressuporia.

109. O acusado teria estruturado, em 17.02.2012, um derivativo para 500.000 opções de venda a R\$8,00 e 500.000 opções de compra a R\$10,00, ambas com vencimento em 17.02.2014.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

No entanto, ao contrário do que teria sido mencionado nos §95 e §96 do Termo de Acusação, não teria havido uma venda a descoberto simulada, pois as 500.000 opções de derivativos teriam lastro em ações que já estariam dentro do *vesting period* do *stock option plan* PDG e já estariam fora do período de vedação à alienação. Logo, uma vez que tais opções apenas não haviam sido exercidas ainda a exclusivo critério do acusado, não existiria o risco de João Mallet não deter o valor mobiliário, se precisasse.

110. O acusado possuiria em 17.02.2012, o saldo de 3.000.000 opções no âmbito do *stock option plan* PDG sendo 1.500.000 opções *vested* e 1.500.000 que ainda não estariam *vested*. A lógica de fazer o *hedge* de 500.000 teria sido a proteção legítima do patrimônio apenas, pois com base no saldo do *stock option plan* PDG que teria direito a subscrever naquele momento (3.000.000 opções todas do 3º Programa), o lucro obtido seria muito mais alto e ficaria claro que o viés como um todo seria de alta e bem expressivo. Na média o resultado em caso de alta seria quase quatro vezes maior para uma mesma variação percentual do papel.

111. No que diz respeito às operações com derivativos, teriam sido realizadas (a) antes da informação sobre a revisão orçamentária da Agre se tornar relevante e (b) conforme política de negociação de valores mobiliários da Companhia, não tendo sido uma venda a descoberto simulada, uma vez que o acusado tinha opções do *stock option plan* já dentro do *vesting period* e fora do período de *lock up*. Além disso, o uso de tal mecanismo de proteção contra os riscos decorrentes de flutuações de preços teria se relevado uma proteção legítima do patrimônio do acusado.

112. Também defendeu que o lucro obtido em suas negociações não teria sido a diferença nas cotações de suas operações e aquela posterior à divulgação das demonstrações financeiras referentes a 2011, mas a diferença de preço de exercício e de bolsa descontados de IR

113. Marcus Sá defendeu-se alegando que nenhuma das premissas da Acusação se sustentaria, pois o cargo e as funções do acusado à época não englobariam a análise e revisão de orçamentos de obras não tendo tido o acusado qualquer conhecimento a respeito de tais revisões (fls. 763- 825).

114. As operações realizadas pelo acusado não seriam atípicas e representariam tão somente o prosseguimento de uma estratégia de *hedge* que já vinha sendo realizada (no caso das operações com opções) e a realização de parte relevante de sua remuneração (no caso das alienações de ações).

115. Em 31.01.2011, o acusado teria exercido parte das opções adquirindo, no âmbito do Plano de Opções, 110.177 ações de emissão da Companhia ao preço de R\$6,35 por ação. Posteriormente, em 01.07.2011, o acusado teria exercido novamente parte das opções a que tinha direito, adquirindo 2.766 ações de emissão da PDG ao preço de R\$6,74 por ação. Sobre as aquisições, não deveria haver questionamentos tendo em vista que teriam sido adquiridas muito tempo antes da alegada revisão de orçamentos de obras em 2012.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Tabela 12: Marcus Sá - terceiro plano de opção de compra da PDG

Lote	Quantidade	Data de início para exercício	Data final para exercício
1º	1.050.000	01.01.2011	01.01.2013
2º	1.050.000	01.01.2012	01.01.2014
3º	1.050.000	01.01.2013	01.01.2015
4º	1.050.000	01.01.2014	01.01.2016

116. A venda de ações da PDG pelo acusado em 27.01.2012 não seria prática comum porque até aquele mês ele não teria permissão para alienar ações adquiridas no âmbito do plano. No ano de 2011, o acusado teria exercido apenas 2,5% aproximadamente das opções objeto do plano de opções, quando, na verdade poderia ter exercido até 25%.

117. Ao contrário do que teria sido afirmado pela Acusação, ao alienar 110.000 ações de um total de 2.100.000 a que tinha direito, seria inequívoco que o acusado acreditaria que o preço da ação subiria e que ele poderia ganhar muito mais exercendo suas opções e alienando as ações posteriormente.

118. Em 26.01.2012, o acusado teria vendido 400.000 opções de compra com vencimento em 16.04.2012 e preço de exercício de R\$8,00 pelo valor por opção de R\$0,32. A estratégia de vender as opções não seria condizendo com a posse ou uso de informações privilegiadas, mas representaria tão somente uma forma de proteção à exposição que o acusado se encontraria em relação às ações da PDG.

119. O acusado teria estruturado *collar* em 03.02.2012 (mais de dois meses antes da divulgação da suposta informação relevante) da seguinte forma: (i) compra de 400 mil opções de venda com vencimento em 20.08.2012 e preço de exercício de R\$7,80 pelo valor por opção de R\$0,93 e (ii) concomitantemente venda de 400 mil opções de compra com a mesma data de vencimento e preço de exercício de R\$8,20 pelo valor por opção de R\$0,92.

120. As operações com opções realizadas pelo acusado em 03.02 e desfeitas em 09.04.2012 nada teriam de suspeitas ou irregulares, representando tão somente a continuação de uma estratégia que já viria sendo adotada e que em nenhum momento teriam sido influenciadas pela posse de informações privilegiadas.

121. A aquisição de ações por ele efetuada no dia 29.02.2012, dentro do período considerado suspeito pela SEP, na qual levou um prejuízo de R\$ 312.463,73, seria a prova maior a confirmar o que não sabia das informações posteriormente divulgadas pela PDG.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

V. DA PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO

122. Em 03.09.2014, Michel Wurman protocolou proposta de termo de compromisso (fls. 842-845), tratada em processo apartado de número RJ2014/13216, comprometendo-se a pagar à CVM a quantia de R\$500.000,00, mas a proposta foi rejeitada pela Procuradoria Federal Especializada – PFE.¹¹ Em 20.03.2015, Michel Wurman protocolou sua desistência da proposta (fl. 110 do PAS CVM nº RJ2014/13216).

VI. DO PEDIDO DE NOVAS DILIGÊNCIAS

123. Em despacho à SPS (fl. 876) e nos termos do art. 20 da Deliberação CVM nº 538/08¹², requisitei novas diligências com o fim de apurar momento em que os acusados tiveram ciência:

- (i) da redução do volume geral de vendas, conforme fato relevante de 04.04.2012; e
- (ii) da revisão no orçamento de obras terceirizadas, conforme relatório da administração de 05.04.2012.

VI.1. DOS OFÍCIOS ENCAMINHADOS

124. A SPS encaminhou ofício à PDG¹³ pedindo informações sobre a estrutura da Companhia (e da controlada Agre) e solicitando atas de reuniões da diretoria executiva, tendo sido informado que a Agre não possuía, à época dos fatos, diretoria executiva ou conselho de administração (fls. 885-894). Além disso, nas poucas atas existentes da diretoria executiva da PDG, os assuntos tratados teriam sido meramente formais.

125. Buscando apurar se houve alguma operação dos Acusados no mercado de ações e/ou derivativos no período analisado, em seu próprio nome ou por meio de pessoas jurídicas, foi encaminhado ofício para a BM&F Bovespa Supervisão de Mercados (BSM).¹⁴

126. Em resposta (fls. 900-901), foi afirmado que nenhuma das sociedades investidas/administradas pelos diretores teria operado no mercado acionário brasileiro. Em relação às operações com opções, ter-se-ia que:

- (i) João Mallet não teria realizado operações com derivativos referenciados em ações da PDG no período entre 01.01.2010 e 17.02.2012, sendo as operações objeto do presente PAS suas primeiras com este tipo de instrumento; e

¹¹ PARECER/Nº356/2014/PFE-CVM/ PGF/AGU.

¹² Art. 20. É facultado ao Relator determinar a realização de diligências, além daquelas eventualmente requeridas pelo acusado.

¹³ Ofício nº 076/2017/CVM/SPS/GPS-1 (fls. 878-879).

¹⁴ Ofício nº 080/2017/CVM/SPS/GPS-1.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

(ii) Marcus Sá teria realizado operações com opções referenciadas em ações da PDG a partir de abril de 2011, sendo que estas operações teriam seguido o mesmo padrão das operações indicadas no Termo de Acusação (compra de *puts* e venda de *calls*);

VI.2. DA INSPEÇÃO NA ERNST & YOUNG

127. Visando estabelecer o momento em que a revisão orçamentária foi tratada pela auditoria, foram realizadas inspeções nas sedes da E&Y (Rio de Janeiro e São Paulo), pela auditoria externa da PDG e da Agre no ano de 2011, nas quais se analisaram os papéis de trabalho e os e-mails dos responsáveis pelos trabalhos.

128. Foi apurado que a E&Y, para o ano de 2011, teria contratado horas de equipe de engenharia para revisar os orçamentos e realizar visitas em obras selecionadas. Tal procedimento teria ocorrido para todas as empresas do ramo de construção civil auditadas por eles, tendo em vista que os custos para o segmento estariam crescendo acima do esperado devido ao mercado muito aquecido, o que poderia levar a problemas de continuidade das empresas.

129. Porém, o arquivo principal com as informações destas revisões, (“Copy of E05 - F2 - Inspeção Física Obra e Stand2” – fl. 940) estava corrompido e não foi possível confirmar, por meio dos documentos constantes no material de trabalho da auditoria, quando teriam sido realizadas todas as visitas e revisão de orçamentos para os empreendimentos selecionados.

130. No entanto, em arquivos apartados, referentes à revisão do empreendimento Domo Business (fl. 955-984), a equipe da E&Y, após visita ao empreendimento realizada em 13.12.2011, teria constatado a existência de um aumento no orçamento de R\$ 21.967.260,17:

“A revisão do orçamento da obra ocorre trimestralmente uma vez que está ligada ao andamento da obra, observa-se que, corrigindo o Orçamento Inicial, através dos índices INCC, o valor esperado é de R\$ 228.328.381,67. Entretanto, as projeções da gestão de obra, registradas no Relatório de Acompanhamento Mensal de Dez/11, e que tem Aditivos Contratuais indicam um custo final de R\$ 250.295.641,84, ou 9,62% a mais que a meta para o Orçamento Revisado (Previsto).”

131. Não foi possível localizar, nos servidores da E&Y, a maioria das caixas de emails desejadas, mas, entre os emails localizados, havia uma mensagem do auditor sênior responsável pela Agre, datada de 17.01.2012, acompanhada de uma apresentação de título “*Agre Empreendimentos Imobiliários S/A – Reunião 07 de dezembro de 2011 – Assuntos para discussão*” (fls. 947-950).

132. A apresentação relacionava alguns pontos de auditoria e trazia, como um dos principais assuntos, especificamente, a gestão de orçamento de obras, onde constava a informação que o grupo Agre teria apresentado complementos constantes nos custos, cujo “Valor Envolvido” seria de R\$222 milhões, ou seja, praticamente idêntico à revisão anunciada em abril, que foi de R\$222,15 milhões:



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Pontos de auditoria			
Principais assuntos			
Ponto	Assunto	Valor envolvido	Descrição
1	Gestão dos orçamentos - complementos frequentes	MR\$ 222 no 3º trim/ 11	Desde o 4º trimestre de 2010 o Grupo Agre vem identificando complementos de custo orçado para os projetos em andamento. No 3º trimestre de 2011 foi realizado um complemento relevante e na maioria dos casos se tratava de empreendimentos a serem entregues no curto prazo. Itens para discussão: concentração de ajustes em obras oriundas da KS; sinergia entre os controles da contabilidade x engenharia/gestão de obras; acesso restrito aos responsáveis pela engenharia/gestão de obras; complementos de orçamento não considerados?
2	SAP - <u>Go Live</u>	-	Resultado do “projeto conciliação” Carga de dados – consistência O que é SAP e o que está fora? Trabalhos de auditoria x estrutura interna x mudanças de pessoas e controles
3	Impostos diferidos ativos	MR\$ 21	Concentrado na <u>Asacor</u> (MR\$ 13) e Agre (MR\$ 6) Mudança do regime tributário x racional econômico
4	Fragilidades na documentação contábil	-	Falta de diversos documentos: orçamentos validados/assinados; memoriais de incorporação de empreendimentos recém lançados; alterações societárias mantidas na forma de minuta; controle das contingências; securitização
5	<u>Goodwill</u>	-	A maioria possui vida útil definida Principal valor se refere a <u>Setin</u> – aproximadamente MR\$ 38 Estudos para amortização não estão formalizados (mas precisam estar)

133. Ressaltou a SPS em seu relatório que, em 17.01.2012, ao solicitar a preparação da apresentação para reunião sobre a Agre, o auditor teria enviado a seu par um documento que teria sido preparado para uma reunião similar, só que no mês anterior, 07.12.2011, já contendo a menção de “orçamentos não considerados” na ordem de R\$ 222 milhões.

134. Embora a SPS não tenha obtido comprovação da realização da reunião de 07.12.2011, ele apontou que haveria evidências de que ocorreu a reunião com a equipe da PDG em 18.01.2012, destacando-se a participação da *controller* da PDG, subordinada ao diretor financeiro, João Mallet, ocasião em que a equipe da E&Y teria solicitado que fossem apresentadas datas para respostas aos diversos questionamentos apresentados. Em 24.01.2012, a *controller* teria respondido à solicitação e, em relação às obras, indicado que as explicações sobre reajustes nos orçamentos seriam apresentadas ainda no mês de janeiro de 2012 (fls. 952-954).

VI.3. DA INSPEÇÃO NA PDG

135. Foi também realizada inspeção na sede da PDG em São Paulo, buscando colher documentos e mensagens eletrônicas. Novamente, devido ao tempo transcorrido entre os fatos analisados e a inspeção, não teriam sido localizados todos os documentos solicitados, tais como caixas de emails dos acusados e arquivos dos servidores da Agre.

136. Entre os e-mails localizados, destaca-se um datado de 02.12.2011, no qual o gerente de planejamento e controle de obras da Agre, F. B., recebeu a informação de que seis



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

empreendimentos que tinham as obras terceirizadas, geridas por uma única sociedade, teriam um desvio no custo de mais de R\$ 35 milhões de reais (fl. 938).

137. Outros e-mails de F. B. (fls. 985 a 991) confirmariam a existência de reuniões mensais, ainda em 2011, organizadas pelo Instituto de Desenvolvimento Gerencial (INDG)¹⁵, nos quais seria discutido com a PDG, entre outros assuntos, o Relatório de Acompanhamento Mensal (RAM) e os orçamentos de obras.

138. Não teria sido possível localizar atas das reuniões mensais organizadas pelo INDG, ou cópias dos RAMs. Porém, pela análise das mensagens, a SPS concluiu que havia, por parte do gerente F. B., preocupação em mensalmente atualizar a diretoria da PDG sobre as obras com projeções e informações fidedignas de orçamento e andamento (fls. 985-991).

139. Quanto ao momento em que os Acusados tomaram ciência da necessidade de redução do VGV de lançamentos para 2012, as diligências não localizaram nos emails e arquivos analisados qualquer evidência de discussão sobre a referida alteração nem quando poderiam ter ocorrido ou quem delas participado.

VI.4. DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS

140. Visando a entender melhor os documentos localizados e como foi o processo de revisão de orçamentos e de auditoria ocorridos no período de outubro de 2011 a abril de 2012, foram tomados depoimentos de ex-funcionários da Agre e da PDG.

VII. **DA MANIFESTAÇÃO DOS ACUSADOS SOBRE AS DILIGÊNCIAS**

141. Os Acusados alegaram que as diligências foram conduzidas sem atendimento ao disposto no art. 23 da Deliberação CVM nº 538/08¹⁶, o que teria feito com que as perguntas dos inspetores nos depoimentos colhidos tivesse sido feitas de forma enviesada e sem as defesas pudessem colocar seus próprios quesitos.

VII.1. FREDERICO CUNHA

142. Frederico Cunha manifestou-se em relação às diligências (fls.1003-1036) alegando que elas comprovariam o atraso das demonstrações financeiras em abril 2012 e que o valor da revisão de orçamentos verificadas no 4T11 e seu impacto somente teriam sido conhecidos no final de março de 2012.

¹⁵ Atualmente denominado Instituto Falconi.

¹⁶ Art. 23. O acusado, conforme o tipo de prova a ser produzida, será informado da data e local em que ela será colhida, para que possa, querendo, pessoalmente ou por intermédio de seu representante legal, acompanhar sua produção.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

143. Nesse sentido, planilha “E05 – F2 – Inspeção Física Obra e Stand” constante do CD à fls. 940 registraria visitas a obras realizadas nas primeiras semanas de março, quando teria sido verificada a necessidade da revisão de orçamentos de R\$ 222 milhões.

144. Sua função como diretor de investimentos e acompanhamento gerencial envolveria o acompanhamento dos projetos imobiliários da PDG com enfoque em retorno de investimento e não em repercussões contábeis.

145. Os indícios de que teria conhecimento da revisão de orçamentos se refeririam às discussões habituais de orçamentos entre as áreas responsáveis e os auditores. Tais indícios já teriam sido analisados no RJ2014/7352, no qual o acusado foi absolvido, tendo o Colegiado da CVM concordado que os indícios não autorizariam a conclusão da Acusação por se referirem unicamente à habitual revisão de orçamentos e não àquela do final de elaboração das demonstrações anuais de 2011.

146. Acrescenta que teria agido nos primeiros meses de 2012 exatamente da maneira que haveria agido anteriormente, depois que o período de restrição para negociar ações no âmbito de *stock option* se encerrasse, vendendo todas as suas ações quando a cotação permitisse rendimento positivo.

VII.2. MICHEL WURMAN

147. Michel Wurman manifestou-se no mesmo sentido (fls.1037-1060), reiterando que os documentos obtidos nas inspeções provariam que a intensidade da revisão de orçamentos e o quanto ela impactaria no resultado do 4º trimestre teria sido conhecida na reta final do fechamento das demonstrações relativas ao exercício de 2011.

148. O texto da apresentação junto à mensagem interna dos auditores na qual constava tabela com o apontamento “222M/3ºTri” não autorizaria a conclusão dos inspetores de que esse valor se referiria a uma pendência. Haveria referência expressa a um complemento relevante que realizado no 3º ITR de 2011, não constando ali que o valor precisava ser reconhecido. Além disso, o valor também poderia corresponder ao acumulado de revisões desde 2010, já que o texto teria se referido a revisões constantes realizadas desde tal ano.

149. O acusado, à época do 3º ITR, não possuiria atribuições financeiras, de modo que não saberia esclarecer ao que se referiria o valor citado, mas seria certo que não estaria relacionado ao valor de revisão que impactou o balanço de fechamento de 2011, principalmente devido à redação da apresentação.

150. O texto do slide seguinte à apresentação detalharia o que se poderia esperar para o balanço de 2011 e deixaria claro que os auditores discutiriam recorrentemente a revisão de orçamentos, solicitando um maior aprofundamento e novas análises para os trabalhos relativos às demonstrações anuais.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

151. A apresentação final usada pela E&Y com a PDG corroboraria a informação de que em janeiro nada se sabia sobre a revisão de orçamentos, sendo que, apesar do item “revisão de orçamentos” estar previsto para ocorrer em dezembro de 2011 e janeiro de 2012, seu status permaneceria suspenso (“on hold”).

152. Posteriormente, a PDG teria enviado essa apresentação para a E&Y, com suas expectativas de prazos, indicando que a revisão de orçamentos se iniciaria em 20 de fevereiro, sendo que a previsão de entrega dos consolidados se daria somente em 27 de fevereiro, a reunião de fechamento no dia 20 de março e o envio das demonstrações à PDG em 23 de março de 2012.

153. A planilha “E05 – F2 – Inspeção Física Obra e Stand” também indicaria que, em março, os orçamentos ainda estariam em fase de revisão, pois conteria relatórios sobre as visitas dos auditores sem qualquer indicação de data ou referência a março de 2012.

154. Além disso, o impacto de uma revisão de orçamento dependeria de outras variáveis como estágio da obra, tipo de empreendimento e percentual em que tal empreendimento seria apropriado nos resultados da PDG.

155. As notas explicativas 8.b e 8.c nos ITR e DF de 2011 trariam a posição de controladas que executavam obras, sendo que muitos não seriam 100% reconhecidas pela PDG por serem obras realizadas em parceria.

156. O fato de haver discussões constantes de revisão de orçamentos registrados nos e-mails e reunião citados pela Acusação, nos quais o acusado não teria participado diretamente, não autorizaria a conclusão de que essas discussões permitiriam antecipar a revisão de orçamentos ocorrida nos trabalhos de fechamento das DFs de 2011.

157. O consolidado de 2011 seria o primeiro a partir do SAP, sendo que esse trabalho de integração de todas as empresas da PDG no sistema teria sido árduo, complexo e demorado. A divulgação de demonstrações não auditadas faria prova de que a Companhia teria tido a preocupação de informar o mercado tão logo fosse capaz de concluir suas demonstrações financeiras, atrasadas em função do SAP.

158. O acusado também já teria sido absolvido da acusação de falha informacional por não ter antecipado ao mercado a revisão de orçamentos verificada no encerramento de 2011 pelo Colegiado da CVM (PAS 2014/7352). Por fim, Michel Wurman destacou que não teria se envolvido ou participado de reuniões no curso da elaboração das demonstrações financeiras anuais, somente participado do seu fechamento.

VII.3. CAUÊ CARDOSO

159. Em sua manifestação, Cauê Cardoso também alegou que a apresentação anexa à mensagem do auditor, em dezembro de 2011, falaria de R\$ 222 milhões tratando do 3º ITR/2011 e não do 4º ITR/2011 (fls.1067-1077).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

160. Apontou que constaria no último slide da apresentação de 18.01.2012 o cronograma tentativo de fechamento das demonstrações financeiras da Agre e ali constaria expressamente que a expectativa de fechamento para envio a PDG seria de 20 de março de 2012.

161. No mesmo sentido, o e-mail de fls. 757 provaria que a primeira versão das demonstrações financeiras da Agre só teria sido elaborada em 21.03.2012 pela administração da Agre e as demonstrações financeiras consolidadas da PDG em 26.03.2012.

162. Por fim, o membro do conselho fiscal teria solicitado reunião com a Companhia e auditores em 03.02.2012, da qual participou, a fim de melhor entender como teriam sido realizados os trabalhos durante o ano de 2011 e como estariam as providências para as demonstrações do 4º trimestre de 2011, enviando, ao final, resumo por e-mail, o qual a Acusação teria chamado de ata.

163. Esta reunião de trabalho realizada em 03.02.2012 teria apenas descrito as providências que seriam necessárias para que as demonstrações financeiras fossem preparadas dentro do prazo legal. No relato, o conselheiro fiscal teria feito questão de destacar que ainda não havia sido apurado o impacto das revisões orçamentárias de obras.

VII.4. JOÃO MALLET

164. João Mallet também se manifestou quanto às diligências alegando inicialmente que teria sido absolvido por unanimidade no mesmo processo RJ2014/7352(fl.s.1078-1097).

165. Alegou que, sendo diretor financeiro da *holding* à época dos fatos, não lidaria com questões operacionais, entrando em pontos importantes nas subsidiárias apenas quando surgissem. Afirmou que não teria tido acesso ao e-mail apontado no relatório entre integrantes da E&Y cujo anexo seria uma minuta preliminar às questões para fins de DF 2011, justamente por se tratar de uma minuta interna da empresa de auditoria.

166. Além disso, o acusado reitera não ter participado da reunião de 18.01.2012. Acrescenta que ainda que tivesse discutido com a *controller*, sua subordinada, os assuntos tratados com a E&Y nesta reunião, pela relação de hierarquia profissional ela só poderia comentar sobre o que havia recebido, e a versão final da apresentação não conteria números de revisão de orçamentos, em especial o de R\$ 222 milhões constantes da apresentação de 07.12.2011.

167. O slide 3 desta minuta de 07.12.2011 trataria de valores absorvidos no 3º trimestre de 2011 e que, portanto, nada teriam a ver com a revisão de custo de obras identificada em março de 2012.

168. Corroborando o raciocínio acima, anexou e-mail de 04.11.2011 (fls. 1096-1102), em que a E&Y teria enviado para a PDG dois arquivos contendo “assuntos e pendências em discussão”. No referido documento, haveria comentário tratando da “análise da engenharia” que denotaria “a revisão do custo orçado e conclusão da contabilidade para os efeitos”:



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

“Neste trimestre foi complementado R\$ 146 milhões no orçamento e reduzido uns R\$ 80 milhões. Conseguimos estas informações em reunião, porém ainda não recebemos a lista.

A explicação dos ajustes ainda será formalizada pelo cliente para a nossa análise, contudo a análise por parte deles remete a mudança de estimativa”.

169. O valor de re-orçamento tratado no e-mail seria de R\$ 226 milhões, pois englobaria toda a variação positiva ou negativa, e considerando-se a redação, tratar-se-ia de uma estimativa a ser refinada até a divulgação do 3º ITR, onde, pela planilha de 07.12.2011, se chegou ao montante de R\$ 222 milhões, que defende ter sido absorvido no 3º trimestre.

170. Acrescenta que, uma vez havendo um valor importante de re-orçamento, definido pela administração e pelo seu auditor externo em 04.11.2011, a não absorção deste valor já no 3º ITR acarretaria na inclusão de um parecer com ressalva, o que não ocorreu.

171. Apesar de semelhante, o valor contido no slide 3 da minuta de apresentação e o valor de R\$ 222,15 milhões, referente ao impacto negativo da PDG divulgado em 04.04.2012 não tratariam dos mesmos custos.

172. Na reunião de 03.02.2012, de que participou, teria havido a exposição, ao conselheiro fiscal, do plano de trabalho que seria feito para auditoria das DF 2011, que ainda estaria em fase preliminar.

173. Alega que a menção na ata de tal reunião às “obras que tinham custos subestimados” e que “tiveram o custo orçado ajustado” se referiria aos resultados dos 1º, 2º e 3º trimestres de 2011, anteriores ao 4º ITR/2011. Tanto seria assim que, em 09.03.2012, a equipe da E&Y teria entrado em contato com a PDG para agendar visitas às obras pela equipe de engenharia.

174. Ao analisar o documento da EY que trata do empreendimento Domo Business, a SPS teria concluído de forma equivocada que tal valor se referiria ao re-orçamento a ser lançado nas DFs 2011, mas não teria reparado que, na verdade, haveria dois aditivos de contratos referentes ao empreendimento: um assinado em 2010, que teria tratado de re-orçamento de R\$ 13,8 milhões e outro referente a dezembro de 2011 no valor de R\$ 3 milhões (fls. 959v).

VII.5. MARCUS SÁ

175. Marcus Sá manifestou-se reafirmando que suas atribuições consistiriam em coordenar as rotinas administrativas da PDG, tais como desenvolvimento de sistemas de informática, contratação e gerenciamento pessoal. Apontou que em nenhum dos documentos obtidos nas diligências haveria menção ao nome do acusado (fls.1110-1119).

176. O plano de opções da PDG representaria parcela relevante – cerca de 60% - da remuneração dos executivos da Companhia e o preço de exercício dessas opções – aproximadamente R\$ 6,00 por ação – seria considerado relativamente alto, o que faria com que em determinados períodos a opção ficasse *out of money* e perdesse valor.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

177. O acusado também reafirmou que teria comprado ainda mais ações da PDG no dia 29.02.2012, antes, portanto, da divulgação das demonstrações financeiras, somente vendendo-as em junho de 2013, com prejuízo de R\$ 312.463,73.

178. Segundo seu entendimento, teria sido a dificuldade de implementar o sistema SAP que teria ocasionado o atraso no fechamento das DF daquele ano de 2011. Mais especificamente, as dificuldades compreenderiam (i) a gestão de obras de terceiros e a implementação do SAP na Agre; (ii) a adaptação do sistema às especificidades da Agre; e (iii) em dezembro de 2011, a implementação em curso do SAP na Agre, que fez com que, nos meses seguintes de 2012, volume considerável de informações ainda precisasse ser inserido.

VII.6. JOSÉ GRABOWSKY

179. Por fim, José Grabowsky manifestou-se alegando que, primeiramente, o Colegiado da CVM já teria reconhecido, no PAS RJ2014/7352, que os quatro indícios usados para se concluir que ele poderia antecipar a informação prestada em abril de 2012 não seriam suficientes (fls.1122-1147).

180. A revisão do *guidance* de 2012 teria decorrido do volume de lançamentos verificado ao longo do primeiro trimestre e do seu impacto na projeção de vendas. Nos anos anteriores, a Companhia viria conseguindo alcançar o *guidance* de lançamentos, sempre divulgando antes do início do exercício, o que se mostraria possível quando o resultado no primeiro trimestre apontasse lançamentos correspondentes a 18% do *guidance*.

181. Ao final do primeiro trimestre de 2012, porém, os lançamentos alcançaram apenas 11,9% do *guidance* e, mesmo após revisão, o volume de lançamentos do primeiro trimestre teria sido de 14% do *guidance*:

Tabela 13: *Guidance* de lançamentos da PDG nos primeiros trimestres de 2009 a 2012

Período	Lançamentos (em milhões R\$)	<i>Guidance</i> (em bilhões R\$)	Média <i>Guidance</i> (em bilhões R\$)	% Lançado no 1T
1T09	472	2 a 3	2,5	18,9%
1T10	846	4,3 a 4,8	4,5	18,6%
1T11	1.760	9 a 10	9,5	18,5%
1T12 (original)	1.190	9 a 11	10	11,9%
1T12 (revisto)	1.190	8 a 9	8,5	14,0%

182. Esta informação, por outro lado, não estaria disponível com antecedência porque, pela dinâmica do mercado para imóveis novos, no primeiro trimestre do ano, os lançamentos e as vendas se concentrariam no final do período.

183. Asseverou não ter recebido o e-mail com a apresentação que seria pauta da reunião de 18.01.2012 e, mesmo assim, esta apresentação não conteria referência a qualquer valor



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

relativo à revisão de orçamentos das obras. Ao contrário, a versão final da apresentação, em relação ao tema “*orçamento de obras*” indicaria a necessidade de “*análises dos processos, revisão dos orçamentos e inspeção física de obras*”, estando o assunto “*on hold*”.

184. O acusado – ou qualquer outro administrador ou empregado da PDG – não teria recebido nem tomado conhecimento da mensagem do dia 17.01.2012, trocada entre profissionais da E&Y e na qual estava anexa apresentação de 07.12.2011, onde constava o 3º trimestre de 2011 como o período de referência para os complementos de custos além dos orçados. Este fato provavelmente significaria que tais custos incorridos e seus impactos já teriam sido reconhecidos no resultado do trimestre anterior.

185. No item 1 da mesma apresentação constava a menção a complementos no terceiro trimestre de 2011 que, na maioria dos casos, se referiria a “empreendimentos a serem entregues no curto prazo”.

186. Próximo à conclusão de determinadas obras, teria se verificado a necessidade de um gasto adicional, além do previsto, para finalizar as construções. O impacto dessas despesas não previstas teria se refletido no caixa da Companhia, mas também teria sido acrescido no custo de aquisição do ativo no patrimônio de cada Sociedade de Propósito Específico, com reflexo no balanço da PDG.

187. Os R\$ 222 milhões referenciados na minuta de apresentação se refeririam a custos já incorridos além dos orçados pela Agre e não à revisão dos orçamentos das obras que impactariam o resultado da PDG. Isso se evidenciaria com a constatação de que a minuta de apresentação com referências aos R\$ 222 milhões se referiria à Agre, enquanto os R\$ 222,15 milhões de reforço no orçamento seriam da PDG.

188. Considerando que a Agre representaria aproximadamente 40% do VGV da PDG, para que fosse possível o entendimento da SPS, a necessidade de reforço de orçamento de todas as demais obras da PDG, com exclusão da Agre, deveria ser zero.

189. A versão da apresentação juntada a fls. 952/954 seria a da ata de reunião enviada pela E&Y à PDG antes da reunião de 18.01.2012, sendo que o documento ainda teria diversos itens a serem preenchidos pela equipe da PDG. Segundo o teor do arquivo no CD juntado à fls. 940, no que se refere aos orçamentos e à inspeção física das obras, teria havido postergação da previsão original, estimando-se a conclusão daquela atividade para a semana de 20 de fevereiro.

190. Em relação ao empreendimento Domo Business, o acréscimo citado pela SPS teria sido calculado sobre o valor original do contrato, celebrado em 2008, porém, teriam sido assinados dois termos aditivos posteriormente. Ou seja, parcela substancial do acréscimo de preço deste empreendimento já haveria sido reconhecida na contabilidade em dezembro de 2010, não havendo qualquer impacto sobre o resultado de 2011.

191. Nos contratos com a construtora Bueno Netto, cujos empreendimentos teriam sido mencionados na mensagem eletrônica de fls. 938, com quem a Agre manteria parceria à época,



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

para assegurar um maior alinhamento de interesses, a construtora deteria uma participação nos empreendimentos por ela construídos. Em tais contratos, a construtora asseguraria o orçamento e seu eventual descumprimento seria garantido pela participação detida na SPE titular do empreendimento. Mesmo que houvesse um acréscimo de preço, isso seria neutro para a PDG já que ela aumentaria sua participação em detrimento da participação da construtora.

192. Além disso, o acréscimo de preço no custo das obras de alguns empreendimentos seria parte da rotina das incorporadoras, não sendo cabível concluir, a partir da constatação de que seis ou sete empreendimentos exigiriam algum tipo de acréscimo no orçamento, que todos os demais estariam em situação semelhante.

193. Em relação às reuniões do Instituto de Desenvolvimento Gerencial – INDG, das quais o acusado teria participado, embora elas ocorressem mensalmente, os assuntos tratados seriam abrangentes, sem discussões aprofundadas sobre orçamentos de obras.

194. Por fim, a consistência da conduta do acusado, que teria alienado ações pelo exercício do *stock option*, revelaria que ele teria vendido para monetizar parcela relevante da sua remuneração como diretor presidente.

VIII. DO DESPACHO SOBRE AS PROVAS PRODUZIDAS NAS DILIGÊNCIAS

195. Em vista da alegação dos Acusados de que não foi atendido, nas diligências da SPS, o disposto no art. 23 da Deliberação CVM nº 538/08, determinei, em 29.08.2018 (fls. 1.162-1.163), o desentranhamento de todos os depoimentos coletados no curso das referidas diligências, por considerar que as circunstâncias que permeiam a produção da prova testemunhal requeriam que eles tivessem sido intimados para acompanhar sua produção e formular perguntas, caso tivessem interesse.

196. Em relação às provas documentais, a ausência de intimação aos acusados para o acompanhamento de sua produção não lhes retira a higidez e, por esse motivo, mantive-as nos autos em sua integralidade, ressaltando, também, que todos os acusados, devidamente intimados, sobre elas se manifestaram.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2018.

HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA
DIRETOR RELATOR



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2014/3616

Reg. Col. nº 9415/2014

Acusados: José Antonio Tornaghi Grabowsky
Michel Wurman
João Miguel Mallet Racy Ferreira
Cauê Castello Veiga Innocencio Cardoso
Frederico Marinho Carneiro da Cunha
Marcus Vinícius Medeiros Cardoso de Sá

Assunto: Negociação com ações e derivativos nelas referenciados, por administradores de posse de informação privilegiada, em infração ao art. 155, § 1º, da Lei nº 6.404/76 combinado com o art. 13 da Instrução CVM nº 358/02.

Diretor Relator: Henrique Machado

VOTO

I. OBJETO E ORIGEM

1. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de Relações com Empresas (“SEP” ou “Acusação”) para apurar a responsabilidade de ex-administradores da PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações (“Companhia” ou “PDG”) pela negociação de valores mobiliários de emissão da Companhia de posse de informações relevantes sobre a sociedade, antes de sua divulgação ao mercado em 04.04.2012, em suposta infração ao art. 155, §1º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976,¹ e ao art. 13 da Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002.²

¹ “Art. 155. §1º Cumpre, ademais, ao administrador de companhia aberta, guardar sigilo sobre qualquer informação que ainda não tenha sido divulgada para conhecimento do mercado, obtida em razão do cargo e capaz de influir de modo ponderável na cotação de valores mobiliários, sendo-lhe vedado valer-se da informação para obter, para si ou para outrem, vantagem mediante compra ou venda de valores mobiliários.

² “Art. 13. Antes da divulgação ao mercado de ato ou fato relevante ocorrido nos negócios da companhia, é vedada a negociação com valores mobiliários de sua emissão, ou a eles referenciados, pela própria companhia aberta, pelos acionistas controladores, diretos ou indiretos, diretores, membros do conselho de administração, do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária, ou por quem quer que,



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

2. Foram acusados o então Diretor Presidente, José Antonio Tornaghi Grabowsky (“José Grabowsky”), o Diretor Vice Presidente e de Relações com Investidores, Michel Wurman, o Diretor Financeiro, João Miguel Mallet Racy Ferreira (“João Mallet”), o Diretor Jurídico, Cauê Castello Veiga Innocência Cardoso (“Cauê Cardoso”), o Diretor de Investimentos e Acompanhamento Gerencial, Frederico Marinho Carneiro da Cunha (“Frederico Cunha”), e o Diretor Administrativo Operacional, Marcus Vinícius Medeiros Cardoso de Sá (“Marcus Sá”), em conjunto, “Acusados”.

II. DOS FATOS E DA ACUSAÇÃO

II.1. INTRODUÇÃO

3. A PDG, companhia aberta sem controle definido e atualmente em recuperação judicial, de cujo objeto social faz parte a incorporação imobiliária e a participação em outras sociedades que atuem no setor imobiliário, possuía, à época dos fatos, entre outras, as unidades de negócios Godfarb, CHL, PDG São Paulo e Agre, esta última incorporada em junho de 2010 e formada pela combinação das operações das incorporadoras Agra, Abyara e Klabin Segall.³

4. Em 04.04.2012, a Companhia, que desde a abertura de seu capital em 2007 apresentava crescentes resultados positivos em seus negócios,⁴ divulgou resultados preliminares não auditados referentes ao exercício social de 2011 (fls. 141-145), informando um *“impacto negativo não recorrente no 4T11 de R\$ 222,15 milhões devido à revisão de orçamento de projetos com obras terceirizadas”* (fl. 142).⁵

5. Também foi informado que, após a mencionada revisão de orçamentos, o lucro líquido do 4º trimestre de 2011, que antes dos ajustes seria de R\$ 102,316 milhões, reverteu-se para um prejuízo de R\$ 20,377 milhões (fl. 143-v).

6. Na apresentação desses resultados (fl. 140), o Diretor Presidente José Grabowsky afirmou que *“parcela das obras que ficaram com terceiros apresentam atrasos e custos não previstos anteriormente. Com o intuito de refletir isso, decidimos revisar os orçamentos em R\$ 222 milhões, sendo o efeito no resultado de R\$ 140 milhões.”* Também informou que, de modo a priorizar as vendas e não o crescimento, a Companhia diminuiu para a faixa de R\$ 8-9 bilhões o *guidance* de seu valor geral de vendas lançado (“VGV”)⁶ para 2012 (fl. 140-v), cuja previsão anterior, divulgada em 14.11.2011 no Sistema IPE desta Autarquia, era de R\$ 9-11 bilhões. A

em virtude de seu cargo, função ou posição na companhia aberta, sua controladora, suas controladas ou coligadas, tenha conhecimento da informação relativa ao ato ou fato relevante.”

³ Fonte: Formulário de Referência de 2011, arquivado no Sistema IPE em 16.01.2012.

⁴ Quanto à evolução dos resultados da PDG desde a abertura de seu capital, reporto-me aos itens 3 a 6 do Relatório que acompanha esse Voto.

⁵ Os resultados definitivos e auditados foram divulgados no Sistema IPE um dia depois, em 05.04.2012.

⁶ O VGV é o valor total a ser potencialmente obtido por uma incorporadora pela venda de todas as unidades lançadas de seus empreendimentos.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

informação sobre a revisão do *guidance* também foi divulgada, na mesma data, como Fato Relevante (fl. 387)

7. As demonstrações financeiras definitivas e auditadas do exercício de 2011 foram publicadas pela PDG no dia seguinte, em 05.04.2012, e o relatório da administração que as acompanhou reiterou que obras terceirizadas, cujo maior volume se encontrava na Agre, trouxeram alguns danos e acarretaram efeitos não provisionados, levando a que a Companhia procedesse a uma revisão dos orçamentos daquelas obras no montante de R\$ 222,15 milhões.

8. O relatório da administração também registrou que os esforços da Companhia para 2012 estariam focados nos ganhos de eficiência interna e que, por isso, decidiu-se pela revisão do *guidance* de lançamentos para a faixa entre R\$ 8-9 bilhões.

9. Em resumo, a PDG divulgou ao mercado, em 04.04.2012, duas decisões sobre seus negócios que, em virtude da anterior performance econômica da Companhia, extremamente positiva, eram capazes de influenciar negativamente a cotação de seus papéis e que, dessa forma, se enquadram no conceito de fato relevante trazido pelo art. 2º da Instrução CVM nº 358/02⁷: uma revisão de orçamentos de obras terceirizadas, que transformou em prejuízo o lucro anteriormente previsto para o 4º trimestre de 2011, e a redução significativa na projeção de lançamentos e vendas de imóveis para 2012, em relação ao anteriormente anunciado.

10. Contudo, antes desses anúncios, mais especificamente entre janeiro e março de 2012, os Acusados alienaram expressivas quantidades de valores mobiliários de emissão da Companhia, consolidadas na tabela abaixo:

Tabela 1: Alienações de ações feitas pelos Acusados no primeiro trimestre de 2012

Diretor	Início das vendas	Término das vendas	Quantidade alienada	Montante recebido (R\$)
José Grabowsky	23.01.2012	09.03.2012	3.115.000	23.852.943,59
Michel Wurman	26.01.2012	08.03.2012	2.625.418	20.231.450,34
João Mallet	26.01.2012	02.03.2012	1.372.614	10.716.327,00
Cauê Cardoso	08.02.2012	02.03.2012	703.652	5.557.595,08
Frederico Cunha	13.02.2012	09.03.2012	1.800.000	14.175.183,50
Marcus Sá	27.01.2012	-	110.000	826.345,00

11. A SEP considerou determinados fatos e documentos, que serão analisados no curso deste voto, como sendo indícios que, avaliados em conjunto, fariam prova de que os Acusados já

⁷ “Art. 2º. Considera-se relevante, para os efeitos desta Instrução, qualquer decisão de acionista controlador, deliberação da assembleia geral ou dos órgãos de administração da companhia aberta, ou qualquer outro ato ou fato de caráter político-administrativo, técnico, negocial ou econômico-financeiro ocorrido ou relacionado aos seus negócios que possa influir de modo ponderável: I - na cotação dos valores mobiliários de emissão da companhia aberta ou a eles referenciados; II - na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter aqueles valores mobiliários; III - na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular de valores mobiliários emitidos pela companhia ou a eles referenciados.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

teriam conhecimento da revisão de orçamentos de obras de terceiros anunciada no começo de abril de 2012, quando fizeram seus negócios.

12. De acordo com a área técnica, mesmo que eles não soubessem do valor exato da revisão, o simples fato de terem conhecimento sobre a sua necessidade já seria, por si só, um indicativo de vedação da negociação com ações de emissão da Companhia, tendo em vista que essa informação ainda não havia sido divulgada ao mercado.

13. No tocante à revisão para baixo do *guidance* de 2012, a SEP afirmou não ser razoável que ela tenha sido deliberada somente após 09.03.2012, data em que os administradores encerraram seus negócios com ações da Companhia.

14. Essas conclusões levaram a área técnica, após analisar as operações e os perfis pregressos de investimento dos Acusados, a instaurar contra eles o presente processo administrativo sancionador, acusando-os de uso indevido de informações privilegiadas, em infração ao art. 155, §1º, da Lei nº 6.404/76 combinado com o art. 13 da Instrução CVM nº 358/02.

15. Após a apresentação das defesas pelos Acusados, requeri à Superintendência de Processos Sancionadores (SPS), nos termos dos artigos 20 e 21 da Deliberação CVM nº 538/08,⁸ a realização de novas diligências com o fim de apurar com maior precisão o momento em que os acusados tiveram ciência da redução do *guidance* para o VGV de 2012 da Companhia e da revisão no orçamento de obras terceirizadas (fl. 876).

16. Nos termos de meu despacho de 29.08.2018 (fls. 1.162-1.163), serão valoradas no presente voto, em acréscimo ao apontado pelo termo de acusação, somente as provas documentais obtidas pela SPS em suas diligências, sobre as quais todos os Acusados, devidamente intimados, se manifestaram.

II.2. DOS DISPOSITIVOS LEGAIS E REGULAMENTARES INFRINGIDOS

17. Do exposto anteriormente, verifica-se que o presente processo busca apurar se os Acusados, todos eles administradores da PDG, à época dos fatos, negociaram valores mobiliários de emissão da Companhia em razão do conhecimento antecipado de informações relevantes, divulgadas ao mercado após o fim de suas operações, conduta ilícita denominada *insider trading* e vedada pelo art. 155, §1º, da Lei nº 6.404/76 e pelo art. 13 da Instrução CVM nº 358/02.

18. Esses dispositivos impõem aos administradores de companhia aberta, na presença de informação relevante sobre os negócios da sociedade ainda não divulgada ao público, a proibição de negociar com valores mobiliários de sua emissão. Busca-se, com isso, preservar o princípio da igualdade de acesso à informação, garantia fundamental da confiabilidade geral do mercado.

⁸ Art. 20. É facultado ao Relator determinar a realização de diligências, além daquelas eventualmente requeridas pelo acusado.

Art. 21. As diligências, quando necessárias, poderão ser realizadas por qualquer das Superintendências ou pela PFE, a critério do Relator.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

19. Pela redação do §1º do art. 155 da Lei, para que determinada negociação de valores mobiliários por parte de administrador de companhia aberta se configure como um *insider trading*, é necessário haver a confluência dos seguintes elementos: (i) a existência de informação relevante e ainda não divulgada ao público; (ii) o acesso à informação privilegiada; e (iii) a efetiva utilização da informação na negociação, com o objetivo de obter vantagem.

20. Em função da gravidade do ilícito para a credibilidade do mercado de capitais, bem como da dificuldade em se comprovar a intenção dos agentes em auferir vantagem indevida e o exato momento em que eles tiveram acesso à informação, a Instrução CVM nº 358/02 estabelece algumas presunções, baseadas na experiência empírica do que ordinariamente ocorre, que instrumentam a atividade sancionadora da Autarquia e orientam o trabalho da acusação.

21. Conforme colocado pelo Diretor Relator Pablo Renteria no voto condutor do PAS CVM nº 2011/3823, julgado em 09.12.2015, a norma regulamentar reconhece que “*a relação mais ou menos estreita mantida pelo acusado com a companhia à época dos fatos autoriza a presunção de determinados fatos que integram a configuração da prática de insider trading*”.

22. Assim, para administradores de companhia aberta, denominados, juntamente com outros agentes, *insiders* primários, por sua proximidade com os negócios da sociedade,⁹ o art. 13 da Instrução CVM nº 358/02, ou mais especificamente, o seu *caput*, impõe duas presunções: (i) a de que eles têm acesso às informações relevantes da companhia, antes de sua divulgação ao mercado, e (ii) a de que, quando negociam na presença de informação relevante ainda sigilosa, eles se utilizam dela em seus negócios, para obter vantagem.¹⁰

23. Logo, se determinado administrador de companhia aberta negociar valores mobiliários de sua emissão, ao tempo em que existam fatos não divulgados ao público capazes de influenciar as respectivas cotações, presume-se que sua atuação foi irregular, pois terá sido feita de posse da informação relevante sigilosa e com o objetivo de auferir lucros.

24. Essas presunções são, no entanto, relativas, *juris tantum*, e podem se desfazer em favor do administrador caso ele demonstre o contrário, provando que não tinha conhecimento da informação ou que sua decisão de negociar os valores mobiliários de emissão da companhia não decorreu da informação privilegiada de que tinha conhecimento e elucidando os motivos que o levaram a realizar a negociação questionada.¹¹

⁹ Outros *insiders* primários são, no teor do art. 13, *caput*, da Instrução CVM nº 358/2002, a própria companhia aberta, os acionistas controladores, diretos ou indiretos, e membros de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária.

¹⁰ Nos termos do voto do Diretor Relator Gustavo Machado Gonzalez, no julgamento do PAS CVM nº RJ2015/13561, em 20.02.2018, tratam-se, a primeira e a segunda, respectivamente, de uma presunção de acesso à informação e de uma presunção de uso da informação.

¹¹ A respeito dos elementos caracterizadores do *insider trading* e das presunções que a norma regulamentar da CVM estabeleceu, v., entre outros, os votos condutores do PAS CVM nº 17/2002, Dir. Rel. Wladimir Castelo Branco Castro, j. 25.10.2005; PAS CVM nº 04/2004, Dir. Rel. Marcelo Fernandez Trindade, j. 28.06.2006; PAS CVM nº RJ2015/2666, Dir. Rel. Roberto Tadeu Antunes Fernandes, j. 13.09.2016; PAS CVM nº RJ2011/3823, Dir. Rel. Pablo Renteria, j. 09.12.2015; PAS CVM nº RJ2014/3401, Dir. Rel. Henrique Balduino Machado Moreira, j.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

25. Dito isso, analisarei o mérito da Acusação por partes, seguindo a ordem dos elementos caracterizadores do *insider trading*, ou seja, avaliarei, primeiramente, se existiam na PDG informações relevantes sobre os seus negócios, ainda não divulgadas ao público, no período das negociações dos Acusados. Caso isso se confirme, passarei a verificar se os argumentos de defesa elidem as presunções (i) de que eles tinham conhecimento das informações quando negociaram e (ii) de que, nas negociações, houve por parte deles a efetiva utilização da informação, com o objetivo de obter vantagem indevida.

III. DO MÉRITO

III.1. DA EXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES RELEVANTES E SIGILOSAS NAS DATAS DAS NEGOCIAÇÕES

III.1.1. DA EXISTÊNCIA DA INFORMAÇÃO SOBRE A REVISÃO DOS ORÇAMENTOS

26. A SEP defende que a informação sobre a revisão de orçamentos de R\$ 222 milhões, anunciada pela PDG em 04.04.2012 e imputada, em sua maior parte, a problemas com obras da Agre conduzidas por construtoras terceirizadas, já estava disponível desde janeiro de 2012, ou seja, antes de os Acusados realizarem suas operações com ações de emissão da Companhia. O termo de acusação considera que, mesmo que eles não soubessem do valor exato da revisão, já teriam ciência de sua necessidade, quando negociaram.

27. Como mencionado, sendo os Acusados administradores da Companhia, ou seja, *insiders* primários com acesso direto às suas informações, recai sobre eles, nos termos do *caput* do art. 13 da Instrução CVM nº 358/02, a presunção *juris tantum* de que, se negociaram na presença de fato relevante não divulgado ao público, o fizeram com conhecimento da informação privilegiada.

28. O dispositivo, porém, não permite presumir a existência da informação relevante sigilosa, que deve ser demonstrada pela Acusação para que as presunções nele contidas possam ser assumidas como válidas.¹²

29. Na ausência de prova direta, a SEP toma os seguintes fatos e documentos como sendo indícios que, em conjunto, comprovariam que em janeiro de 2012 já se tinha conhecimento, na PDG, da informação sobre a revisão de orçamentos anunciada no começo de abril:

05.12.2017; PAS CVM nº RJ2014/7352, Dir. Rel. Pablo Renteria, j. 18.01.2018; e PAS CVM nº RJ2015/13561, Dir. Rel. Gustavo Machado Gonzalez, j. 20.02.2018.

¹² Conforme claramente exposto por Antonio Dellepiane: “O que é uma presunção legal, seja *juris et de jure*, seja *juris tantum*? Não é outra coisa que a determinação legal pela qual se manda haver por estabelecido algum fato sempre que outro fato indicador do primeiro haja sido suficientemente comprovado.” (Nova teoria da prova. Trad. por Erico Maciel. Campinas: Minelli, 2004, p. 132) (Grifou-se)



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

- i) a divulgação, já em 02.01.2012, do VGV atingido no 4º trimestre de 2011 e em todo o ano de 2011 (fl. 147), o que indicaria que a Companhia controlava esses dados em tempo real e que não seria razoável que ela não realizasse um controle semelhante dos custos dos empreendimentos;
- ii) a resposta da PDG a pedido de esclarecimentos da SEP, onde ela informou, em 10.09.2012, que o seu sistema de controles internos possibilitava o acompanhamento diário dos orçamentos de obras (fls. 117-119);
- iii) e-mails enviados pelo auditor independente para executivos da Companhia, informando a existência de empreendimentos com o orçamento previsto totalmente gasto (fls. 80, 98-99); e
- iv) reunião convocada por conselheiro fiscal da PDG e realizada em 03.02.2012, entre dois dos Acusados e profissionais da empresa de auditoria independente Ernst & Young Terco (“E&Y”), que tratou do assunto reavaliação de custos de obras e ajustes em orçamentos (fls. 102-104).

30. Conforme reiteradas manifestações deste Colegiado,¹³ o sistema jurídico brasileiro não estabeleceu uma hierarquia dos meios de prova, tendo todas elas o mesmo valor, entre elas a indiciária ou indireta, aquela formada por um conjunto de indícios. O indício, por sua vez, é definido pelo art. 239 do Código de Processo Penal como sendo “*a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias*”.

31. No entanto, a prova indiciária somente autoriza uma condenação “*quando representada por indícios graves, precisos e concordes que levem a uma conclusão robusta e fundamentada acerca do fato que se quer provar*”¹⁴. Esse conjunto de indícios deve, ademais, ser mais forte que outras hipóteses apresentadas pelo acusado, pois havendo contraindícios que permitam explicação mais fundamentada para os fatos sob escrutínio do julgador, impõe-se a sua absolvição, em homenagem ao princípio da presunção de inocência.¹⁵

¹³ PAS CVM nº 08/2001, j. 23/09/04, PAS CVM nº 24/2000, j. 18/08/2005, PAS CVM nº 10/2008, j. 23/11/2010, PAS CVM nº 19/09, j. 07/06/2011, PAS CVM nº 13/09, j. 13/12/2011, PAS CVM nº 13/2005, j. 25/06/2012. PAS CVM nº 08/2001, j. 23/09/04, PAS CVM nº 24/2000, j. 18/08/2005, PAS CVM nº 10/2008, j. 23/11/2010, PAS CVM nº 19/09, j. 07/06/2011, PAS CVM nº 13/09, j. 13/12/2011, PAS CVM nº 13/2005, j. 25/06/2012.

¹⁴ Voto proferido pela Diretora Norma Parente, no PAS CVM nº 24/2000, j. 18.08.2005.

¹⁵ Nesse sentido, o voto do Diretor Luiz Antônio Sampaio Campos no PAS CVM nº RJ2002/2405, j. 09.10.2003: “*As perplexidades e dificuldades que envolvem a aceitação de indícios como elementos suficientes a amparar uma condenação estão centradas no juízo de certeza que se exige para condenar e no princípio in dubio pro reo. Portanto, todo o esforço da doutrina e da jurisprudência que aceitam a condenação com base em indícios dirigiu-se para cercar a utilização de indícios da necessária segurança, como forma de conciliá-lo com o juízo de certeza e a presunção de inocência; e de se acautelar contra certos voluntarismos e evitar desvios de raciocínio.*” Na mesma linha, o voto da Diretora Relatora Norma Parente no PAS CVM nº RJ 06/1995, j. 05.05.2005: “*Os indícios possuem valor probatório suficiente para ensejar condenação. Exige-se, todavia, que tais indícios sejam convergentes e unívocos. A existência de contraindícios suficientes para inspirar dúvida nos julgadores deve conduzir à absolvição, em homenagem ao princípio da presunção de inocência.*”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

32. Nesse ponto, observo que o presente processo guarda uma particularidade: no julgamento do PAS CVM nº RJ 2014/7352, em 18.01.2018, este Colegiado, decidindo sobre acusação de ausência de divulgação, pela PDG, no 2º e no 3º ITR de 2011, de incertezas quanto a orçamentos de obras, absolveu quatro dos aqui acusados por concluir que os mesmos elementos acima relacionados não faziam prova suficiente de que, por ocasião da publicação daqueles formulários, já se tinha ciência na Companhia da necessidade de se proceder a revisões orçamentárias significativas.

33. Naquele processo, os indícios, em sua maioria, eram temporalmente muito distantes dos fatos que, com eles, se queria provar, o que lhes retirou bastante de sua capacidade probante,¹⁶ diferentemente do caso em apreço, em que são, quase todos, contemporâneos ao período em que os Acusados fizeram os negócios supostamente irregulares.

34. Em função dessa diferença e das demais provas juntadas a este processo, entendo que a conclusão a que se chegou no PAS CVM nº RJ2014/7352 não é motivo para que, de plano, se desconstituam aqueles indícios também em relação à presente Acusação, como arguíram os Acusados.

35. Aliás, por reconhecer que a prova indiciária somente se faz com um conjunto robusto de indícios, determinei à SPS, como já mencionado, a realização de diligências para coletar novos elementos de prova a respeito do momento em que os Acusados tiveram ciência da revisão no orçamento de obras conduzidas por construtoras terceirizadas.¹⁷

36. Dessa forma, em acréscimo aos elementos apontados pelo termo de acusação, considerarei também, para decidir a questão, os seguintes documentos encontrados nas diligências da SPS (fls. 878-1.010):

- i) relatório emitido pela E&Y, informando que no empreendimento Domo Business teria havido um aumento no orçamento de R\$21.967.260,17 em 2011(fl. 971);
- ii) e-mail de 02.12.2011, informando a gerente da Agre que obras de uma construtora terceirizada teriam um desvio no custo de cerca de R\$35 milhões de reais (fl. 938);

¹⁶ Nos termos do voto do Diretor Relator Pablo Renteria, “[p]ara fazer prova da disponibilidade dessa informação muitos meses antes de sua divulgação ao mercado, a SEP apresentou os indícios anteriormente analisados, que, não obstante, tomados individualmente ou em conjunto, não me convenceram da procedência da premissa adotada pela área técnica. Na medida em que não se comprovou essa premissa fundamental, a de que a Companhia já dispunha da informação sobre a necessidade de revisão de orçamentos de obras por ocasião da publicação dos Formulários ITR referentes ao 2º e 3º trimestres de 2011, cai por terra o restante da tese acusatória, de que esta divulgação seria obrigatória e de que os Acusados seriam responsáveis por ela.”

¹⁷ Para reforçar a necessidade de uma sólida comprovação prévia por parte da Acusação, em casos de *insider trading*, da existência da informação relevante, acrescento que, como Relator do PAS CVM nº RJ2014/3401, julgado em 05.12.2017, já tive a incumbência de decidir sobre a consistência de indícios que supostamente comprovariam essa existência, em datas em que *insiders* primários de determinada companhia negociaram ações de sua emissão no mercado. Na ocasião, conclui que “os elementos contrários à tese acusatória trazidos pelas defesas, confrontados com os indícios trazidos pelo termo de acusação, [conferiam] um elevado grau de certeza sobre a inexistência da referida informação”, tendo votado pela improcedência da Acusação, no que fui seguido pelo restante do Colegiado.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

- iii) e-mails trocados em 2011 entre o supracitado gerente de obras e outros profissionais da PDG, relatando a realização de reuniões mensais com empresa de consultoria gerencial, com discussões sobre orçamentos de obras (fls. 985 a 991); e
- iv) apresentação da E&Y datada de 07.12.2011, anexada a e-mail do auditor sênior responsável pela Agre para a sua equipe, contendo informação sobre complemento de custos relativo ao 3º trimestre de 2011, com valor idêntico ao da revisão de orçamentos de obras divulgada pela PDG em 04.04.2012 (fl. 947-v).

III.1.1.1. DOS INDÍCIOS APONTADOS PELO TERMO DE ACUSAÇÃO

37. Nas defesas ao termo de acusação, os Acusados alegam que a revisão de orçamentos anunciada em abril de 2012 somente teria sido identificada nas últimas semanas de março daquele ano, quando a E&Y teria conseguido finalizar os trabalhos de auditoria em obras e de levantamento dos números da Agre, que conduzia muitas obras por meio de construtoras terceirizadas, com diferentes metodologias de apuração de custos.

38. A demora em levantar as informações da controlada teria sido causada por problemas na implantação do sistema SAP, cujo início da entrada de dados, o chamado *go live*, teria se dado em dezembro de 2011 e se arrastado durante os três primeiros meses de 2012, sem que houvesse qualquer informação quanto a um possível impacto no resultado da PDG, que somente teria sido identificado nas visitas das equipes de auditoria às obras da Agre.

39. As visitas dos auditores às obras poderiam ser atestadas por e-mails presentes nos autos, o primeiro deles datado de 05.03.2012, em que eles propõem à PDG uma “*pauta para a Agre*”, da qual constava o item “*revisão orçamentária*” (fl. 84), e o segundo, datado de 08.03.2012, programando a visita a dez empreendimentos da Agre a partir de 10.03.2012, para “*constatação do estágio da obra*” (fl. 87).

40. Nesse último e-mail também estaria consignado que deveria ser feita a “*atualização das informações para ‘rodar’ a apropriação imobiliária*”, pois o sistema da Agre estaria utilizando informações de setembro de 2011.

41. Os Acusados também apontam, na mesma direção, o e-mail da E&Y à PDG, datado de 30.03.2012, informando que somente receberam o primeiro relatório sobre a Agre em 21.03.2012 e o primeiro consolidado preliminar em 26.03.2012 (fl. 757). Segundo os Acusados, esse atraso teria feito com que as demonstrações financeiras auditadas da PDG somente tivessem sido divulgadas em 05.04.2012.

42. Para reforçar a informação sobre os problemas enfrentados com o sistema de custos e orçamentos da Agre, que teriam causado o atraso e a identificação tardia dos desvios nos orçamentos de suas obras, os Acusados apontam duas correspondências enviadas à SEP por administrações posteriores da PDG, a primeira em 28.03.2013 (fls. 644-647) e a segunda em 17.03.2014 (fls. 358-359).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

43. Nessas correspondências, a Companhia relata que incorporadoras que integravam a Agre, em especial a Klabin Segall e a Abyara, tinham como estratégia a contratação de construtoras terceirizadas e que estas possuíam diferentes sistemas de controles de custo. Com isso, quando foi implementado na Agre o sistema SAP, a partir de novembro de 2011, teriam ocorrido vários problemas operacionais e de revisão de custos de obras, e somente na data limite de divulgação das demonstrações financeiras da PDG de 31.12.2011 foram consolidados os números.

44. A PDG também informou que a integração do processo de elaboração de orçamentos somente teria se completado no segundo semestre de 2012 e que antes eles eram feitos individualmente, pois as empresas atuavam independentemente e preparavam seus orçamentos com critérios não uniformes. De acordo com a correspondência de 2013 (fl. 646), *“as demonstrações anteriores a 2012 foram elaboradas da melhor maneira possível, (...) dentro do que era possível obter, com os recursos, informações e experiência então existentes.”*

45. Asseveram, assim, os Acusados, que somente após os trabalhos de auditoria realizados no fim de março de 2012 é que teria se tomado conhecimento da materialidade da revisão dos orçamentos das obras terceirizadas da Agre, e que esta revisão teria sido de caráter extraordinário.

46. Alegam, por outro lado, que muitos dos supostos indícios relacionados pelo termo de acusação nada mais retratariam do que revisões de orçamentos feitas ordinariamente em empresas de incorporação de imóveis. Nessa direção, defendem que os e-mails apontados pela SEP, trocados entre profissionais da Companhia e auditores independentes no ano de 2011, se referiam a revisões de orçamentos ordinárias e usuais, sem qualquer relação com aquela divulgada em abril de 2012.

47. Da mesma forma, alegam que seriam rotineiras as discussões sobre orçamentos de obras nas reuniões que aconteciam entre profissionais do grupo e empresa de consultoria gerencial, retratadas nos e-mails de 2011 anexados aos autos pela SPS (fls. 985 a 991). Sobre isso, José Grabowsky declarou que, apesar de mensais, as reuniões tratavam de assuntos abrangentes, sem discussões aprofundadas sobre orçamentos de obras.

48. De fato, não há como deixar de reconhecer que levantamento e controle de custos, bem como revisões de orçamentos, fazem parte do dia a dia das empresas dos ramos da construção civil e incorporação imobiliária, e assim não deixaria de ser em sociedades do porte da PDG e de suas controladas, e, certamente, também nas construtoras para as quais elas terceirizavam obras. Aponte-se, inclusive, que o setor reconhece parte significativa de suas receitas com base no método POC (*percentage of completion*), ou seja, na proporção dos custos incorridos em relação aos custos totais orçados, sendo, portanto, o levantamento de custos e orçamentos, ponto fulcral de sua atividade.

49. As próprias notas explicativas que acompanharam as demonstrações financeiras da PDG de 31.12.2011, assim explicitaram, em seu item 2.10 – Julgamentos, estimativas e



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

premissas contábeis significativas – que em sua alínea “g” – Orçamento de obras– diz que “[o]s custos orçados totais, compostos pelos custos incorridos e custos previstos a incorrer para o encerramento das obras, são regularmente revisados, conforme a evolução das obras, e os ajustes com base nesta revisão são refletidos nos resultados da Companhia de acordo com o método contábil utilizado.”

50. Dou razão aos Acusados, portanto, quando afirmam que o fato de quase sempre haver alguma revisão de orçamentos a ser reconhecida em uma incorporadora ou construtora não torna essa revisão, por si só, relevante. Como consequência, a mera ciência, na Companhia, da necessidade de se proceder a uma revisão de orçamentos, não impede seus administradores de negociarem com papéis de sua emissão. Somente haverá tal vedação caso a revisão de orçamentos seja quantificada e atingir tal monta que a sua divulgação ao público for capaz de influenciar a cotação dos papéis.

51. O termo de acusação, porém, não conseguiu demonstrar suficientemente que entre janeiro e março de 2012 já havia sido identificada, na PDG, a revisão de orçamentos de R\$ 222 milhões anunciada no começo de abril daquele ano ou mesmo que estava pendente qualquer outra revisão dotada do grau de relevância exigido para disparar a vedação de negociação.

52. De fato, considero que as mensagens trocadas entre profissionais da Companhia e de suas controladas, auditores e consultores, sem menção expressa a projetos específicos e valores, apenas refletem o fato de que custos e orçamentos eram apurados e revisados ordinariamente, mas não servem, como entendeu a SEP, como indícios aptos a comprovar que em janeiro de 2012 se tinha conhecimento de que uma revisão significativa de orçamentos precisava ser reconhecida.

53. Do mesmo modo, a afirmação dos auditores independentes, presente em alguns dos e-mails de 2011, de que em um determinado número de obras todo o orçamento teria sido consumido, sem nenhuma outra informação sobre os valores a serem complementados ou sobre a identificação das obras e da construtora responsável, não tem a concretude necessária para indicar que já se sabia, naquele ano ou mesmo em janeiro de 2012, da magnitude do montante que seria, posteriormente, contabilizado como revisão de orçamentos de obras terceirizadas pela Agre.

54. A SEP também considerou o fato de a PDG ter divulgado, em 02.01.2012, o volume de lançamentos e de vendas alcançado em 2011, e a correspondência enviada por ela em 10.09.2012, referenciada na alínea (ii) do item 29 supra, como provas de que, à época dos fatos, haveria na Companhia “o acompanhamento diário dos orçamentos de obra versus sua realização” e que seus diretores “tinham acesso diário aos custos realizados” e não poderiam desconhecer, já em 2011, a necessidade de realizar o ajuste nos orçamentos (fls. 403-404).

55. Não obstante ser claro, para mim, que estouros de orçamento podem impactar a capacidade de lançamentos de uma incorporadora, por implicarem em saídas imprevistas de caixa, concordo, contudo, com a alegação das defesas de que o levantamento, já em 02.01.2012,



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

do volume de lançamentos e de vendas obtido pela PDG em 2011, não prova que os procedimentos de apuração de orçamento e de custos de obras eram também realizados com a mesma facilidade, pois a primeira informação é gerencial e pode ser obtida por meio de ferramentas bem mais simples que as exigidas para a segunda atividade.¹⁸

56. Da mesma forma, a correspondência enviada à SEP em 10.09.2012 tampouco pode ser tomada como prova, ou mesmo indício, de que em 2011 haveria na PDG um controle preciso dos custos incorridos em todas as suas obras, próprias ou terceirizadas, que permitisse aos diretores da Companhia conhecer em tempo real os eventuais desvios e necessidades de revisão de orçamentos, como presumo ter entendido a área técnica.

57. Com efeito, há nos autos informações da E&Y a respeito dos controles internos da PDG, atestando que ela e suas controladas, no exercício de 2011, ainda utilizavam controles manuais de consolidação (fls. 64, 71). Na mesma direção, as retromencionadas correspondências da Companhia, enviadas à SEP em 2013 e 2014, quando ela estava sob outra administração, relatando que a integração de seu sistema de custos e orçamentos de obras, em especial no que concernia à Agre, somente terminou de ser implementada no segundo semestre de 2012.

58. Tudo isso me convenceu que a correspondência de setembro de 2012 somente pode atestar a situação existente na PDG na data de sua emissão, não servindo para comprovar a situação existente em 2011 nem prestando como indício de que, entre janeiro e março de 2012, a Companhia já dispunha da informação divulgada em 04.04.2012.¹⁹

59. Digo mais, mesmo que houvesse prova nos autos de que a PDG dispunha de um sistema preciso e completo de acompanhamento dos custos de todas as suas obras, ao tempo em que os Acusados fizeram seus negócios, isto não eximiria a SEP de, antes de acusá-los, comprovar que naquele período já havia sido identificado em alguma construtora do grupo um desvio relevante de orçamento, ainda pendente de ser divulgado, mesmo que ainda não consolidado nas demonstrações financeiras da Companhia.

60. Por fim, a SEP também considerou, como indício de conhecimento prévio, na PDG, da necessidade de uma revisão relevante de orçamentos, a reunião realizada em 03.02.2012, onde foram abordados os temas custos e orçamentos, entre outros, e de que participaram um conselheiro fiscal da Companhia, o auditor sênior e o sócio da E&Y, responsáveis pela auditora

¹⁸ No julgamento do PAS CVM nº RJ2014/7352, o Colegiado acompanhou entendimento idêntico do Diretor Relator Pablo Renteria.

¹⁹ No julgamento do PAS CVM nº RJ2014/7352, em 18.01.2018, o Diretor Relator Pablo Renteria também apreciou essa questão, tendo observado que “a Companhia havia, posteriormente, informado à área técnica que a integração de seus sistemas de orçamento de obras somente foi concluída no segundo semestre de 2012, quanto os auditores independentes atestaram a presença, em 2011 e 2012, de deficiências de controles internos, relacionadas a apuração de custos de obras”, elementos que o levaram a não “considerar a resposta da PDG utilizada pela SEP, por si só, como prova de que a PDG, na data da publicação dos ITR referentes ao 2º e 3º trimestres de 2011, conseguia fazer um acompanhamento diário dos custos de suas obras, nem como indício concludente de que havia naquelas datas a disponibilidade da informação divulgada em 4.4.2012.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

da PDG, os acusados Cauê Cardoso e João Mallet, e M.A., *controller* da Companhia e subordinada ao último, onde foram abordados os temas custos e orçamentos, entre outros.

61. Para as defesas, essa reunião também estaria dentro da rotina de discussões internas sobre custos e orçamentos na Companhia. Entendo, porém, ser a sua realização um sinal de que naquele momento havia, dentro da Companhia, uma preocupação além da rotineira com o assunto revisão de custos e orçamentos. Com efeito, tenho que se o conselheiro fiscal sentiu necessidade de, pessoalmente, convocar administradores e auditores para tratar de revisão de orçamentos e de obras com custos subestimados, deve tê-lo feito por que aqueles assuntos lhe deviam preocupar, naquela data, de forma extraordinária, e não corriqueira.

62. Porém, dentro do conjunto de elementos trazidos pelo termo de acusação e em linha com o exposto anteriormente a respeito dos critérios de aceitação da prova indiciária, concluo que esse indício, sozinho, não consegue fazer prova de que na época das negociações dos Acusados já se tinha, na PDG, informações concretas sobre alguma revisão de orçamentos relevante e ainda não divulgada.

63. Restaria incólume, portanto, a versão apresentada pelos Acusados de que a revisão de orçamentos de R\$ 222 milhões divulgada pela PDG em 04.04.2012 teria sido identificada nas visitas das equipes de auditoria às obras da Agre, no fim de março daquele ano.

III.1.1.2. DOS INDÍCIOS APONTADOS PELAS DILIGÊNCIAS DA SPS

64. As diligências procedidas pela SPS, contudo, acrescentaram novos elementos de prova ao processo, na forma de documentos que, a princípio, indicam que no fim de 2011 já teriam sido identificados desvios relevantes em orçamentos de obras conduzidas pela Agre ou por construtoras terceirizadas, capazes de disparar aos administradores da PDG a vedação de negociação inserta no art. 155, § 1º, da Lei nº 6.404/76 e no *caput* do art. 13 da Instrução CVM nº 358/02.

65. O primeiro documento juntado pela SPS foi obtido na inspeção que realizou na E&Y e indicaria que o empreendimento Domo Business, conduzido pela Agre, estaria com um aumento no orçamento de R\$ 21.967.260,17 em 13.12.2011 (fl. 955-984). As defesas mostraram, porém, que apenas uma parcela de R\$ 3 milhões desse aumento era referente ao exercício de 2011 e que a maior parte do acréscimo no orçamento apontado pela SPS devia-se a aditivo contratual datado de 2010 (fl. 960-v).

66. O segundo documento veio da inspeção na sede da PDG em São Paulo e contém informações sobre obras conduzidas por construtora terceirizada da Agre e que apresentavam, em dezembro de 2011, aumentos de custos em relação aos orçamentos originais (fl. 938).

67. Trata-se de e-mail datado de 02.12.2011, no qual uma profissional da área de planejamento e orçamento da construtora B. N. envia ao gerente de planejamento e controle de obras da Agre (assim qualificado no e-mail de fl. 87 e documento de fl. 988) uma relação de seis



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

obras com os respectivos desvios dos custos projetados em relação aos orçamentos previstos, desvios esses que totalizavam um montante de R\$ 35 milhões de reais.

68. A defesa de José Grabowsky alega que o contrato firmado com a construtora B. N. garantiria que, caso houvesse um acréscimo no custo das obras, a PDG aumentaria sua participação, em detrimento da participação da construtora, e que as diferenças de custos podem ter sido calculadas em relação ao valor original, como no caso anterior, do Domo Business. Acrescentou que, a partir da constatação de que seis ou sete empreendimentos exigiriam algum tipo de acréscimo no orçamento, não seria cabível concluir que todos os demais estariam em situação semelhante. O Acusado, porém, não apresentou provas documentais que suportassem seus argumentos.

69. O que se tem, portanto, é que, não somente o valor total dos desvios apontados no e-mail é significativo, como as outras informações presentes no documento – obras da Agre conduzidas por construtora terceirizada – condizem com aquelas divulgadas na apresentação dos resultados do exercício de 2011, em 04.04.2012, como sendo a principal origem da revisão relevante de orçamentos reconhecida pela PDG.

70. Embora não haja nos autos informações a respeito de como os desvios de orçamentos identificados na construtora B.N foram reconhecidos nas demonstrações financeiras da PDG, o e-mail em que eles estão registrados é, sem dúvida, um indício consistente de que, em dezembro de 2011, já se tinha, dentro de construtoras do grupo, informações sólidas sobre estouros relevantes em orçamentos de obras da Agre, conduzidas por construtoras terceirizadas.

71. Nesse ponto, quero ressaltar meu entendimento de que o fato relevante que acionaria a vedação de negociação ao *insider* primário da PDG não é a evidenciação, nas suas demonstrações financeiras, de uma revisão de orçamento relevante, mas a prévia ciência, na Companhia, de que em alguma de suas construtoras foi identificado e quantificado um desvio relevante em orçamentos de obras, desvio esse que, cedo ou tarde, impactaria seus resultados e seria evidenciado nas demonstrações.

72. Por fim, outro documento obtido na inspeção realizada na E&Y foi considerado pela SPS como um *“forte indício de que, no início de dezembro de 2012, já se tinha plena ciência da revisão orçamentária maior que R\$ 220 milhões, e que o tema era devidamente discutido entre a auditoria externa e diretores da companhia.”*

73. Trata-se de apresentação elaborada pela E&Y e intitulada *“Agre Empreendimentos Imobiliários S/A – Reunião 07 de dezembro de 2011 – Assuntos para discussão”* (fls. 947-950), que estava anexada a um e-mail enviado pelo auditor sênior responsável pela Agre na E&Y para outro profissional da empresa de auditoria (fl. 946), em 17.01.2012, marcando para o dia seguinte, 18.01.2012, uma reunião com M. A., *controller* da PDG, subordinada ao diretor financeiro João Mallet.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

74. Uma das páginas da apresentação de 07.12.2011, reproduzida abaixo, relaciona, entre esses pontos de auditoria, a “*Gestão de orçamentos - complementos frequentes*”, consignando, como valor envolvido, a quantia de R\$ 222 milhões, referente ao 3º trimestre de 2011 (fl. 947-v).

Pontos de auditoria <i>Principais assuntos</i>			
Ponto	Assunto	Valor envolvido	Descrição
1	Gestão dos orçamentos - complementos frequentes	MR\$ 222 no 3º trim/11	Desde o 4º trimestre de 2010 o Grupo Agre vem identificando complementos de custo orçado para os projetos em andamento. No 3º trimestre de 2011 foi realizado um complemento relevante e na maioria dos casos se tratava de empreendimentos a serem entregues no curto prazo. Itens para discussão: concentração de ajustes em obras oriundas da KS; sinergia entre os controles da contabilidade x engenharia/gestão de obras; acesso restrito aos responsáveis pela engenharia/gestão de obras; complementos de orçamento não considerados?
2	SAP - <u>Go Live</u>	-	Resultado do “projeto conciliação” Carga de dados – consistência O que é SAP e o que está fora? Trabalhos de auditoria x estrutura interna x mudanças de pessoas e controles
3	Impostos diferidos ativos	MR\$ 21	Concentrado na <u>Asacorp</u> (MR\$ 13) e Agre (MR\$ 6) Mudança do regime tributário x racional econômico
4	Fragilidades na documentação contábil	-	Falta de diversos documentos: orçamentos validados/assinados; memoriais de incorporação de empreendimentos recém lançados; alterações societárias mantidas na forma de minuta; controle das contingências; securitização
5	<u>Goodwill</u>	-	A maioria possui vida útil definida Principal valor se refere a <u>Setin</u> – aproximadamente MR\$ 38 Estudos para amortização não estão formalizados (mas precisam estar)

75. A explicação consignada na apresentação para o valor de R\$ 222 milhões é que “[d]esde o 4º trimestre de 2010 o Grupo Agre vem identificando complementos de custo orçado para os projetos em andamento” e que “[n]o 3º trimestre de 2011 foi realizado um complemento relevante e na maioria dos casos se tratava de empreendimentos a serem entregues no curto prazo.”

76. Assiste razão à SPS, quando considera o documento da E&Y um forte indício de que a revisão de orçamentos anunciada pela PDG em abril de 2012 já seria discutida em dezembro de 2011, pois, não apenas o valor do complemento de custo orçado nele registrado é idêntico ao divulgado com as demonstrações financeiras de 31.12.2011, como ele estaria reputado a obras conduzidas pela Agre. Observe-se, também, que o documento cita a concentração de ajustes em obras oriundas da KS, que, sem dúvida, trata-se da Klabin Segall, incorporadora pertencente à Agre que tinha como estratégia, conforme já mencionado, a contratação de construtoras terceirizadas.

77. Em suas manifestações, os Acusados apresentam argumentos de duas ordens, na tentativa de desvincular o complemento de custo evidenciado na apresentação da E&Y de 07.12.2011 da revisão de orçamentos de mesmo valor, divulgada pela PDG em 04.04.2012.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

78. Por um lado, alegam que o complemento de R\$ 222 milhões constante da apresentação da E&Y seria relativo ao 3º trimestre de 2011 e havia sido reconhecido pela PDG no 3º ITR daquele exercício. Acrescentam que esta apresentação, em especial a informação sobre o complemento de custo orçado, não chegou ao conhecimento da Companhia, por não ter sido levada à reunião de 18.01.2012, e que documentos e e-mails referentes a esta reunião evidenciariam que, naquela data, a apuração da revisão de orçamentos ainda estava pendente.

79. Por outro lado, reiteram o que haviam afirmado nas defesas ao termo de acusação, ou seja, que a revisão de orçamentos de mesmo valor, divulgada em 04.04.2012, teria sido levantada pela E&Y em março de 2012 e se referia ao 4º trimestre do exercício anterior, acrescentando que, além dos e-mails já referidos nas defesas, as planilhas de visitas às obras, anexadas aos autos pela SPS, também confirmariam a execução dos trabalhos de auditoria no fim de março de 2012. Acrescentam que essa revisão dizia respeito a toda PDG e não somente à Agre, como na apresentação de 07.12.2011.

80. Na linha da primeira justificativa, José Grabowski, em sua manifestação, argumenta que a redação da apresentação da E&Y, indicaria que o valor de R\$ 222 milhões nela referenciado era oriundo de custos já incorridos nas obras da Agre e que ultrapassaram os custos orçados, enquanto que a revisão de mesmo valor, divulgada pela PDG em abril de 2012, adviria de uma revisão de orçamentos de obras, ou seja, de custos ainda a incorrer. Os valores seriam, assim, de naturezas distintas, apesar de iguais em termos absolutos.

81. Contudo, da leitura dos comentários feitos pelo próprio José Grabowski na apresentação que fez dos resultados da PDG de 2011, em 04.04.2012, quando foi divulgada ao mercado a revisão de orçamentos (fl. 140), não consegui perceber a diferença que ele alega haver entre a justificativa que, naquela data, ele deu à revisão de R\$ 222 milhões, e a explicação trazida na apresentação da E&Y para a complementação de custos de idêntico valor, anexada aos autos pela SPS,

82. Com efeito, em 04.04.2012, José Grabowski afirmou que *“parcela das obras que ficaram com terceiros apresentam atrasos e custos não previstos anteriormente. Com o intuito de refletir isso, decidimos revisar os orçamentos em R\$ 222 milhões,”* e na apresentação da E&Y, de 07.12.2011, para o assunto *“Gestão de orçamentos – complementos frequentes”*, se diz que a Agre vinha *“identificando complementos de custo orçado para os projetos em andamento”*.

83. Ambos os casos, na minha leitura, referem-se a aumento em orçamentos de obras, em relação aos custos anteriormente orçados, não se sustentando, dessa forma, o argumento de que os valores, apesar de idênticos, teriam justificativas diferentes.

84. Outros Acusados também se utilizam da forma pretérita em que foi redigida a apresentação da E&Y para alegar que tanto o complemento de custos ali representado quanto o reconhecimento de seu impacto nos resultados da Companhia foram feitos no 3º trimestre de 2011. Para isso, apontam que esse trimestre figurava no documento como período de referência



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

do “valor envolvido” e que o texto dizia que “foi realizado um complemento relevante” de custos, ou seja, o ajuste seria relativo a um período passado, não podendo guardar relação com a revisão divulgada em 04.04.2012, referente ao semestre seguinte.

85. Para reforçar a alegação de que a apresentação cuidava de valores já absorvidos no 3º trimestre de 2011, João Mallet, em sua manifestação, apresenta e-mail que recebeu da E&Y em 04.11.2011, anteriormente à data da apresentação, contendo um documento anexo que relacionava, relativamente à Agre, alguns “assuntos para discussão referente ao 3º tri/2011” e trazia, também, algumas “pendências do cliente” (fls. 1.097-1.100).

86. Entre as pendências relativas a empreendimentos em andamento do Grupo Agre, estava “a revisão do custo orçado e conclusão da contabilidade para os efeitos”, tendo sido comentado, quanto a isso, que naquele trimestre teria sido feito um complemento de R\$ 146 milhões e uma redução de cerca de R\$ 80 milhões.

87. Para João Mallet, esses números significariam um re-orçamento de R\$ 226 milhões, pois em auditoria se consideraria a soma, em valor absoluto, da variação positiva e negativa apurada em relação ao orçamento do período anterior. Logo, o valor seria uma estimativa que, depois de refinada, teria levado ao montante de R\$ 222 milhões constante da posterior apresentação obtida pela SPS.

88. Acrescenta que, com o reconhecimento pela administração da Companhia e pelos auditores, em 04.11.2011, data do documento, de um re-orçamento dessa magnitude, a sua eventual não absorção no 3º ITR, protocolado na CVM em 13.11.2011, acarretaria a emissão de um parecer de auditoria com ressalva, adverso ou mesmo com abstenção de opinião, o que não ocorreu.

89. Essas diferentes tentativas de demonstrar que o complemento de custo de R\$ 222 milhões apontado na apresentação da E&Y teria sido reconhecido pela PDG no 3º trimestre de 2011 esbarram, porém, em um fato: nas demonstrações financeiras que acompanharam o 3º ITR da Companhia e nas respectivas notas explicativas não há qualquer menção ou registro do reconhecimento de uma revisão de orçamentos daquela monta.

90. Mais do que isso, ao apurar os fatos discutidos no presente processo, a SEP solicitou aos Acusados que se manifestassem sobre o fato de que “as informações financeiras referentes aos trimestres findos em 31.03.2011, 30.06.2011 e 30.09.2011 não fizeram menção à necessidade da realização de ajustes em orçamentos de empreendimentos da Companhia”, tendo três deles, José Grabowski (fls. 130-131, 134-136), Michel Wurman (fls. 132-133, 137-139) e João Mallet (fls. 253-254, 291-293) afirmado que durante aqueles trimestres “não houve ajustes de orçamento que impactassem de forma relevante as demonstrações financeiras da Companhia, motivo pelo qual não foram objeto de destaque em divulgação ao mercado.”

91. Ademais, tivesse a Companhia identificado a necessidade de ajustes de tal relevância, deveria ter divulgado, no 3º ITR de 2011, as consequentes mudanças de estimativas



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

contábeis, em observância ao disposto nos itens 39²⁰ do Pronunciamento Técnico CPC 23 e 125²¹ do Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1), aprovados, respectivamente, por meio das Deliberações CVM nº 592/09 e 676/11.

92. Esta necessidade está reconhecida, inclusive, no supramencionado documento anexado por João Mallet, datado de 04.11.2011, do qual consta que o auditor, ao analisar, entre as pendências relativas a empreendimentos em andamento do Grupo Agre, *“a revisão do custo orçado e conclusão da contabilidade para os efeitos”*, comentou, a respeito do complemento de R\$ 146 milhões e da redução de cerca de R\$ 80 milhões, que *“a explicação dos ajustes **ainda será formalizada pelo cliente para a nossa análise, contudo a análise por parte deles remete a mudança de estimativa**”* (fl. 1.100) grifou-se.

93. Foi justamente pelo fato de a Companhia não ter divulgado, nos 2º e 3º ITR de 2011, mudanças de estimativas causadas pela revisão de orçamentos anunciada em 04.04.2012, que alguns dos Acusados responderam ao PAS CVM nº RJ2014/7352, julgado em 18.01.2018, no qual foram absolvidos por não restar demonstrado que a informação sobre a revisão orçamentária estivesse disponível na data de entrega dos formulários. De fato, no curso desse processo, as defesas alegaram que não havia justa causa para as mudanças de estimativas, tendo Michel Wurman e Frederico Cunha, por exemplo, alegado na ocasião que *“[o] que ocorreu em 2012 foi a necessidade de rever os orçamentos em maior intensidade, a ponto de impactar o resultado da Companhia, e essa necessidade de revisão somente foi identificada no processo de implementação do SAP na Agre bem como na finalização das demonstrações financeiras, ou seja, muito depois dos 2º e 3º ITR de 2011”*.²²

94. Constata-se, assim, que os Acusados, ao se manifestarem no sentido de que o complemento de custo orçado apontado na apresentação da E&Y se referia e teria sido reconhecido no 3º trimestre de 2011, contradizem-se com as alegações prévias dadas por eles à SEP, no curso da fase investigativa do presente processo, bem como com os argumentos que apresentaram no curso do PAS CVM nº RJ2014/7352. Em ambas as ocasiões, eles asseveraram que não havia ajustes de orçamento relevantes por ocasião da elaboração e entrega do 3º ITR de 2011 da PDG.

95. A explicação apresentada por eles não encontra respaldo, também, no próprio 3º ITR de 2011, cujas demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas não registram nem mencionam o alegado ajuste de custos identificado no documento da E&Y.

²⁰ 39. A entidade deve divulgar a natureza e o montante de mudança na estimativa contábil que tenha efeito no período corrente ou se espera que tenha efeito em períodos subsequentes, salvo quando a divulgação do efeito de períodos subsequentes for impraticável.

²¹ 125. A entidade deve divulgar, nas notas explicativas, informação acerca dos pressupostos relativos ao futuro e outras fontes principais de incerteza nas estimativas ao término do período de reporte que possuam risco significativo de provocar ajuste material nos valores contábeis de ativos e passivos ao longo do próximo exercício social. Com respeito a esses ativos e passivos, as notas explicativas devem incluir detalhes elucidativos acerca: (a) da sua natureza; e (b) do seu valor contábil ao término do período de reporte.

²² Conforme itens 84 e 85 do relatório que acompanhou o voto condutor do Diretor Relato Pablo Renteria, no PAS CVM nº RJ2014/7352, transcrevendo, por sua vez, a fl. 629 desse processo.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

96. Assim, apesar de o complemento de custo de R\$ 222 milhões estar referenciado na apresentação da E&Y de 07.12.2011 como relativo ao terceiro trimestre de 2011, não há qualquer evidência de que ele já havia sido, naquela data, reconhecido pela PDG em seu 3º ITR. O que se conclui, portanto, é que não obstante identificado, o referido montante ainda estava, naquela data, pendente de reconhecimento no 4º ITR da Companhia.

97. Também não me convence a alegação dos Acusados de que a informação sobre o complemento de custo orçado da Agre, apontado em dezembro pelos auditores, não teria chegado ao conhecimento da PDG.

98. Defendem, primeiramente, que se tratava de um documento interno da E&Y, que teria circulado apenas no âmbito da empresa de auditoria. Entendo, porém, que apuração de custos e orçamentos é tarefa realizada pela própria Companhia, ou, para ser mais exato, pela construtora que estiver conduzindo cada obra e não pelos auditores. São exemplos a lista de ajustes relacionada no e-mail de fl. 938 e o documento da E&Y anexado por João Mallet (fl. 1.100), onde se diz que o valor da revisão de orçamentos ali relatada foi conseguido em reunião e que a explicação dos ajustes ainda seria formalizada pelo cliente. Assim, o complemento de custo registrado na apresentação de 07.12.2011 não foi gerado pela empresa de auditoria, tendo sido, certamente, fornecido a ela pela auditada.

99. Alegam, em seguida, na mesma linha de defesa, que a informação específica sobre o complemento de custos de R\$ 222 milhões não constava da apresentação preparada pela E&Y para a reunião de 18.01.2012, realizada entre a Companhia e a empresa de auditoria (fls. 952-954).

100. Observo, porém, que a segunda página dessa apresentação registra a agenda da reunião, trazendo como primeiro item “Pontos de auditoria – Assuntos discutidos em 07/12/2011 – Feedback da Administração”, item este discriminado na página seguinte onde consta como primeiro ponto de discussão “Gestão dos orçamentos – complementos frequentes” (fls. 952-953).

101. Logo, resta claro que, apesar de não se fazer menção expressa ao valor de R\$ 222 milhões, o complemento de custo presente na apresentação do mês anterior foi discutido na reunião de 18.01.2012, tratando-se, portanto, de informação disponibilizada para a alta administração da PDG, por meio de sua *controller* M. A., subordinada ao diretor financeiro João Mallet.

102. A apresentação de 07.12.2011 indicaria, inclusive, que as informações nela contidas teriam sido discutidas com a PDG em reunião já naquela data, mas a ausência nos autos de outros elementos sobre a efetiva realização dessa reunião e sobre seus eventuais participantes faz com que eu considere, conservadoramente, a reunião de 18.01.2012 como a data em que ela foi levada ao conhecimento da Companhia.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

103. Os Acusados também alegam que em 18.01.2012 as revisões de orçamentos ainda estariam pendentes, conforme provariam tanto a expressão “*on hold*”, constante da sétima página da apresentação que a instruiu, como a ausência de previsão de data para o fechamento das demonstrações financeiras da Companhia, na página nove (fls. 953-954). O complemento de custos apontado em 07.12.2011, portanto, não estaria valendo em janeiro de 2012, período em que a revisão de orçamentos estaria ainda a ser apurada.

104. Aduzem, na mesma direção, que na versão completa da apresentação, enviada à E&Y por e-mail pela PDG em 24.01.2012 (fl. 951-v), consta como data para a revisão de orçamentos e inspeção física de obras a data de 20.02 e para o fechamento das demonstrações financeiras da Agre a data 20.03, estando o envio delas para a PDG previsto para 23.03. Reportam-se, também, ao e-mail enviado à PDG pela E&Y em 30.03.2012, informando que o primeiro relatório sobre a Agre lhe foi entregue em 21.03.2012, data em que, para os Acusados, a informação sobre a revisão de orçamentos teria sido conhecida (fls. 940, 757, 1.136).

105. Nenhuma dessas informações, no entanto, relativas ao trabalho de fechamento do 4º ITR de 2011 da PDG e, concomitantemente, de fechamento das demonstrações financeiras de 31.12.2011, elide o fato de que se tinha conhecimento, à época, de um complemento de custo relevante pendente de ser levado às demonstrações financeiras da Companhia.

106. Evidentemente, para aqueles fechamentos, outras confrontações de custos e orçamentos deveriam ser verificadas pela Companhia e suas controladas e novas inspeções físicas em obras deveriam ser programadas, de modo a que os auditores colhessem evidências para a emissão do parecer de auditoria sobre as demonstrações financeiras de 31.12.2011. Daí que certamente existiriam revisões de orçamentos pendentes, mas o complemento de custo já materializado continuava lá, a espera de sua consolidação.

107. Os Acusados não conseguiram demonstrar, portanto, que o complemento de custo orçado no valor de R\$ 222 milhões, apontado pelos auditores em 07.12.2011, já havia sido reconhecido no 3º ITR da PDG e tampouco que ele não teria sido objeto de discussão entre a PDG e os auditores, em 18.01.2012.

108. Embora não se tenha nos autos a informação sobre quem foram todos os participantes da reunião de 18.01.2012 e se algum dos Acusados esteve entre eles, a presença da *controller* M.A., diretamente subordinada ao diretor financeiro João Mallet e partícipe de todas as discussões aqui documentadas sobre o fechamento dos ITRs e das demonstrações financeiras de 31.12.2011 (fls. 80-101, 951), faz prova de que a informação relevante ali discutida – complemento relevante de custo na Agre – foi levada, naquela data, ao conhecimento da PDG.

109. Passo a analisar agora a alegação de que a revisão de orçamentos divulgada em abril de 2012 teria sido levantada apenas no fechamento das demonstrações financeiras de 31.12.2011, após as visitas realizadas pela E&Y a obras da Agre em março daquele ano, e, portanto, não guardaria qualquer relação com o complemento de custo de valor idêntico identificado em dezembro de 2011.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

110. O próprio atraso no cronograma das demonstrações financeiras da PDG, cujo encerramento se deu apenas em 05.04.2012, teria sido causado, segundo os Acusados, pela demora em fechar os números da Agre. Este atraso poderia ser atestado pelo e-mail enviado à PDG pela E&Y em 30.03.2012, informando que houve atraso no fechamento das demonstrações financeiras de 31.12.2001 e que somente receberam o primeiro relatório sobre a Agre em 21.03.2012 e o primeiro consolidado preliminar em 26.03.2012 (fl. 757).

111. De fato, além dos e-mails já mencionados, enviados pelos auditores para profissionais da PDG/Agre, em 05.03.2012 e 08.03.2012 (fls. 84 e 87), agendando visitas a obras da Agre, as planilhas com o registro das visitas, anexadas aos autos pela SPS, também confirmam a execução dos trabalhos de campo pelos auditores no fim de março de 2012.

112. São 24 visitas registradas na planilha “*Copy of E05 – F2 – Inspeção Física Obra e Stand*”, obtida pela SPS em suas diligências na E&Y (fls. 940), estando entre elas as dez previstas no e-mail de 08.03.2012, todas realizadas em 10.03.2012.

113. Contudo, da análise dessas planilhas de visita e do que está exposto nos mencionados e-mails, o que se extrai é que o escopo do trabalho dos auditores na inspeção da amostra de empreendimentos da Agre, de que chegaram a vistoriar dez obras em um único dia, era a verificação do andamento e estágio das obras e não a identificação e quantificação de eventuais revisões de orçamento.

114. O e-mail de 08.03.2012, por exemplo, consignou que as visitas a serem realizadas a partir de 10.03.2012 teriam o objetivo de constatar o estágio das obras e, da mesma maneira, a planilha de visitas traz como objetivo fazer a documentação das “*inspeções de obras realizadas nos empreendimentos do Grupo Agre a fim de evidenciar/constatar a evolução física desses e sua efetiva conclusão e entrega.*”

115. A planilha também equaciona o trabalho realizado como sendo a verificação, para obras em andamento, das “*condições da obra como evolução física, faseamento, estoques e mão de obra nos canteiros*”, e, para os empreendimentos já concluídos, a confirmação da “*habitação dos mesmos.*” As planilhas individuais trazem comentários sobre esses pontos, em especial sobre o estágio das obras, a existência de atrasos, entre outros, e para aquelas que informaram possuir *stand* de vendas, foram verificadas as evidências físicas e contábeis dos mesmos.

116. A conclusão geral dos trabalhos foi que “*todos os empreendimentos selecionados efetivamente têm obra em andamento, alguns próximos a entrega ou estão concluídos e sendo habitados*”.

117. Tudo isso me convence que o objetivo da E&Y nas visitas à amostra de 24 empreendimentos foi conseguir evidências de auditoria sobre o estágio das obras da Agre em 31.12.2011, de modo a fundamentar a opinião emitida sobre as demonstrações financeiras da PDG.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

118. Quanto à apuração de custos e identificação de desvios em orçamentos, embora a maior parte das planilhas individuais traga os valores do POC, do custo orçado e do custo incorrido nas respectivas obras, não há qualquer evidência de que tais informações estão atualizadas ou são consistentes.

119. Primeiramente, observa-se que o documento também traz uma planilha de apropriação imobiliária, atualizada até 30.09.2011, o que condiz com a informação constante do mencionado e-mail da E&Y para a PDG de 05.03.2012, de que o sistema da Agre estaria utilizando informações de setembro de 2011. Este fato coloca dúvidas sobre as datas a que se referiam os valores de custo orçado e custo incorrido, consignados nas planilhas individuais das obras, ou seja, se os valores eram os das datas das visitas ou de 30.09.2011.

120. Além da indefinição quanto à data a que se referiam as informações sobre os custos, algumas planilhas não trazem qualquer dado quanto a eles (F1.8, F1.9, F1.10 e F1.20), há outras com custo incorrido menor que o orçado e há aquelas em que os números se mostram fora de qualquer razoabilidade, como por exemplo os da obra retratada na planilha F1.7, que possuía um custo orçado de R\$ 95.099.608,29 e, apesar de estar com um POC de 25%, apresentava, segundo a planilha, um custo incorrido de R\$ 334.443.065,78.

121. As planilhas não se prestam, portanto, a comprovar que foi nas visitas às obras da Agre que a E&Y quantificou a revisão de orçamentos de R\$ 222 milhões, divulgada pela PDG em 04.04.2012, e os Acusados, por sua vez, tampouco apresentaram qualquer memória de cálculo, registro contábil ou outro documento que comprovasse que se chegou àquele valor a partir dos números obtidos nas visitas às obras da Agre.

122. Ausente essa comprovação e em vista da anterior constatação de que o complemento de custo de igual valor identificado na Agre, apontado na apresentação da E&Y de 07.12.2011, ainda não havia sido reconhecido no 3º ITR 2011 da PDG, outra não pode ser a conclusão de que esse ajuste foi levado ao 4º ITR e integrou o montante divulgado no fechamento das demonstrações financeiras da Companhia de 31.12.2011, a título de revisão de orçamentos.

123. Os Acusados ainda apresentam, como argumento, o fato de que a revisão de orçamentos, nas demonstrações financeiras da Companhia de 31.12.2011, foi reputada a toda PDG e não somente à Agre, como na apresentação de 07.12.2011. Segundo alegam, como a Agre representava 40% do VGV da PDG, para que a revisão fosse toda oriunda dela, nenhuma outra obra que não fosse dessa controlada teria tido necessidade de reforço de orçamento na época.

124. Porém, na ausência de outros documentos, fia-se no relatório de administração que acompanhou demonstrações financeiras da PDG de 31.12.2011, onde consta que a revisão de orçamentos de R\$ 222 milhões se deu em projetos concentrados em obras tercerizadas e que a Agre possuía um volume de obras de terceiros bem maior que as outras unidades de negócios, CHL e Godfarb.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

125. Há que se ter consciência, também, que a confiabilidade do valor divulgado em abril de 2012 pode ter sido influenciada pelas dificuldades em se consolidar, na Companhia, os custos e orçamentos apurados na Agre, todas descritas em documentos dos auditores (fls. 64, 71), da própria PDG (fls. 358-359, 644-647) e das defesas de todos os Acusados.

126. A causa dessas dificuldades pode ser creditada, certamente, à política agressiva de expansão adotada pela Companhia nos anos anteriores aos dos fatos aqui apurados, expansão que culminou na incorporação, em junho de 2010, da Agre e de suas controladas, Agra, Abyara e Klabin Segall, essas duas últimas, como já mencionado, conduzindo obras por construtoras terceirizadas, com diferentes sistemas de controles de custo.

127. Daí se entende o extremo esforço feito pela Companhia, entre novembro de 2011 e o segundo semestre de 2012, para implementar na Agre um sistema integrado de custos e compatibilizá-lo com o SAP da PDG. Esse esforço está resumido na correspondência enviada à SEP em 2013 pela administração que sucedeu a dos Acusados (fls. 644-647), que concluiu do processo, que *“as demonstrações anteriores a 2012 foram elaboradas da melhor maneira possível, (...) dentro do que era possível obter, com os recursos, informações e experiência então existentes.”*

128. E essa *“melhor maneira possível”* parece ter sido, como visto, entre outros improvisos, chegar aos trabalhos de campo da auditoria de fechamento das demonstrações financeiras de 31.12.2011 com números da Agre ainda relativos a 30.09.2011, conforme consta das planilhas de visitas a obras e consignado no e-mail enviado pela E&Y à PDG em 05.03.2012 (fl. 84), bem como assumido em algumas defesas do presente processo.

129. Mesmo que todas essas dificuldades tenham levado à decisão de simplesmente manter no 4º ITR, para a revisão de orçamentos oriunda de obras terceirizadas, o exato valor identificado ainda em dezembro de 2011 para a Agre, permanece a conclusão de que, em dezembro de 2011, já havia sido identificado na Agre um desvio relevante de orçamentos, que passou a ser de conhecimento da PDG ao menos em 18.01.2012.

III.1.1.3. DA CIÊNCIA, NA COMPANHIA, DA INFORMAÇÃO SOBRE A REVISÃO DE ORÇAMENTOS

130. Resumindo toda a análise apresentada, o conjunto de indícios presentes nos autos convergem para a conclusão de que pelo menos desde 18.01.2012 já se tinha conhecimento, na PDG, de desvios relevantes em orçamentos de obras de sua controlada Agre, conduzidas por construtoras terceirizadas, desvios esses que somente foram divulgados ao público em 04.04.2012, na forma de uma revisão de orçamentos no montante de R\$ 222 milhões.

131. Essa conclusão está suportada, principalmente, pelos seguintes pontos:

- i) e-mail de construtora terceirizada da Agre, datado de 02.12.2011, relacionando obras com desvio no custo de cerca de R\$35 milhões de reais;



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

ii) apresentação da E&Y datada de 07.12.2011, informando a existência de complemento de custo de R\$ 222 milhões na Agre, relativo ao 3º trimestre de 2011, com ajustes concentrados em obras da Klabin Segall, que possuía a estratégia de terceirizar obras;

iii) reunião realizada em 18.01.2012, entre profissionais da E&Y e a *controller* da Companhia, M.A., subordinada ao diretor financeiro João Mallet, tendo como um dos temas os pontos discutidos na apresentação de 07.12.2011, entre eles o complemento de custo citado no item anterior; e

iv) reunião convocada por conselheiro fiscal da PDG em 03.02.2012, com a E&Y e a presença de Cauê Cardoso, João Mallet, e a mesma M.A., *controller* da Companhia, para tratar, entre outros assuntos, de reavaliação de custos de obras e ajustes em orçamentos.

132. Os Acusados, em contrapartida, não conseguiram apresentar nenhuma alegação ou contraindício que infirmasse a conclusão acima. Com efeito, eles mesmos declararam que não teria havido revisão relevante de orçamentos no 3º ITR, e, de fato, este formulário não traz qualquer evidenciação de tal revisão, o que, caso positivo, inviabilizaria as conclusões sintetizadas acima. Não conseguiram, também, refutar as evidências presentes nos autos de que o complemento de custo identificado em 07.12.2011 foi levado ao conhecimento da PDG na reunião realizada em 18.01.2012.

133. Tampouco conseguiram comprovar que a revisão de orçamentos divulgada em 04.04.2012 tivesse sido apurada nas últimas semanas de março, após encerrarem suas operações com ações da Companhia. De fato, a documentação dos auditores sobre as visitas a uma amostra de obras da Agre, realizadas naquele período para o fechamento do 4º ITR e das demonstrações financeiras de 2011, não traz qualquer evidenciação do cálculo e levantamento do montante de R\$ 222 milhões divulgado em abril de 2012, a título de revisão de orçamentos.

134. De tudo o até aqui exposto, concluo que pelo menos a partir de 18.01.2011, data da reunião entre a PDG e a E&Y que discutiu o complemento de custo identificado em 07.12.2011, passou a se ter ciência, na Companhia, da existência de uma revisão de orçamentos de R\$ 222 milhões, oriunda de obras da Agre, revisão esta que acabou por ser levada ao 4º ITR de 2011 e divulgada ao público quando da publicação das demonstrações financeiras de 31.12.2011, em 04.04.2012.

135. Por consequência, considero como 18.01.2011 a data a partir da qual passou a vigorar, para os administradores da PDG, a vedação de negociação com valores de sua emissão, imposta pelo art. 13 da Instrução CVM nº 358/02.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

III.1.3 DA EXISTÊNCIA DA INFORMAÇÃO SOBRE A REVISÃO DO *GUIDANCE* DO VGV PARA 2012

136. Além da revisão de orçamentos, a SEP considerou que não seria razoável que a revisão do *guidance* para 2012 tivesse sido decidida somente após os Acusados terem encerrado suas operações em bolsa, em 09.03.2012. Essa revisão foi anunciada na divulgação dos resultados não auditados da Companhia, em 04.04.2012 (fl. 140-v), e publicada como fato relevante no mesmo dia (fl. 387), e alterou a previsão de lançamentos para 2012 da faixa de R\$ 9-11 bilhões, divulgada em 14.11.2011, para a de R\$ 8-9 bilhões.

137. As defesas alegam que essa revisão se deu em função de o volume de lançamentos de imóveis no primeiro trimestre de 2012 ter totalizado apenas R\$ 1.190 milhões, ou 11,9% do valor médio do *guidance*, que era de R\$ 10 bilhões, percentual bem abaixo do observado nos primeiros trimestres dos três exercícios anteriores, quando os lançamentos corresponderam a aproximadamente 18,6% do ponto médio.

138. Com isso, decidiu-se por ajustar o *guidance* da faixa de R\$ 9-11 bilhões para a de R\$ 8-9 bilhões. Com o ajuste, o ponto médio passou a ser R\$ 8,5 bilhões, ficando os lançamentos feitos no trimestre na proporção de 14,0 % do previsto para o ano. Esses dados estão na tabela a seguir, trazida pelas defesas de José Grabowsky, Michel Wurman e Frederico Cunha:

Tabela 2: *Guidance* de lançamentos da PDG nos primeiros trimestres de 2009 a 2012

Período	Lançamentos (em milhões R\$)	<i>Guidance</i> (em bilhões R\$)	Média <i>Guidance</i> (em bilhões R\$)	% Lançado no 1T
1T09	472	2 a 3	2,5	18,9%
1T10	846	4,3 a 4,8	4,5	18,6%
1T11	1.760	9 a 10	9,5	18,5%
1T12 (original)	1.190	9 a 11	10	11,9%
1T12 (revisto)	1.190	8 a 9	8,5	14,0%

139. A queda no volume de lançamentos ocorrida nos primeiros meses de 2012 só teria sido levantada, porém, segundo os Acusados, no fim do trimestre, pois, em se tratando de primeiro trimestre do ano, os lançamentos e vendas de imóveis novos usualmente se concentravam, de acordo com eles, no final do período, especialmente depois do carnaval. Michel Wurman e Frederico Cunha anexaram aos autos, inclusive, declaração de presidente de grande incorporadora nesse sentido (fls. 651).

140. Aduzem, então, que ao constatar a queda de 7% nos lançamentos, e em face da revisão de orçamentos identificada na Agre, o conselho de administração da PDG teria decidido por uma postura mais conservadora para os lançamentos do restante do ano, com foco na gestão de caixa e nos empreendimentos já lançados.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

141. Observo, primeiramente, que a queda no montante de lançamentos da PDG do primeiro trimestre de 2012, em relação aos últimos três exercícios, não foi de 7%, como alegam os Acusados, que para isso tomam sua diminuição em termos absolutos, de 18% para 11%. Na realidade, pelos dados da tabela acima, e considerando uma média de 18,6% do ponto médio do *guidance* para os lançamentos dos últimos primeiros trimestre, constata-se que, ao se alcançar somente 11,9% do previsto, houve uma queda de cerca de 36% em relação à média histórica, o que torna o decréscimo bem mais relevante do que os Acusados querem sugerir.

142. Aponto, também, que, caso tivesse sido seguido o percentual histórico de cerca de 18,6% do ponto médio do *guidance*, a revisão levaria a um novo ponto médio de cerca de R\$ 6,4 bilhões, resultado da divisão do montante de lançamentos observado no primeiro trimestre, R\$ 1.190 milhões, por aquele percentual. Com isso, o novo *guidance* de lançamentos para 2012 se situaria na faixa aproximada de R\$ 5,8-7 bilhões, bem inferior à anunciada em 04.04.2012, que foi de R\$ 8-9 bilhões, mas mais aderente à média histórica e, suponho, à realidade dos fatos, pois três meses depois, em 10.07.2012, ele foi novamente revisto para a faixa de R\$ 4,0-5,0 bilhões.

143. Quanto à argumentação dos Acusados de que os lançamentos e vendas do primeiro trimestre se concentravam depois do carnaval e que somente então a Companhia conseguiria avaliar se o *guidance* para o ano estaria sendo atingido, suas defesas apresentaram somente os números consolidados por trimestre, não os desdobrando mês a mês, de modo a que se pudesse verificar a consistência de sua hipótese.

144. Ausente essa comprovação, não considero factível que os números, em janeiro e fevereiro, seguissem condizentes com o previsto e com o historicamente observado, e a queda de 36% tenha toda se concentrado depois do carnaval. Pelo contrário, todos os elementos acima levam à conclusão que entre meados de janeiro e o começo de março de 2012 a PDG já estava experimentando significativa queda em seus lançamentos e vendas.

145. De posse dessa conclusão, observo que todos os Acusados alegaram veementemente que, ao contrário das apurações de custo e orçamento, as informações sobre lançamentos e vendas, por serem meramente gerenciais, eram facilmente levantadas por ferramentas de gestão de uso ordinário, o que, inclusive, teria permitido divulgar, ainda em 02.01.2012, os números atingidos no 4º trimestre de 2011 e, por consequência, os referentes a todo aquele ano. Esta rapidez na apuração do resultado de 2011 não teria sido possível se os números de lançamentos e vendas não estivessem à mão em bases diárias.

146. Logo, é inescapável a conclusão de que em janeiro e fevereiro de 2012 conhecia-se na PDG o ritmo diário de lançamentos e vendas e podia-se compará-lo – e certamente se comparava, pois se tratava do produto final da Companhia, fonte primeira de sua receita – com o historicamente observado em anos anteriores.

147. Sendo patente, portanto, a existência desse acompanhamento, e tendo havido uma queda tão significativa nos números, não me convenceu a tese da defesa de que, até o momento em que encerraram seus negócios com ações da Companhia, para a administração imperava a



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

plena normalidade no ritmo de lançamentos e vendas, mas, de súbito, no intervalo de duas ou três semanas, constatou-se uma total reversão de receitas e de expectativas.

148. Foi tão grande essa reversão que nem mesmo a sua divulgação, em 04.04.2012, se deu de forma completa, pois, como visto, passou-se a um *guidance* de R\$ 8-9 bilhões, quando os números indicavam a faixa de R\$ 5,8-7 bilhões, tendo sido, três meses depois, revisada para R\$ 4-5 bilhões.

149. A magnitude da reversão lança dúvidas até sobre quando teriam começado a decair os quantitativos de lançamentos e vendas da Companhia, pois não me soa razoável que em 14.11.2011 os números indicassem uma previsão para 2012 na faixa de R\$ 9-11 bilhões e em abril de 2012 ela passasse a ser de R\$ 5,8-7 bilhões, conforme os dados presentes na tabela acima, apresentada pelos Acusados. Observe-se, quanto a isso, que o VGV final de 2011, anunciado em 02.01.2012, ficou em R\$ 9.01 bilhões, praticamente no limite inferior da previsão para naquele ano, que era de R\$ 9-10 bilhões, o que já indicava uma desaceleração.

150. Há também que se considerar que a PDG, desde o primeiro trimestre de 2008, mantinha a prática de divulgar, por meio de comunicado ao mercado no Sistema IPE ou através de fato relevante, prévias sobre o atingimento e revisões do *guidance* anual para o VGV. A divulgação era feita após o encerramento dos trimestres e antes da divulgação das informações financeiras, conforme a tabela a seguir:

Tabela 3: Datas de divulgação das prévias de lançamentos

Documento	Encerramento do período	Divulgação das prévias	Divulgação da demonstração
2T12	30.06.2012	10.07.2012	13.08.2012
1T12	31.03.2012	05.04.2012	14.05.2012
4T11	31.12.2011	02.01.2011	05.04.2011
3T11	30.09.2011	03.10.2011	13.11.2011
2T11	30.06.2011	11.07.2011	14.08.2011
1T11	31.03.2011	11.04.2011	12.05.2011
4T10	31.12.2010	10.01.2010	21.03.2010
3T10	30.09.2010	04.10.2010	17.11.2010
2T10	30.06.2010	12.07.2010	17.08.2010
1T10	31.03.2010	12.04.2010	07.05.2010
4T09	31.12.2009	(1)	15.03.2010
3T09	30.09.2009	21.10.2009	10.11.2009
2T09	30.06.2009	15.07.2009	12.08.2009
1T09	31.03.2009	13.04.2009	11.05.2009
4T08	31.12.2008	22.01.2008	23.03.2008
3T08	30.09.2008	20.10.2008	11.11.2008
2T08	30.06.2008	18.07.2008	14.08.2008
1T08	31.03.2008	16.04.2008	13.05.2008

(1) Não divulgado por conta de Oferta Pública concomitante

151. Logo, o mercado esperava, com elevado grau de certeza, que após o fim do primeiro trimestre de 2012 a Companhia mantivesse sua prática e divulgasse a prévia dos números obtidos e a eventual revisão da previsão anual anterior. E a expectativa do mercado certamente seria de



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

uma revisão positiva do *guidance*, pois a PDG vinha continuamente batendo suas metas de VGV e havia, há pouco tempo, **em 14.11.2011** (fora, portanto, das divulgações trimestrais habituais), anunciado um aumento do número esperado para o ano seguinte e, em 02.01.2012, divulgado o atingimento da meta de 2011.

152. Porém, como se viu, a realidade econômico-financeira da PDG era outra e o mercado foi surpreendido com as informações de que a Companhia estava vivenciando problemas graves com aumentos não previstos de custos de obras e que as receitas futuras advindas de lançamentos e vendas seriam bem menores do que o anteriormente previsto.

153. Internamente à Companhia, no entanto, já se conhecia, ao menos desde meados de janeiro, que o ritmo de lançamentos e vendas havia decaído significativamente, já que, como se viu, (i) era informação gerencial relevante e disponível prontamente, e (ii) por ser altamente improvável que toda a expressiva queda experimentada pelos números tenha se concentrado apenas nas três últimas semanas de março.

154. Logo, sendo certo que ao fim do trimestre seria divulgado ao mercado a prévia do *guidance*, mantendo a prática dos últimos 16 trimestres, concluo que a informação sobre a sua significativa revisão negativa já estava, com elevado grau de probabilidade, disponível na Companhia, em janeiro de 2012.

155. Fazendo, porém, um juízo de razoabilidade, e considerando um prazo de duas semanas para que as observações sobre lançamentos e vendas pudessem ser processadas e assimiladas, considerarei também a data de 18.01.2012 como o momento em que passou a vigorar, para os administradores da PDG, a vedação de negociação com valores de sua emissão, imposta pelo art. 13 da Instrução CVM nº 358/02, em vista da ciência, na Companhia, da informação sobre o declínio daqueles números.

III.2. DO ACESSO PELOS ACUSADOS À INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA

156. Do exposto até aqui, concluiu-se que ao menos a partir de 18.01.2012 já se sabia na PDG (i) de uma relevante revisão de orçamentos, oriunda de obras da Agre conduzidas por construtoras terceirizadas e ainda não divulgada nem levada às suas demonstrações financeiras, e (ii) de uma significativa queda no ritmo de lançamentos e vendas de imóveis que levaria a uma revisão negativa do *guidance* do VGV.

157. Ambas as informações, desfavoráveis à Companhia e com potencial de afetar negativamente a cotação de seus papéis, foram divulgadas ao público somente no começo de abril daquele ano.

158. Porém, entre a supracitada data de 18.01.2012 e o dia em que foram divulgadas ao público as informações, 04.04.2012, os Acusados alienaram volumes expressivos de ações de emissão da PDG, conforme tabela abaixo:



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Tabela 4: Alienações de ações feitas pelos Acusados no primeiro trimestre de 2012

Diretor	Início das vendas	Término das vendas	Quantidade alienada	Montante recebido (R\$)
José Grabowsky	23.01.2012	09.03.2012	3.115.000	23.852.943,59
Michel Wurman	26.01.2012	08.03.2012	2.625.418	20.231.450,34
João Mallet	26.01.2012	02.03.2012	1.372.614	10.716.327,00
Cauê Cardoso	08.02.2012	02.03.2012	703.652	5.557.595,08
Frederico Cunha	13.02.2012	09.03.2012	1.800.000	14.175.183,50
Marcus Sá	27.01.2012	-	110.000	826.345,00

159. Como visto, nos termos do art. 13 da Instrução CVM nº 358/02, presume-se que os Acusados, na condição de administradores da PDG, fizeram seus negócios com conhecimento daquelas informações, que ainda estavam em sigilo na Companhia.

160. O termo de acusação, nessa direção, afirmou que “[c]omo regra geral, os membros da administração de uma companhia têm pleno acesso aos seus documentos e informações”, mas também utilizou, para concluir que os Acusados sabiam das informações relevantes sigilosas, quando alienaram ações de emissão da Companhia, as atribuições previstas para cada um deles no estatuto social da PDG, bem como, para João Mallet e Cauê Cardoso, o fato de terem participado da reunião realizada em 03.02.2012 com os auditores e o conselheiro fiscal.

161. Analisarei individualmente os argumentos de defesa utilizados por cada um para negar o acesso prévio às informações divulgadas em 04.04.2014, lembrando que as alegações de que a PDG somente apurou a revisão de orçamento nas últimas semanas de março de 2012 e de que se soube na Companhia da necessidade de revisão do *guidance* somente após o carnaval daquele ano já foram rebatidas, quando se chegou à conclusão que ambas estavam disponíveis na Companhia desde 18.01.2102.

III.2.1. JOSÉ GRABOWSKY – DIRETOR PRESIDENTE

162. José Grabowsky alega que a Acusação apenas teria comprovado que ele fazia um “acompanhamento periódico e rotineiro das atividades da Companhia” e participava da consolidação dos números de suas controladas. Aduz que seria “virtualmente impossível que (...) estivesse a par e acompanhasse a evolução de cada um de seus empreendimentos” (fl. 1.146).

163. Conforme o art. 17, § 5º, do estatuto social da PDG vigente à época (fls. 360-371), competia ao Diretor Presidente, entre outras atividades, i) formular as estratégias e diretrizes operacionais da Companhia, bem como estabelecer os critérios para a execução das deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de Administração, com a participação dos demais diretores; (ii) exercer a supervisão de todas as atividades da Companhia, e (iii) coordenar e superintender as atividades da Diretoria, convocando e presidindo suas reuniões.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

164. Tratava-se, nada menos, da direção e condução geral dos negócios sociais da PDG, sendo desnecessária uma maior argumentação para concluir que seriam de seu conhecimento quaisquer informações relevantes sobre os negócios da Companhia, ainda não divulgadas ao público. Esta conclusão torna-se mais evidente quando se constata que as informações se referem a atividades essenciais da Companhia, a primeira relativa a uma revisão vultosa em orçamentos de obras, e a segunda ao decréscimo significativo em seus lançamentos e vendas.

165. A revisão de orçamentos de obras da Agre, informação relevante sem sombra de dúvidas, ao ser levada pela E&Y na reunião de 18.01.2012 ao conhecimento da PDG, que pelo que atestam os autos estava ali representada ao menos por sua *controller*, entrou na órbita dos assuntos sujeitos ao acompanhamento próximo de sua administração, notadamente pelo potencial de impacto aos resultados da Companhia, potencial esse posteriormente materializado no prejuízo reconhecido no 4º ITR de 2011.

166. Essa informação, assim como, por óbvio, a relativa ao significativo decréscimo no nível de lançamentos e vendas nos primeiros meses de 2012, em relação ao historicamente observado, não podiam estar fora do alcance do principal executivo da PDG, pelo que concluo que José Grabowsky delas tinha conhecimento desde a data em que se puseram disponíveis na Companhia, 18.01.2012. Há de se observar que, poucos dias depois, em 23.01.2018, ele iniciou as suas vendas de ações de emissão da PDG.

III.2.2. MICHEL WURMAN – DIRETOR VICE-PRESIDENTE E DRI

167. Michel Wurman alega que em julho de 2011 deixou de exercer o cargo de Diretor Vice-Presidente Financeiro, passando a ser o Diretor Vice-Presidente DRI, e, dessa forma, a partir daí não teria tido mais qualquer competência financeira na PDG. Como DRI, defende que participava apenas do fechamento das demonstrações financeiras anuais e que, no tocante às de 31.12.2011, sua participação só teria se dado nas últimas semanas de março de 2012.

168. Segundo o art. 17, § 6º, do estatuto social da PDG, competia ao diretor Vice-Presidente, entre outras atividades, (i) a elaboração e implementação do planejamento estratégico da Companhia e controladas; (ii) a elaboração e implementação das metas da Companhia e controladas; e (iii) a substituição do Diretor Presidente em suas ausências e impedimentos temporários, exercendo a respectiva competência determinada no estatuto.

169. Por sua vez, ao DRI, competia, nos termos do art. 17, § 8º, (i) divulgar e comunicar qualquer ato ou fato relevante ocorrido nos negócios da Companhia; (ii) prestar informações aos investidores; e (iii) manter atualizado o registro da Companhia.

170. Com todo esse leque de atribuições, não é factível que Michel Wurman ficasse alheio ao andamento dos negócios da Companhia, notadamente em se falando de custos e orçamentos e performance de lançamentos e vendas. Obviamente, não se espera do administrador o



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

acompanhamento detalhado de todas as operações da sociedade, porém, um monitoramento geral de seus negócios é esperado e, nesse ponto, a informação sobre a revisão de orçamentos, que preocupava os auditores externos, bem como a abrupta queda no nível histórico de lançamento e venda de imóveis, não escapariam ao radar do acusado, face às suas atribuições.

171. Concluo, portanto, que Michel Wurman delas tinha conhecimento desde a data em que estavam disponíveis na Companhia, 18.01.2012, notando-se, também, que alguns dias depois, em 26.01.2018, ele iniciou as suas vendas de ações de emissão da PDG.

III.2.3. JOÃO MALLET – DIRETOR FINANCEIRO

172. Além de defender que, à época de suas negociações, não havia qualquer informação sobre revisão de *guidance* ou estouro de orçamentos na Agre, a última só aferida, no seu dizer em 21.03.2012, questões essas já superadas no presente voto, João Mallet alega que como Diretor Financeiro da PDG somente recebia os números consolidados da Agre, e não re-orçamentos ou balancetes específicos, “*exceto quando tais assuntos assumissem um caráter extraordinário*”. Acrescenta que somente esporadicamente participava de reuniões mensais com aquela controlada da PDG (fl. 1.091).

173. Um simples fato, porém, afasta o alegado distanciamento de João Mallet em relação aos negócios da Agre. Foi sua subordinada direta na PDG, a *controller* M. A., que representou a Companhia junto aos auditores em todos os atos documentados nos autos que envolveram a apuração de custos e orçamentos de obras da controlada.

174. Foi ela, também, que participou da reunião de 18.01.2012, em que se discutiu com a E&Y a questão do complemento de custo de R\$ 222 milhões identificado pela empresa de auditoria em 07.12.2011, assim como foi com ela que o próprio João Mallet participou da reunião convocada pelo conselheiro fiscal, em 03.02.2012.

175. As suas atribuições na PDG também atraem, para si, a responsabilidade no acompanhamento das informações relativas a estouros significativos de orçamentos e queda acentuada de vendas. De acordo com o art. 17, § 7º, do estatuto social da Companhia, competia ao Diretor Financeiro, entre outras atividades, (i) a administração financeira da Companhia e controladas, (ii) a administração das áreas de controladoria, contabilidade, tributária e fiscal da Companhia e controladas, (iii) a gestão do endividamento e capitalização da Companhia, (iv) planejar, formular e projetar o fluxo de caixa da Companhia e controladas, e (v) administrar a área de tesouraria da Companhia e controladas.

176. Logo, não há dúvida de que João Mallet tinha conhecimento desde 18.01.2012 das informações sobre a revisão de orçamentos de obras da Agre e sobre o decréscimo no nível de lançamentos e vendas da PDG. Ademais, alguns dias depois, em 26.01.2018, ele iniciou as suas vendas de ações de emissão da Companhia.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

III.2.4. CAUÊ CARDOSO – DIRETOR JURÍDICO

177. Cauê Cardoso alega que suas funções de diretor jurídico não incluíam os trabalhos de elaboração de demonstrações financeiras, acompanhamento de orçamentos de obras ou controles internos de orçamento, ou seja, elas não exigiriam nem permitiriam que ele tivesse conhecimento a respeito de toda e qualquer informação relevante sobre a Companhia, incluindo as que, no presente processo, a Acusação supôs que conhecesse, quando de seus negócios em bolsa.

178. Com efeito, embora assista razão ao Acusado no tocante às delimitações de suas atribuições estatutárias, que não alcançariam o acompanhamento da apuração de custos e orçamentos e a performance de vendas, o fato é que ele esteve presente na reunião realizada em 03.02.2012, em que foram discutidos problemas de custos e orçamentos.

179. Segundo sua defesa, o conselheiro fiscal solicitou reunião com a Companhia e auditores a fim de melhor entender como teriam sido realizados os trabalhos de auditoria durante o ano de 2011 e como estariam as providências para as demonstrações do 4º trimestre de 2011. Defende que a própria ata da reunião teria destacado esse fato ao consignar que os executivos não haviam apurado o impacto das revisões no resultado do exercício de 2011, tendo sido apurados e reconhecidos somente os ajustes de orçamento já concluídos.

180. Em que pese a sua argumentação, o fato é que Cauê Cardoso reuniu-se com o diretor financeiro e sua subordinada, a *controller* M. A., além dos auditores, todos eles com plena ciência de que havia um complemento de custos relevante na Agre ainda a ser levado às demonstrações financeiras da Companhia. Na reunião, tratou-se de custos e orçamentos, sendo desprovida de credibilidade a sua versão de que aquela informação não foi ali discutida.

181. Poucos dias depois, em 08.02.2012, iniciou as suas vendas de ações de emissão da PDG, o que reforça a minha convicção de que, naquela reunião, ele tomou conhecimento da revisão de orçamentos da Agre, posteriormente divulgada ao mercado.

III.2.5. FREDERICO CUNHA – DIRETOR DE INVESTIMENTOS E ACOMPANHAMENTO GERENCIAL

182. Frederico Cunha alega que nas suas funções de Diretor de Investimentos e Acompanhamento Gerencial era responsável por analisar e aprovar novos investimentos e fazer o acompanhamento gerencial dos projetos imobiliários da PDG, com enfoque em retorno de investimento, não tratando de relatórios contábeis e não participando da elaboração das demonstrações financeiras anuais da Companhia e nem de seus ITRs. Acrescentou que a SPS consignou em seu relatório que “*as diligências não lograram êxito em comprovar a época de seu conhecimento dos fatos.*”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

183. Alega, também, que se desligou da PDG em maio de 2012, mas que desde meados de fevereiro já deixara de exercer normalmente suas funções. Afirma, assim, que só tomou conhecimento da revisão de orçamentos em 04.04.2012.

184. Conforme o art. 17, § 9º, do estatuto social da Companhia, competia ao Diretor de Investimentos e Acompanhamento Gerenciais (i) analisar e aprovar novos investimentos para a realização das atividades da Companhia; (ii) monitorar e gerir as vendas e lançamentos da Companhia e controladas; (iii) monitorar a performance dos investimentos imobiliários da Companhia e controladas; e (iv) realizar o acompanhamento gerencial dos projetos da Companhia e controladas.

185. Embora realmente não conste de suas funções a elaboração das demonstrações financeiras da Companhia e, por isso, não se espera que ele tenha participado do fechamento das demonstrações de 31.12.2011, observa-se do estatuto que Frederico Cunha era o principal executivo responsável pelo acompanhamento dos lançamentos e vendas de imóveis da PDG, tendo sido pois, provavelmente, o primeiro a tomar conhecimento da queda de lançamentos e vendas ocorrida ao longo do primeiro trimestre de 2012.

186. Torna-se forçoso reconhecer, desta constatação, que ele não podia estar alheio aos problemas havidos na Companhia com estouro de orçamentos, pois gastos imprevistos com custos não orçados certamente impactavam seu caixa e dificultavam manter o ritmo até então crescente de lançamentos, assim, como influenciavam o preço dos imóveis lançados.

187. A justificativa dada pelo Conselho de Administração da PDG para a revisão do *guidance*, de focar “na maior eficiência operacional, lucratividade e fluxo de caixa livre” (fl. 387), e as declarações de alguns dos Acusados, também levam à conclusão de que custos e lançamentos são parâmetros inter-relacionados.

188. De fato, segundo Cauê Cardoso “a Companhia havia apresentado uma revisão de custo de obra em uma de suas subsidiárias recém adquirida e o primeiro trimestre de 2012 estava mais desafiador no que se refere às vendas. A decisão foi motivada por uma postura mais conservadora e que teria um impacto positivo no gasto do caixa da Companhia” (fl. 715).

189. Na mesa direção, para João Mallet “a administração da Companhia apenas foi prudente e ajustou as expectativas, com as novas informações que possuía pois ficou claro que era necessário diminuir o ritmo de lançamentos e seguir por um caminho mais conservador para que a Companhia pudesse entregar as obras sem mais obstáculos” (fl. 747).

190. Concluo, assim, que Frederico Cunha, que começou a alienar suas ações em 13.02.2018, detinha, desde 18.01.2012, informação relevante sobre os negócios da PDG, ainda não divulgada ao público, a respeito do estouro de orçamentos de obras e do decréscimo



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

significativo no nível histórico de lançamentos e vendas, que inviabilizaria o cumprimento da previsão anual para o VGV da Companhia para 2012, anunciada em 14.11.2011.

III.2.6. MARCUS SÁ – DIRETOR ADMINISTRATIVO OPERACIONAL

191. Marcus Sá alega que ocupava o cargo de Diretor Administrativo Operacional e que não exercia atividades de elaboração de demonstrações financeiras, revisão de orçamentos de projetos com obras terceirizadas, ou necessidade de ajustes em orçamentos de empreendimento. Acrescenta que os principais executivos financeiros e de contabilidade ficavam sediados no Rio de Janeiro, enquanto ele ficava sediado em São Paulo para conduzir atividades operacionais, de TI e RH da *holding* e das sociedades investidas.

192. Em relação às diligências da SPS, alega que em nenhum dos documentos nela obtidos haveria menção a seu nome e que o relatório concluiu que não houve êxito em comprovar a época de seu conhecimento dos fatos.

193. De fato, de acordo com o art. 17, § 10º, do estatuto social da Companhia, competia a ele (i) formular, coordenar e executar as atividades e procedimentos relacionados ao repasse de crédito de clientes da Companhia e controladas; (ii) supervisionar o departamento de recursos humanos da Companhia e controladas; (iii) formular, coordenar e executar as atividades de TI, bem como a implementação de sistemas da Companhia; e (iv) formular, coordenar e executar as atividades administrativas operacionais da Companhia e controladas. Não se encontra em suas atribuições específicas, nenhuma ligada a acompanhamento de custos e orçamentos de obras ou de performance de lançamentos e vendas de imóveis.

194. A SEP, no entanto, apontou que, dentro da competência colegiada da diretoria, delimitada pelo art. 18 do estatuto social, mais especificamente, por sua alínea ‘d’, competia a Marcus Sá, enquanto membro da diretoria da PDG, a execução “*dos planos de negócios e os orçamentos da Companhia, aprovados pelo Conselho de Administração*”, tendo a área técnica entendido que essa competência englobaria os orçamentos das obras conduzidas pela sociedade.

195. Discordo, porém, dessa interpretação. Como bem apontado pela defesa do Acusado, o que ali se diz é que “*cada diretor executa os orçamentos de acordo com as suas áreas de atuação*”, ou seja, os orçamentos executados por ele diziam respeito à sua área de atuação, recursos humanos e tecnologia da informação, em nada se relacionando com os orçamentos das obras (fls. 774-775).

196. Assim, tendo em vista (i) esse distanciamento de Marcus Sá das atividades de elaboração de demonstrações financeiras, execução de obras e acompanhamento de lançamentos e vendas de imóveis, (ii) a ausência de qualquer menção nos autos à sua participação nas discussões sobre esses assuntos e (iii) a atipicidade das operações por ele realizadas em relação às de um *insider*, conforme se demonstrará a seguir, entendo por afastada a presunção de que



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

tinha conhecimento das informações relevantes sigilosas, quando negociou com ações da Companhia, 27.01.2012, ou com derivativos nela referenciados, 26.01, 03.02 e 09.04.2012.

197. Ademais, não há nos autos qualquer prova direta de que, naquelas datas, ele tinha conhecimento da revisão de orçamentos de obras da Agre e do decréscimo no nível de lançamentos e vendas da PDG, antes da divulgação dessas informações ao público, em 04.04.2012.

III.3. DA UTILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES SIGILOSAS PELOS ACUSADOS EM SEUS NEGÓCIOS

198. Cabe, por fim, enfrentar os argumentos apresentados pelos Acusados para elidir a presunção de que, quando alienaram ações de emissão da PDG, entre janeiro e março de 2012, se utilizaram das informações ainda sigilosas sobre a revisão de orçamentos de obras da Agre e a revisão do *guidance* da Companhia para 2012, com o intuito de obter vantagem com a possível queda do preço de suas ações.

199. Antes, porém, analiso a tese apresentada pelo termo de acusação de que as operações dos Acusados seriam atípicas, em função do expressivo volume alienado em curto espaço de tempo e pelo fato de não terem tido esse padrão de negócios no mesmo período dos anos anteriores. Esta atipicidade, para a SEP, também indicaria o uso de informação sigilosa nas negociações, embora, como reiterado, sendo os Acusados administradores da Companhia, o componente subjetivo da infração ao art. 155, §1º, da Lei nº 6.404/76 já esteja presumido pelo art. 13 da Instrução CVM nº 358/02.

200. No tocante à suposta atipicidade apontada pela SEP, porém, os Acusados demonstraram que as vendas foram oriundas de ações subscritas no âmbito dos programas de opções de compra instituídos pela PDG e foram realizadas da mesma forma de quando foram beneficiários do programa em exercícios anteriores a 2012. Acrescentam, com razão, que a suposta atipicidade teria que ser comprovada comparando-se os períodos de exercício de opções de compra de ações e não em relação aos primeiros trimestres de cada ano, como fez a SEP.

201. Conforme informações trazidas pelas defesas, a PDG lançou três programas de opção de compra de ações, em 14.05.2007, 08.04.2008 e 03.01.2010. Os programas eram divididos em quatro lotes anuais, cada um com uma data pra o início e término do direito de exercício. Além do prazo de exercício, havia um período de dois anos de *lock up*, contados da adesão ao programa, ou seja, um período em que as ações eventualmente subscritas não poderiam ser vendidas.

202. Logo, o primeiro *lock up* se encerrou em maio de 2009 e daí houve, por parte dos Acusados, subscrições e vendas de grandes lotes de ações dos 1º e 2º lotes, conforme apurado nas tabelas constantes dos itens 55, 74, 86, 102, 111 e 123 do termo de acusação, repetindo-se o

**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

fato entre fevereiro e maio de 2010 e 2011, após o início dos prazos de exercício do 3º e 4º lotes do primeiro programa, respectivamente, conforme a tabela abaixo, e dos 1º e 2º lotes do segundo programa, conforme a tabela subsequente:

Tabela 5: Primeiro plano de opção de compra da PDG (fls. 546-548)

Lote	Data de início para exercício	Data final para exercício
1º	02.05.2008	02.05.2010
2º	02.05.2009	02.05.2011
3º	02.05.2010	02.05.2012
4º	02.05.2011	02.05.2012

203. O segundo programa foi aprovado em 08.04.2008 e não podia, portanto, ser exercido até 08.04.2010, contando com os seguintes lotes:

Tabela 6: Segundo plano de opção de compra da PDG (fls. 331-333)

Lote	Data de início para exercício	Data final para exercício
1º	01.02.2009	01.02.2011
2º	01.02.2010	01.02.2012
3º	01.02.2011	01.02.2013
4º	01.02.2012	01.02.2014

204. O terceiro programa foi aprovado em 03.01.2010 e não podia ser exercido até 01.01.2012, contando com os seguintes lotes:

Tabela 7: Terceiro plano de opção de compra da PDG (fls. 335-336)

Lote	Data de início para exercício	Data final para exercício
1º	01.01.2011	01.01.2013
2º	01.01.2012	01.01.2014
3º	01.01.2013	01.01.2015
4º	01.01.2014	01.01.2016



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

205. Assim, as vendas realizadas pelos Acusados entre janeiro e março de 2012, objeto do presente processo, foram oriundas de ações subscritas por meio do exercício das opções de compra referentes ao 1º e 2º lotes do terceiro programa, cujo *lock up* se encerrou em 01.01.2012, não havendo, portanto, atipicidade nessa conduta, pois se assemelhou às realizadas em períodos semelhantes entre 2009 e 2011.

206. Resta, porém, avaliar se o fato de os papéis terem sido vendidos após terem sido subscritos no âmbito de um programa de opção de compra de ações instituído pela Companhia afasta a presunção sobre o elemento subjetivo da infração, trazida pelo art. 13 da Instrução CVM nº 358/02.

207. Os Acusados alegam que exerceram o direito de subscrever as ações dos programas de opção de compra e as alienaram em seguida em função da necessidade de realizar parcela substancial de sua remuneração que era vinculada às opções. De fato, as regras dos programas obrigavam os beneficiários a destinar pelo menos 50% do valor de sua participação nos lucros, bônus de desempenho ou qualquer outra modalidade de remuneração variável na subscrição das ações relativas às opções (fls. 331-338).

208. Segundo as defesas, informações dos formulários de referência da PDG mostravam que em 2010 e 2011 a remuneração baseada em ações representava 63,81% e 66,50%, respectivamente, da remuneração total dos administradores, enquanto a remuneração fixa mensal ficou em apenas 3,49% e 4,37% naqueles anos.

209. Defendem, assim, que ao exercerem e alienarem ações no âmbito do programa de opção de compra visavam um ganho legítimo, por meio da realização de parte relevante de sua remuneração, que adviria da diferença entre os valores dos montantes subscrito e alienado. Esta conduta seria, inclusive, permitida pelos §§ 6º²³ e 7º²⁴ do art. 13 da Instrução CVM 358/02.

210. Acrescentam que o preço de exercício era fixado em cada plano em uma porcentagem da cotação média das ações da PDG nos 60 pregões anteriores, com correção pelo IGP-M/FGV até a data do exercício. No caso do terceiro programa, o preço de exercício era de R\$ 6,00, ou 87,5 % do preço de emissão das ações na oferta pública realizada em outubro de 2009, corrigido pelo IGP-M/FGV.

²³ § 6º A vedação prevista no caput não se aplica à aquisição de ações que se encontrem em tesouraria, através de negociação privada, decorrente do exercício de opção de compra de acordo com plano de outorga de opção de compra de ações aprovado em assembleia geral, ou quando se tratar de outorga de ações a administradores, empregados ou prestadores de serviços como parte de remuneração previamente aprovada em assembleia geral.

²⁴ §7º As vedações previstas no caput e nos §§ 1º a 3º não se aplicam às negociações realizadas pela própria companhia aberta, pelos acionistas controladores, diretos ou indiretos, diretores, membros do conselho de administração, do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária, de acordo com política de negociação aprovada nos termos do art. 15.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

211. Aduzem que a finalidade da fixação do preço é justamente permitir que o beneficiário se desfaça das ações quando a cotação no mercado estiver mais alta que o preço de exercício. Nesse sentido, em dezembro de 2011 as ações estavam cotadas abaixo do preço de exercício, mas ao longo de janeiro de 2012 houve uma recuperação do preço, o que, em conjunto com o fim do *lock up* em 02.01.2012, que liberou para o exercício uma grande quantidade de ações para cada Acusado, tornou vantajosa a subscrição dentro do plano de opções.

212. Defendem, então, que em meados de janeiro de 2012, com as ações novamente “*dentro do dinheiro*”, adveio a possibilidade de monetizar não somente as opções do primeiro lote do terceiro programa que houvessem sido exercidas ao longo de 2011 como todo o segundo lote, que passou a poder ser exercido em 01.01.2012, pois ambos os lotes, caso subscritos, já podiam ser vendidos após 02.01.2012, com o término do período de *lock up*.

213. Acrescentam que, se após subscreverem as ações, não as vendessem imediatamente, a cotação poderia voltar a estar “*fora do dinheiro*” e eles teriam que vender no futuro com prejuízo. Ademais, necessitariam vender para pagar as subscrições, pois o lucro que teriam seria somente o da diferença entre os dois preços.

214. Essas foram, em síntese, as alegações dos Acusados no intuito de comprovar que negociaram sem intenção de tirar proveito da posse de eventual informação privilegiada. As negociações teriam sido feitas em função da possibilidade de vender ações adquiridas em programa de opção de compra, por preço superior ao de subscrição e após vencimento do *lock up* a que os papéis estavam submetidos.

215. Ausente, portanto, a intenção de usar a informação privilegiada para obter vantagem, estaria descaracterizada qualquer ilicitude dos negócios, em linha com alguns precedentes desta Autarquia.²⁵

216. Equivocam-se, no entanto, os Acusados, ao considerarem que as suas vendas estariam suportadas pelos § 6º ou § 7º do art. 13, da Instrução CVM nº 358/02. Com efeito, o § 6º permite aquisições de ações mantidas em tesouraria da Companhia, por parte de seus administradores, no âmbito de um plano de opção de compra de ações, mesmo que na pendência de divulgação de informação relevante, mas não autoriza que as ações adquiridas dessa forma sejam alienadas no mercado, enquanto este não for informado dos fatos mantidos em sigilo.

217. Ademais, conforme bem colocado pelo termo de acusação, as opções de compra do 1º e 2º lotes do 3º programa de opção de compra de ações da PDG, informação constante da tabela 6 supra, tinham seu prazo de vencimento até 01.01.2013 ou 01.01.2014, respectivamente,

²⁵ V., nesse sentido, PAS CVM nº RJ2011/3823, Dir. Rel. Pablo Renteria, j. 09.12.2015; PAS CVM nº 07/1991, j. 6.6.1994, Dir. Rel. José Estevam de Almeida Prado; e PAS nº 17/2002, j. 25.10.2005, Dir. Rel. Wladimir Castelo Branco.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

de forma que os Acusados não eram obrigados a subscrever – e tampouco alienar em seguida – as opções imediatamente após o término do *lock up*, em 02.01.2012.

218. Por sua vez, o § 7º do art. 13 da Instrução CVM nº 358/02 autoriza negociações amparadas em política de negociação da Companhia, ainda que efetuadas na pendência da divulgação de fato relevante. Porém, esta autorização só alcança negócios efetuados com base no “*compromisso irrevogável e irretratável de seus participantes de investir valores previamente estabelecidos, nas datas nele previstas*”, como prescreve textualmente o art. 15, §3º, II, a, da Instrução CVM nº 358/02.²⁶

219. Nessas situações, em que o momento de realização do negócio e o seu montante estão previamente determinados em plano de investimento aprovado pela companhia, não se configura o *insider trading*, pois os administradores tomaram suas decisões de investimento antes do conhecimento de eventuais informações relevantes.²⁷ Em outras palavras, como a decisão de negociar foi previamente definida, o fato de o administrador vir a ter, posteriormente, conhecimento de alguma informação privilegiada não terá qualquer influência na realização da transação. Assim, fica o administrador impedido de tirar proveito da informação na hora de negociar.²⁸

220. Tal não era o caso do programa de opção de compra de ações da PDG nem das alienações levadas a cabo pelos Acusados entre janeiro e março de 2012, para as quais dispuseram de total discricionariedade, não podendo se aceitar, para justificá-las e retirar-lhes o caráter ilícito, já que foram feitas de posse de informações privilegiadas, o aproveitamento de uma janela de oportunidade e a necessidade de realizar parcela substancial de sua remuneração, vinculada ao exercício das opções de compra.

221. Logo, o fato de as alienações terem sido feitas com ações subscritas no âmbito de programa de opção de compra de ações instituído pela PDG e a comprovação de que, desde 2009, os Acusados seguiam o mesmo padrão negocial, não valem como justificativa lícita para que eles negociassem de posse de informação privilegiada, não elidindo a presunção trazida pelo art. 13 da Instrução CVM nº 358/02, de que os negócios foram feitos com a intenção de obter vantagem com a informação que detinham.

²⁶ Art. 15, §3º. É permitida a aquisição de ações de emissão da companhia no período a que se refere o inciso II do § 1º por administradores, membros do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas da companhia, bem como de suas controladas e coligadas, criados por disposição estatutária, realizada em conformidade com plano de investimento aprovado pela companhia, desde que: (...) II – o plano de investimento estabeleça: a) o compromisso irrevogável e irretratável de seus participantes de investir valores previamente estabelecidos, nas datas nele previstas; (...)

²⁷ Marcelo Fernandez Trindade, *Vedações à negociação de valores mobiliários por norma regulamentar: interpretação e legalidade*, in Marcelo Vieira Von Adamek, *Temas de Direito Societário e Empresarial Contemporâneos*, São Paulo: Malheiros, 2011, pp. 467-468.

²⁸ V., nessa linha, PAS CVM n.º RJ2013/5793, Dir. Rel. Luciana Dias, j. 27.1.2015; e PAS CVM n.º RJ2011/3823, Dir. Rel. Pablo Renteria, j. 09.12.2015.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

222. Conforme informações dos autos, José Grabowsky exerceu a opção de subscrever 3.000.000 de ações, das 4.800.000 que poderia subscrever dos 1º e 2º lotes do terceiro programa de opção de compra de ações, sendo 2.400.000 de cada lote (fl. 561).²⁹ Com o acréscimo de ações que possuía em carteira, ele alienou, entre 23.01.2012 e 09.03.2012, o total de 3.115.000 ações, pelo valor de R\$ 23.852.943,59.

223. Pelos cálculos da SEP, caso houvesse vendido pelo preço de fechamento do pregão de 04.04.2012, data em que, às 11h37min, foram divulgadas pela Companhia no Sistema IPE as informações sobre a revisão de orçamentos de obras da Agre e a revisão do *guidance* da PDG para 2012, ele teria obtido o montante de R\$ 19.281.850,00, tendo, portanto, evitado um prejuízo de R\$ 4.571.093,59.

224. Além das justificativas já afastadas, relativas aos programas de opção de compra de ações, José Grabowsky também aponta em sua defesa ter comprado 1.500.000 de ações da PDG em dezembro de 2011 e 1.065.000 em abril de 2012, e que a sua posição acionária passou, entre esses dois meses, de 2.512.755 para 3.500.000 de ações. Alega que esses fatos, assim como por não ter subscrito e vendido a totalidade de ações que poderia dos 1º e 2º lotes do terceiro programa de opções, demonstram um comportamento incompatível com o de alguém que teria informações negativas sobre a Companhia, naquele período.

225. No entanto, a prevalecerem seus argumentos, um administrador poderia negociar livremente ações da Companhia de posse de informação sigilosa pendente de divulgação, desde que a negociação não envolvesse toda a sua carteira ou que ele intercalasse os negócios feitos para se beneficiar da posse da informação com outros em sentido contrário. A aceitação de tal tese claramente violaria os objetivos da norma e esvaziaria os esforços que vêm sendo empenhados por esta CVM no sentido de coibir esse tipo de conduta.

226. Concluo, assim, por tudo o até aqui exposto, que as alienações de ações de emissão da PDG realizadas por José Grabowsky entre janeiro e março de 2012 foram feitas por ele com a intenção de se aproveitar da posse de informação privilegiada sobre as revisões de orçamentos e do *guidance*, divulgadas pela Companhia em 04.04.2012.

227. Michel Wurman exerceu a opção de subscrever 2.300.000 de ações, segundo informado por sua defesa (fl. 598), das 3.100.000 (fl. 561) que poderia subscrever dos 1º e 2º lotes do terceiro programa de opção de compra de ações. Com o acréscimo de ações que possuía em carteira, ele alienou, entre 26.01.2012 e 08.03.2012, o total de 2.625.418 ações, pelo valor de R\$ 20.231.450,34. Pelos cálculos da SEP, caso houvesse vendido pelo preço de fechamento do pregão de 04.04.2012, ele teria obtido R\$ 16.251.337,42, tendo, portanto, evitado um prejuízo de R\$ 3.980.112,92.

²⁹ Originalmente cada lote do terceiro programa dava direito a José Grabowski subscrever 1.200.000 ações, mas em 04.01.2010 houve o desdobramento de cada ação em duas, passando o lote a ser de 2.400.000 ações (fl. 565-568).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

228. Também alegou não ter exercido todas as opções de compra a que tinha direito e ter mantido 250.000 ações em carteira após a divulgação das informações, em 04.04.2012, mas da mesma forma que a José Grabowsky, esses argumentos não lhe aproveitam. Concluiu, portanto, que as alienações de ações de emissão da PDG realizadas por Michel Wurman entre janeiro e março de 2012 foram feitas por ele com a intenção de se aproveitar da posse de informação privilegiada sobre as revisões de orçamentos e do *guidance*, divulgadas pela Companhia em 04.04.2012.

229. João Mallet exerceu a opção de subscrever 1.050.000 de ações, das 1.500.000 que poderia subscrever dos 1º e 2º lotes do terceiro programa de opção de compra de ações (fl. 561). Com o acréscimo de ações que possuía em carteira, ele alienou, entre 26.01.2012 e 02.03.2012, o total de 1.372.614 ações, pelo valor de R\$ 10.716.327,00. Pelos cálculos da SEP, caso houvesse vendido pelo preço de fechamento do pregão de 04.04.2012, ele teria obtido R\$ 8.496.481,66, tendo, portanto, evitado um prejuízo de R\$ 2.219.845,34.

230. Os argumentos por ele apresentados para tentar desvincular essas alienações de ações da posse das informações ainda não divulgadas sobre as revisões de orçamento e do *guidance* para 2012 são similares às colocadas por José Grabowsky e Michel Wurman, e devem também ser afastadas.

231. A SEP também analisou uma operação de João Mallet com derivativos referenciados às ações da PDG, concluindo que ele teria apostado na queda da cotação das ações. Em 17.02.2012, ele comprou 500 mil opções de venda com vencimento em 17.02.2014 e preço de exercício de R\$ 8,00 pelo valor por opção de R\$ 1,33, e vendeu 500 mil opções de compra com mesma data de vencimento e preço de exercício de R\$ 10,00 pelo valor por opção de R\$ 1,24; em um investimento inicial de R\$ 45 mil reais.

232. João Mallet alega que, ao contrário do que entendeu a SEP, não fez a operação a descoberto, pois tinha o direito a subscrever 1.500.000 ações dos 1º e 2º lotes do terceiro programa de opção de compra, no que lhe assiste razão, embora em 02.03.2012 ele tenha subscrito e alienado 1.050.000 dessas ações.

233. Segundo sua defesa, a operação foi um *collar* (compra de ações, concomitante à compra de *puts* e venda de *calls*), uma estratégia de *hedge* de 500.000 ações, feita para a proteção legítima de seu patrimônio, já que na data que a estruturou ainda tinha o direito a subscrever 3.000.000 ações dos 1º e 2º lotes do terceiro programa de opção de compra. Alegou, também, por meio de simulações de variação da cotação do papel (fl. 732) que o lucro obtido com a operação seria muito mais alto com a alta da cotação, sendo, pois, uma operação de viés altista, ao contrário do que entendeu a SEP.

234. Embora reconheça como racional o interesse do Acusado em se proteger de uma eventual queda da cotação da ação de emissão de PDG, em vista do seu direito de subscrever um



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

expressivo lote a um preço fixo no programa de opção de compra da Companhia, não poderia ele, contudo, fazer tal operação de posse de informação privilegiada com elevado potencial de afetar negativamente a referida cotação. Da mesma forma, o fato de o derivativo estruturado por ele propiciar um lucro mais elevado na alta do que na queda da cotação não retira a ilicitude da operação, em vista de sua ciência das informações sigilosas, pois ele também lucraria com a queda.

235. Ao fazer a operação, João Mallet colocou-se, portanto, em uma condição de assimetria em relação às contrapartes com que operou, em flagrante infração às normas de vedação ao *insider trading*. Tomando por base a cotação de fechamento do papel do dia 04.04.2012, R\$ 6,19, o exercício das 500.000 opções de venda a R\$ 8,00 teria lhe rendido um lucro de R\$ 905.000,00, que pode ser creditado à diminuição da cotação em virtude da divulgação das informações negativas.

236. Frederico Cunha exerceu a opção de subscrever todas as 1.800.000 de ações a que teria direito dos 1º e 2º lotes do terceiro programa de opção de compra de ações. Ele alienou, entre 13.02.2012 e 09.03.2012, a totalidade das 1.800.000 ações, pelo valor de R\$ 14.175.183,50. Pelos cálculos da SEP, caso houvesse vendido pelo preço de fechamento do pregão de 04.04.2012, ele teria obtido R\$ 11.142.000,00, tendo, portanto, evitado um prejuízo de R\$ 3.033.183,50.

237. Cauê Cardoso exerceu a opção de subscrever 600.000 de ações, das 1.200.000 que poderia subscrever dos 1º e 2º lotes do terceiro programa de opção de compra de ações. Com o acréscimo de ações que possuía em carteira, ele alienou, entre 08.02.2012 e 02.03.2012, o total de 703.652 ações, pelo valor de R\$ 5.557.595,08. Pelos cálculos da SEP, caso houvesse vendido pelo preço de fechamento do pregão de 04.04.2012, ele teria obtido R\$ 4.355.606,88, tendo, portanto, evitado um prejuízo de R\$ 1.201.988,20.

238. Os argumentos de defesa de Frederico Cunha e Cauê Cardoso, relativos à origem das operações no programa de opções de compra, à recorrência de seu padrão de negócios e a manutenção de ações em carteira ou o não exercício da totalidade das opções já foram examinados e não afastam a conclusão de que ambos alienaram ações de emissão da PDG, entre janeiro e março de 2012, com a intenção de se aproveitar da posse de informação privilegiada divulgada pela Companhia em 04.04.2012.

239. As justificativas apresentadas por José Grabowsky, Michel Wurman, João Mallet, Frederico Cunha e Cauê Cardoso para as operações que realizaram entre janeiro e março de 2012 não afastaram, portanto, a conclusão de que foram feitas em infração ao art. 155, §1º, da Lei nº 6.404/76 combinado com o art. 13 da Instrução CVM nº 358/02.

240. No caso de Marcus Sá, que pelo que já se concluiu não teve acesso às informações sobre as revisões dos orçamentos e do *guidance* antes de sua divulgação, observa-se que ele



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

exerceu a opção de subscrever apenas 110.000 de ações, das 1.050.000 a que teria direito do 1º lote do terceiro programa de opção de compra de ações, não tendo subscrito nenhuma das 1.050.000 a que teria direito do 2º lote. O lote subscrito foi alienado em 27.01.2012, pelo valor total de R\$ 826.345,00.

241. Ao contrário do que entendeu a SEP, observo que este comportamento foi coerente com o de alguém que não detinha informações negativas sobre a Companhia, pois utilizou apenas 2,5%, aproximadamente, do total de opções de compra que poderia ter exercido. Como ele ainda tinha o direito de subscrever 1.990.000 ações do programa de opção de compra da Companhia, o fato é que para cada 1,00 de aumento da cotação da ação ele poderia lucrar quase dois milhões de reais com a subscrição e venda dessas ações.

242. A SEP também analisou duas operações de Marcus Sá com derivativos referenciados às ações da PDG, concluindo que ele teria apostado na queda da cotação das ações. A primeira foi a venda, em 26.01.2012, de 400 mil opções de compra com vencimento em 16.04.2012, preço de exercício R\$ 8,00, por R\$ 128 mil. Como a cotação das ações estava abaixo dos R\$ 8,00 na data de exercício, ele lucrou os citados R\$ 128 mil reais.

243. Na outra operação, realizada em 03.02.2012, ele comprou 400 mil opções de venda com vencimento em 20.08.2012 e preço de exercício de R\$ 7,80 e vendeu 400 mil opções de compra com mesma data de vencimento e preço de exercício de R\$ 8,20. Com a queda da cotação, lucrou, ao fim, segundo dados da Acusação, R\$ 666.077,10.

244. Marcus Sá alega que sua estratégia de vender as opções representaria tão somente uma forma de proteção à exposição que se encontraria em relação às ações da PDG. Aponta, com razão, que a SEP se equivocou ao entender que ele teria feito as operações a descoberto, pois poderia, a qualquer momento, subscrever ações do programa de opção de compra da Companhia. Afirma, também, que devido ao preço fixo de subscrição ele ganharia mais, na verdade, com a alta da cotação.

245. Em que pese as operações com derivativos de Marcus Sá, similarmente às realizadas por João Mallet supracomentadas, conduzirem a ganhos também em caso de baixa na cotação das ações, o que de fato ocorreu, já se concluiu não haver provas de que ele dispunha, quando as realizou, de informações privilegiadas. Ademais, a segunda operação seguiu o mesmo padrão de outra que realizou um ano antes, conforme apurado pela SPS, e, por fim, o fato de ainda ter o direito de subscrever um lote substancial de ações no programa de opções de compra da Companhia faz com que ele tenha interesse legítimo em se proteger da queda da cotação do papel, de cuja alta, por sinal, ele se beneficiaria na razão de quase dois milhões de reais para cada 1,00 de aumento.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

246. A análise de suas operações, portanto, não alterou minha convicção quanto a ausência de infração, de sua parte, ao art. 155, §1º, da Lei nº 6.404/76, combinado com o art. 13 da Instrução CVM nº 358/02.

IV. CONCLUSÃO

247. Os fatos apurados no presente processo transcorreram em um período de inflexão dos resultados da PDG. Da abertura de seu capital em 2007, até 2011, como resultado da aquisição de várias sociedades atuantes no ramo da incorporação imobiliária, como a Godfarb, CHL, e Agre, esta última integrada pela Agra, Abyara e Klabin Segall, a Companhia vinha apresentando crescentes resultados positivos em seus negócios, como pode ser observado pela evolução de seu VGV, tanto o projetado, quanto o obtido, naquele período:

Tabela 8: Evolução do VGV da PDG entre 2007 e 2010

Valor Geral de Vendas (R\$)		
Ano	Projeção (<i>Guidance</i>)	Resultado
2007	0,8 bi	1,23 bi
2008	1,6 bi	2,61 bi
2009	2 – 3 bi	3,03 bi
2010	6,5 – 7,5 bi	7,01 bi
2011	9 – 10 bi	9,01 bi

248. No mesmo diapasão, a PDG divulgou fato relevante em 14.11.2011, anunciando o *guidance* de lançamentos para 2012 para a faixa de R\$ 9-11 bilhões e, em 02.01.2012, anunciou ter atingido a faixa prevista para 2011 (9-10 bi), pois realizou lançamentos totais de R\$ 9,008 bilhões ao longo do ano.

249. Essa performance levou a Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários a emitir, em 22.02.2012, relatório aumentando o preço-alvo das ações de emissão da PDG e prevendo uma estimativa de lucro líquido de R\$ 163 milhões para o 4º trimestre de 2011 (fl.146).

250. Porém, na divulgação dos resultados do trimestre em 04.04.2012, concomitante à dos resultados de todo o exercício encerrado em 31.12.2011, a linha contínua e crescente de bons resultados da PDG se inverteu.

251. Na ocasião, a Companhia informou o reconhecimento de uma revisão de orçamentos de projetos com obras terceirizadas, no montante de R\$ 222,15 milhões, que transformou em um prejuízo de R\$ 20,377 milhões o lucro de R\$ 102,316 milhões previsto para aquele trimestre. Na mesma data, foi anunciada a revisão do *guidance* de lançamentos para 2012, anteriormente fixada em R\$ 9-11 bilhões, para a faixa de R\$ 8-9 bilhões.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

252. A partir daí, a Companhia não conseguiu recuperar seu histórico de bons resultados, tendo anunciado em 10.06.2012 uma nova revisão para o *guidance* de lançamentos para aquele ano, desta feita para a faixa de R\$ 4-5 bilhões, e, em 14.11.2012, comunicado que não realizaria mais projeções para aquele exercício.

253. No exercício encerrado em 31.12.2012, a PDG apurou um prejuízo de R\$ 2.172.855 mil, após o lucro de R\$ 704.439 mil do exercício anterior. Para aquele resultado, contribuíram as novas revisões de orçamento procedidas pela Companhia, que totalizaram R\$1,4 bilhão no ano, dos quais aproximadamente R\$1,1 bilhão reconhecido no 4º trimestre.

254. Finalmente, em 30.11.2017 a Companhia teve seu Plano de Recuperação Judicial aprovado pela Assembleia Geral de Credores, tendo sido homologado em 06.12.2017.

255. Esse breve histórico teve como objetivo destacar a magnitude da queda sofrida pela PDG no curto período de alguns meses, entre 2011 e 2012, e ressaltar que foi justamente durante os fatos analisados no presente processo que se iniciou o notável declínio dos resultados financeiros da Companhia. Os números falam por si: uma revisão de orçamentos de cerca de R\$ 222 milhões, que transformou em prejuízo o lucro esperado para o 4º trimestre de 2012, e um decréscimo significativo na previsão de lançamentos para o ano, de R\$ 9-11 bilhões para a faixa de R\$ 8-9 bilhões, mas que, como se viu, deveria ser de R\$ 5,8-7 bilhões.

256. Os Acusados, no entanto, todos eles diretores estatutários da PDG, defenderam ao longo do processo que somente tomaram ciência do estouro de orçamentos relativo ao 4º trimestre de 2011 e da queda no nível dos lançamentos da Companhia nas últimas semanas de março de 2012.

257. A dimensão dos valores envolvidos já tornaria tal assertiva desprovida de um mínimo de razoabilidade, notadamente em relação aos diretores diretamente ligados à gestão das atividades-fim da PDG. Não é minimamente factível que a Companhia vivenciasse problemas tão graves na apuração de custos e orçamentos e sofresse uma queda tão acentuada em seus lançamentos e vendas, enquanto seus administradores estivessem completamente alheios aos fatos.

258. Essa versão, que soa irreal ao mínimo senso de ponderação, foi, contudo, objurgada por fatos e documentos analisados ao longo desse voto, tendo ficado demonstrado que a ciência dos Acusados, à exceção de Marcus Sá, dos problemas que afligiam a Companhia, eram bem anteriores à data em que, argumentam, deles tiveram conhecimento.

259. Em relação ao estouro de orçamentos oriundo de obras da Agre, conduzidas por construtoras terceirizadas, há prova documental nos autos de que ao menos desde 18.01.2012 eles eram discutidos na PDG. Quanto ao decréscimo de lançamentos e vendas, trata-se, no dizer dos próprios Acusados, de informação gerencial disponível por meio de ferramentas simples de controle, e que não poderia estar fora de seu alcance, notadamente pela magnitude dos valores envolvidos.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

260. Não obstante o conhecimento dessas informações negativas sobre a Companhia, com claro potencial de afetarem a cotação de suas ações, o Diretor Presidente, José Grabowsky, o Diretor Vice Presidente e de Relações com Investidores, Michel Wurman, o Diretor Financeiro, João Mallet, o Diretor Jurídico, Cauê Cardoso, e o Diretor de Investimentos e Acompanhamento Gerencial, Frederico Cunha, alienaram significativos lotes de ações entre janeiro e março de 2012, em infração às normas de vedação de negociação de posse de informação privilegiada.

261. Trata-se de uma das práticas mais nocivas ao funcionamento regular do mercado, que o legislador, consciente de sua gravidade, inseriu no rol dos crimes cometidos contra o mercado de capitais.³⁰ Aqui, na seara administrativa, devem todos ser condenados por infração ao art. 155, §1º da Lei nº 6.404/76 combinado com o art. 13 da Instrução CVM nº 358/02.

V. RESPONSABILIDADES

262. De modo a conferir a devida proporcionalidade às penas aplicadas aos Acusados, considerando também os precedentes deste Colegiado em relação a penas aplicadas a *insiders* primários, concluo pela aplicação de uma pena de multa correspondente a duas vezes o prejuízo evitado ou o lucro indevido na negociação de ações de emissão da PDG ou de derivativos nela referenciados.

263. Refuto, ademais, em linha com o que já decidi em outra ocasião,³¹ as alegações apresentadas por alguns dos Acusados de que a vantagem econômica obtida nas operações deveria ser calculada subtraindo-se o custo incorrido com imposto de renda, taxas de corretagem e emolumentos. Primeiro, porque não há previsão legal ou infralegal de exclusão dessas despesas no cálculo da vantagem obtida. Segundo, porque tais gastos foram incorridos para a execução do ato ilícito ou, dito de outra forma, não são gastos que teriam sido realizados ainda que os Acusados tivessem optado por agir conforme a Lei. De toda forma, não é razoável extrair do art. 11, §1º, III, da Lei nº 6.385/76, o comando para que a autoridade do mercado de capitais identifique todas as despesas operacionais incorridas pelo infrator, a fim de estimar a vantagem econômica 'líquida' decorrente da infração.

264. Acrescento, por fim, que todos os precedentes desta CVM relativos a ilícitos diversos no mercado de capitais (como manipulação de preços, *insider trading*, operações fraudulentas, etc.) não excluem essas despesas para a identificação da vantagem econômica auferida.

³⁰ Lei nº 6.385/76: Art. 27-D. Utilizar informação relevante ainda não divulgada ao mercado, de que tenha conhecimento e da qual deva manter sigilo, capaz de propiciar, para si ou para outrem, vantagem indevida, mediante negociação, em nome próprio ou de terceiro, com valores mobiliários: (Artigo incluído pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001). Pena- reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa de até 3 (três) vezes o montante da vantagem ilícita obtida em decorrência do crime. (incluído pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001).

³¹ PAS CVM nº 2016/7192, Dir. Rel. Henrique Balduino Machado Moreira, j. 13.03.2018

**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

265. Da mesma forma, não acato as alegações de que o lucro efetivamente obtido nas operações deveria ser calculado pela diferença entre o preço de venda e o de subscrição das ações no programa de opções de compra da Companhia, pois, a se considerar assim, não seria computado, nesse lucro, a parcela de queda da cotação causada pelo anúncio das informações negativas, parcela esta que eventuais contrapartes podem ter suportado.

266. Dessa forma, segundo apurado no curso desse voto, José Grabowsky, Michel Wurman, João Mallet, Cauê Cardoso e Frederico Cunha obtiveram, nas operações que realizaram na posse de informações privilegiadas, os ganhos relacionados na tabela a seguir, que traz também a atualização monetária dos valores, para outubro de 2018, pelo IPC-A (IBGE):

Tabela 9: Ganho auferido nas operações

Acusado	Benefício Auferido	Inflação do período mai/2012 - set/2018 ³²	Benefício Auferido Atualizado	Multa x2
José Grabowsky	R\$ 4.571.093,59	46,52936%	R\$ 6.697.994,18	R\$ 13.395.988,36
Michel Wurman	R\$ 3.980.112,92		R\$ 5.832.033,99	R\$ 11.664.067,98
Cauê Cardoso	R\$ 1.201.988,20		R\$ 1.761.265,62	R\$ 3.522.531,23
Frederico da Cunha	R\$ 3.033.183,50		R\$ 4.444.504,37	R\$ 8.889.008,74
João Mallet	R\$ 2.219.845,34		R\$ 3.252.725,17	R\$ 6.505.450,34
	R\$ 905.000,00		R\$ 1.326.090,71	R\$ 2.652.181,42

267. Do exposto, com base no art. 11, II, da Lei nº Lei nº 6.385/76, voto pelas seguintes condenações:

a) José Antonio Tornaghi Grabowsky, na qualidade de Diretor Presidente da PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações, por infração ao art. 155, §1º da Lei nº 6.404/76 combinado com o art. 13 da Instrução CVM nº 358/02, à penalidade de R\$ 13.395.988,36, pela negociação de ações de emissão da PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações de posse de informação relevante, ainda não divulgada ao mercado.

b) Michel Wurman, na qualidade de Diretor Vice Presidente e de Relações com Investidores da PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações, por infração ao art. 155, §1º da Lei nº 6.404/1976 combinado com o art. 13 da Instrução CVM nº 358/2002, à penalidade de R\$ 11.664.067,98, pela negociação de ações de emissão da PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações de posse de informação relevante, ainda não divulgada ao mercado.

³² Fonte: <https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAOPublico/corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice>



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

c) João Miguel Mallet Racy Ferreira, na qualidade de Diretor Financeiro da PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações, por infração ao art. 155, §1º da Lei nº 6.404/1976 combinado com o art. 13 da Instrução CVM nº 358/2002, à penalidade de R\$ 9.157.631,76, pela negociação de ações de emissão da PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações e de derivativos nela referenciados de posse de informação relevante, ainda não divulgada ao mercado.

d) Cauê Castello Veiga Innocêncio Cardoso, na qualidade de Diretor Jurídico da PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações, por infração ao art. 155, §1º da Lei nº 6.404/1976 combinado com o art. 13 da Instrução CVM nº 358/2002, à penalidade de R\$ 3.522.531,23, pela negociação de ações de emissão da PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações de posse de informação relevante, ainda não divulgada ao mercado.

e) Frederico Marinho Carneiro da Cunha, na qualidade de Diretor de Investimentos e Acompanhamento Gerencial da PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações, por infração ao art. 155, §1º da Lei nº 6.404/1976 combinado com o art. 13 da Instrução CVM nº 358/2002, à penalidade de R\$ 8.889.008,74, pela negociação de ações de emissão da PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações de posse de informação relevante, ainda não divulgada ao mercado.

268. Voto, também, pela absolvição de Marcus Vinícius Medeiros Cardoso de Sá, Diretor Administrativo Operacional da PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações, da infração ao art. 155, §1º, da Lei nº 6.404/76 combinado com o art. 13 da Instrução CVM nº 358/02.

269. Por fim, proponho comunicar o resultado deste julgamento à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, em complemento ao Ofício/CVM/SGE/Nº 41/2014 (fl. 470).

É o voto.

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2018.

HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA
DIRETOR RELATOR



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2014/3616

Reg. Col. nº 9415/2014

Acusados: José Antonio Tornaghi Grabowsky
Michel Wurman
João Miguel Mallet Racy Ferreira
Cauê Castello Veiga Innocencio Cardoso
Frederico Marinho Carneiro da Cunha
Marcus Vinícius Medeiros Cardoso de Sá

Assunto: Negociação com ações e derivativos nelas referenciados, por administradores de posse de informação privilegiada, em infração ao art. 155, § 1º, da Lei nº 6.404/76 combinado com o art. 13 da Instrução CVM nº 358/02.

Diretor Relator: Henrique Machado

MANIFESTAÇÃO DE VOTO

1. Senhor Presidente, peço licença para tecer breves considerações a respeito de alguns pontos tratados ao longo do bem fundamentado voto do Diretor Relator Henrique Machado.
2. Nada obstante, ressalto, de antemão, que acompanho as conclusões do Diretor Relator quanto à existência, ao menos em 18.1.2012, de fato relevante, pendente de divulgação pela PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações (“PDG” ou “Companhia”), relativo à revisão de orçamentos de R\$ 222 milhões decorrente de problemas verificados em obras da Agre Empreendimentos Imobiliários S.A (“Agre”) conduzidas por construtoras terceirizadas, que veio a ser divulgada pela Companhia em 4.4.2012.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

3. Nesse sentido, os documentos obtidos após diligências adicionais solicitadas pelo Diretor Relator, quais sejam, (i) o e-mail enviado por profissional da área de planejamento e orçamento da construtora B.N. ao gerente de planejamento e controle de obras da Agre (fls. 988); e (ii) a apresentação elaborada pela Ernst & Young Terco (“E&Y”) sob o título “*Agre Empreendimentos Imobiliários S/A/ - Reunião 07 de dezembro de 2011 – Assuntos para discussão*” (fls. 947-950) revelam que, em dezembro de 2011, já havia sido identificado e quantificado desvio relevante em orçamentos de obras da Agre, cujo impacto extrapolaria o das “revisões ordinárias de orçamento” e, por conseguinte, justificaria a sua caracterização como fato relevante apto a influenciar a cotação dos papéis.

4. A meu ver, todos os argumentos suscitados pelos Acusados no sentido de desvincular o valor de complemento de custo indicado na apresentação da E&Y do montante de revisão de orçamento posteriormente divulgado pela PDG em 4.4.2012 e atribuí-lo a revisões já formalizadas no 3º ITR11 foram cuidadosamente enfrentados e afastados no voto do Diretor Relator, motivo pelo qual não vejo razão para revisita-los nesta manifestação.

5. Surpreende, no entanto, a alegação dos Acusados de que a informação sobre o complemento de custo orçado da Agre não seria do conhecimento da Companhia, constando tão somente de documento interno da empresa de auditoria. Ora, como muito bem colocado pelo Diretor Henrique Machado em seu voto, cumpre à própria companhia a apuração dos custos envolvendo as suas atividades, cabendo ao auditor contratado confrontar os documentos e informações elaborados e repassados pela companhia com as evidências obtidas a partir de procedimentos de verificação por ele conduzidos.

6. No presente caso, caberia à construtora responsável pelos empreendimentos – Agre – o acompanhamento dos custos incorridos à luz dos orçamentos propostos e da evolução das obras. Ainda que se reconheça que, dada às dificuldades enfrentadas na consolidação dos controles internos mantidos pela PDG e pelas sociedades incorporadas, em virtude da implantação de novo sistema, a Companhia, à época dos



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

fatos, não detinha informações precisas e atualizadas quanto aos orçamentos dos empreendimentos conduzidos pela Agre, é de se assumir que, tendo esta última transmitido aos auditores informações acerca de revisões significativas de orçamento, eles as teriam repassado à Companhia quando da discussão sobre o tema, em 18.1.2012, haja a vista a relevância dos números apurados.

7. Foge à realidade, portanto, a tese sustentada pelos Acusados no sentido de que a informação do “estouro” de orçamentos de obras da Agre transitaria tão somente no auditor independente, dado este que não teria sido repassado pelo auditor à PDG nem mesmo nas duas reuniões realizadas com membros da administração da Companhia. A primeira delas, em 18.1.2012, envolvendo a *controller* da PDG, tendo entre os temas a serem discutidos justamente os pontos analisados na apresentação da E&Y, e a segunda, em 3.2.2012, convocada por conselheiro fiscal, em que se tratou, dentre outros assuntos, da reavaliação de custos de obras e ajustes em orçamentos.

8. A meu ver, tais indícios em conjunto constituem prova indiciária apta a suportar a conclusão de que, já em 18.1.2012, estava pendente de divulgação fato relevante atinente à revisão de orçamentos de projetos com obras terceirizadas, conduzidas pela Agre.

9. O mesmo não posso afirmar em relação à revisão do *guidance* do volume geral de vendas (“VGV”) da PDG para o exercício de 2012.

10. Neste caso, não vislumbro um conjunto de indícios “*múltiplos, veementes, convergentes e graves*”¹ que me permita concluir que, ainda em janeiro de 2012, a administração da Companhia detinha elementos suficientes para concluir que a projeção estimada para o ano corrente deveria ser revisitada.

11. Para tanto seria necessário assumir que um volume de lançamentos aquém do estimado nas primeiras semanas do ano² importaria à administração a decisão pela revisão

¹ Processo Administrativo Sancionador CVM nº 22/1994, Rel. Dir. Luiz Antônio de Sampaio Campos, j. em 15.4.2004.

² Vale ressaltar que, mesmo analisando o desempenho operacional de lançamentos da PDG no 3º e 4º trimestres de 2011, conforme divulgado no 3ITR11 e no *release* de 2.1.2012, verifica-se que o VGV lançado nesses dois trimestres manteve-se praticamente constante, com ligeira queda (-4,3%) no último período – de R\$ 2,654 bilhões no 3º trimestre para, aproximadamente, R\$ 2,542 bilhões no 4º trimestre –,



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

do *guidance* divulgado anteriormente. Caso tomássemos como verdadeira esta premissa, não haveria qualquer margem de discricionariedade para os administradores avaliarem eventuais sazonalidades – tal como existiria neste segmento, segundo os Acusados – ou outras circunstâncias que, a curto prazo, poderiam indicar uma recuperação no desempenho da Companhia e justificar a manutenção do *guidance* originalmente fixado.

12. Ademais, tal perspectiva não leva em consideração o fato de que, mesmo após a verificação de queda relevante no volume de lançamentos, a alteração nas projeções divulgadas pela companhia não é imediata, pressupondo – conforme espera-se – a observância de procedimentos internos previamente estabelecidos, que terão em conta não apenas fatores quantitativos como outras variáveis envolvendo o melhor interesse da companhia.

13. Em que pese não ter sido possível identificar manual interno a orientar os procedimentos de revisão do *guidance* divulgado pela PDG, a própria regulamentação da CVM, notadamente a Instrução CVM nº 480/09 (art. 20³), fornece algumas balizas do que se espera de companhias que optem por divulgar projeções e estimativas. Nesse sentido, exige-se uma revisão periódica em intervalo não superior a um ano, que deverá considerar as características do objeto da projeção, cabendo à companhia divulgar as premissas relevantes, os parâmetros e a metodologia adotados.

a qual, no entanto, não seria suficiente para concluir, já no início de 2012, pela necessidade de revisão da projeção para 2012.

³ Art. 20. A divulgação de projeções e estimativas é facultativa.

§ 1º Caso o emissor decida divulgar projeções e estimativas, elas devem ser: I – incluídas no formulário de referência; II - identificadas como dados hipotéticos que não constituem promessa de desempenho; III – razoáveis; e IV – vir acompanhadas das premissas relevantes, parâmetros e metodologia adotados.

§ 2º As projeções e estimativas devem ser revisadas periodicamente, em intervalo de tempo adequado ao objeto da projeção, que, em nenhuma hipótese, deve ultrapassar 1 (um) ano.

§ 3º O emissor deve divulgar, no campo apropriado do formulário de referência, que realizou alterações nas premissas relevantes, parâmetros e metodologia de projeções e estimativas anteriormente divulgadas.

§ 4º Caso projeções e estimativas sejam divulgadas, o emissor deve, trimestralmente, no campo apropriado do formulário de informações trimestrais – ITR e no formulário de demonstrações financeiras padronizadas – DFP, confrontar as projeções divulgadas no formulário de referência e os resultados efetivamente obtidos no trimestre, indicando as razões para eventuais diferenças.

§ 5º Sempre que as premissas de projeções e estimativas forem fornecidas por terceiros, as fontes devem ser indicadas.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

14. Conclui-se, portanto, se tratar de decisão a ser cuidadosamente refletida e considerada pelos administradores, que, por certo, exige procedimentos internos adequados à natureza da projeção divulgada, com a indicação (i) das áreas ou pessoas responsáveis pela análise e decisão; (ii) da periodicidade de revisões ordinárias, e (iii) de circunstâncias que ensejariam revisões extraordinárias ou, até mesmo, a descontinuidade da divulgação. Isso porque tal informação tem grande potencial para influenciar as decisões de investimento dada à percepção dos investidores não somente acerca dos “números” estimados como também do simples fato de a companhia divulgar projeções.

15. Retornando ao caso da PDG, convém ressaltar que as apurações da área técnica poderiam ter seguido outra linha e avaliado se, diante de eventuais *red flags* relativas ao fluxo financeiro da Companhia e à conjuntura do segmento de incorporação à época, os administradores, em especial o diretor financeiro e o diretor de investimentos e acompanhamento gerencial, cujas funções eram conexas à matéria, adotaram todo o cuidado que deles se esperava no acompanhamento e no processo de tomada de decisão quanto ao cabimento de revisão do *guidance*.

16. No que diz respeito à conjuntura do segmento nos anos de 2011 e 2012, analisando as projeções divulgadas por outras companhias do setor, nota-se que já em 2011 o mercado dava sinais de queda no desempenho geral. Nesse sentido, Gafisa⁴ e

⁴ Em 28.3.2011, a Gafisa divulgou fato relevante com projeções de VGV (R\$ 5,0 a R\$ 5,6 bilhões) e também de margem EBITDA (18% a 22%). Em 11.8.2011, a Gafisa divulgou novo fato relevante informando a revisão da projeção de margem EBITDA.

Em análise das perspectivas da Gafisa para o ano de 2011, comparando com o resultado atual, cabe mencionar que, “nos primeiros nove meses do ano a Gafisa alcançou 56% do ponto-médio do *guidance* de lançamentos para o ano, entre R\$ 5,0 e R\$ 5,6 bilhões. Por este motivo, e também assumindo uma decisão mais conservadora (focando lucratividade no longo prazo e geração de caixa) a companhia decidiu em reduzir o *guidance* de lançamentos para o ano em 30%, para R\$ 3,500 –R\$ 4,000 de R\$ 5,000 –R\$ 5,600. Também estamos introduzindo um novo *guidance* de lançamentos para 2012 que ficará entre R\$ 3,500 – R\$ 4,000” (informações retiradas da seção “Comentário Sobre o Comportamento das Projeções Empresariais”, do ITR referente ao 3T11, cuja versão final foi entregue à CVM em 24.11.2011).

Ademais, quanto às modificações no resultado financeiro da Gafisa, ao comparar o ITR referente ao 3º trimestre de 2010 com o de 2011, constata-se que o resultado negativo da companhia quase triplicou, indo de -20.015 (3T10) para -58.121 (3T11). Estas informações foram retiradas da seção “DFs Consolidadas – Demonstração do Resultado”, do ITR referente ao 3T11, cuja versão final foi entregue à CVM em 14.11.2011.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Cyrela⁵ revisaram ao longo do exercício as projeções estimadas para 2011. Tais circunstâncias impunham à administração da PDG – e das demais companhias de incorporação imobiliária – um acompanhamento ainda mais próximo de seu desempenho de vendas e lançamentos e, por conseguinte, uma avaliação constante sobre a adequação das projeções divulgadas.

17. No entanto, não é esta a acusação que se apresenta no presente processo. Com efeito, estamos diante de acusação de *insider trading*, a qual pressupõe a negociação de posse de informação relevante ainda não divulgada ao mercado. A segunda informação relevante neste caso seria a decisão de revisar o *guidance* de VGV divulgado, a qual não se confunde, no entanto, com a queda no volume de lançamentos da PDG em determinado período.

18. Assim, entendo que, em relação à revisão do *guidance* de VGV para o ano de 2012, não há elementos suficientes a indicar a existência, em janeiro de 2012, de fato relevante pendente de divulgação pela Companhia.

19. Nada obstante, como exposto anteriormente, os indícios levantados em instrução adicional conduzida no presente processo indicam que, ao menos em 18.1.2012, já havia sido identificado desvio significativo em orçamentos de obras da Agre, informação relevante pendente de divulgação ao mercado que importaria restrição na negociação de ações da Companhia àqueles que dela tivessem conhecimento.

20. Se em relação ao Diretor Financeiro e ao Diretor Jurídico a conclusão quanto ao acesso à informação relevante não impõe maiores embaraços, dada à participação de ambos os Diretores em reunião realizada com os auditores contratados em 3.2.2012 e ao fato de a *controller* da Companhia – subordinada ao Diretor Financeiro – ter se reunido com os auditores em 18.1.2012, no que diz respeito aos demais diretores, há que se

⁵ Em 13.11.2009, a Cyrela divulgou fato relevante com as projeções de lançamentos (R\$ 8,3 a R\$ 9,1 bilhões) e vendas (R\$ 7,6 a R\$ 8,4 bilhões) para o ano de 2011. Posteriormente, já em 11.3.2011, a Cyrela soltou novo fato relevante com as projeções revisadas de lançamentos (R\$ 7,6 a R\$ 8,5 bilhões) e vendas (R\$ 6,9 a R\$ 7,7 bilhões), bem como de margens bruta e EDITDA. Ademais, Quanto às modificações no resultado financeiro da Cyrela, ao comparar o ITR referente ao 3º trimestre de 2010 com o de 2011, constata-se que o resultado da companhia sofreu redução de 2/3, indo de 22.098 (3T10) para 7.204 (3T11). Estas informações foram retiradas da seção “DFs Consolidadas – Demonstração do Resultado”, do ITR referente ao 3T11, cuja versão final foi entregue à CVM em 09.11.2011.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

avaliar se a posição ocupada e as atribuições por eles exercidas guardam relação com a temática de “orçamentos de obras”, autorizando, portanto, a presunção de que tais sujeitos tiveram acesso à informação relevante, nos termos do art. 13, *caput*, da Instrução CVM nº 358/02⁶.

21. Em relação ao Diretor Presidente, José Grabowsky, e ao Diretor Vice-Presidente e DRI, Michel Wurman, estou convencido de que revisões de orçamento de obras da monta daquela apurada ao final de 2011, no valor de R\$ 222 milhões, representando um risco de consumo de caixa inesperado e com potencial para impactar no resultado da Companhia – como, posteriormente, se verificou – não escapariam ao seu conhecimento.

22. Igualmente, entendo que a questão do orçamento de obras não seria estranha às atribuições conferidas ao Diretor de Investimentos e Acompanhamento Gerencial, haja vista que, dentre as competências estabelecidas no art. 17, §9º do estatuto social da Companhia⁷, estava o monitoramento da “*performance dos investimentos imobiliários da Companhia e controlada*”.

23. Esta competência, aliada ainda aos argumentos suscitados pelo Diretor Relator, não deixa dúvida de que o acompanhamento dos custos incorridos e da evolução das obras dos empreendimentos conduzidos pela PDG não escaparia ao Diretor de Investimentos e Acompanhamento Gerencial.

24. Com relação ao Diretor Administrativo Operacional, Marcus de Sá, estou de acordo com as considerações do Diretor Relator no sentido de que as atribuições a ele conferidas pelo art. 17, §10 do estatuto social da PDG não guardariam relação com o

⁶ Nesse sentido, em artigo publicado sobre o tema, o Diretor Gustavo Gonzalez esclarece que “*Ademais, conclui-se razoável presumir que certas pessoas, em função do cargo ou posição que ocupam na companhia aberta, tendem a ter acesso às informações privilegiadas acerca da companhia, nomeadamente àquelas gestadas no interior da companhia ou que a ela chegam*” (Gonzalez, Gustavo Machado. *O Regime de Presunções da Instrução CVM nº 358/2002: Análise Crítica*. In: YARSHELL, Flávio; PEREIRA, Guilherme Setoguti J. (coords.). *Processo Societário – Volume III*, São Paulo: Quartier Latin, 2018, pp. 254).

⁷ Art. 17, §9º. Diretor de Investimentos e Acompanhamento Gerencial. Ao Diretor de Investimentos e Acompanhamento Gerencial compete: (a) analisar e aprovar novos investimentos para a realização das atividades da Companhia; (b) monitorar e gerir as vendas e lançamentos da Companhia e controladas; (c) monitorar a performance dos investimentos imobiliários da Companhia e controlada; e (d) realizar o acompanhamento gerencial dos projetos da Companhia e controladas.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

acompanhamento de custos e orçamentos de obras e, para além disso, a atipicidade das operações por ele realizadas em relação às de um *insider* imporiam o afastamento da acusação.

25. Por fim, em vista das interpretações divergentes a respeito das operações de *collar* realizadas por dois dos Acusados, João Mallet e Marcus de Sá, entendo conveniente trazer breves esclarecimentos sobre o tema.

26. Em primeiro lugar, ressalto que a análise de determinada operação de *collar* deve considerar não apenas a parte da estratégia referente à aquisição/venda de opções (de compra e de venda) como também uma terceira ponta, qual seja, a posição comprada no ativo subjacente – neste caso, PDGR3.

27. Com efeito, a estratégia *collar* pressupõe uma posição comprada no ativo subjacente, à qual se conjugam duas possibilidades: (a) compra de opção de venda e venda de opção de compra (*long collar*); e (b) venda de opção de venda e compra de opção de compra (*short collar*). A estratégia (a) tem um “viés altista” e a estratégia (b) tem um “viés baixista”.

28. Deste modo, se considerarmos a posição detida por João Mallet em PGR3, ainda que potencialmente, em razão das opções *vested* que poderia exercer, a estratégia por ele conduzida seria uma *Long Collar*. Como indicado por Luiz Mauricio da Silva (2008, p. 683)⁸:

“(...) com a Long Collar, o investidor protege os lucros alcançados pelo ativo subjacente, mantendo-o em carteira, ou espera vendê-lo no futuro por um preço melhor (...) o investidor renuncia o ganho com a subida do preço do ativo acima do preço da Call. Em troca, por aceitar limitar o potencial ganho, o investidor recebe um preço mínimo pelo qual o ativo pode ser vendido durante a vida do Long Collar. (...) É frequentemente utilizado como uma estratégia de hedge. O investidor está procurando limitar o risco de queda de uma posição no ativo, pagando um pequeno ou nenhum custo, ou que está disposto a antecipar uma potencial subida de preço, abrindo mão da proteção contra a queda

⁸ SILVA, Luiz Mauricio da. *Mercado de opções: conceitos e estratégias*. 3. ed.rev. e ampl. Rio de Janeiro: HALIP, 2008, p. 683-688.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

do preço do ativo. A Long Collar assemelha-se a um spread de alta (...)" (Destques no original).

29. É necessário analisar não apenas o *payoff* das duas operações com opções, mas também considerar o fluxo de caixa referente à posição comprada no ativo subjacente (PDGR3), conforme demonstrado a partir de cálculos desenvolvidos em relação às operações realizadas por João Mallet, constantes do Anexo Único desta manifestação de voto.

30. Em linhas gerais, verifica-se que o resultado da estratégia adotada pelo Diretor Financeiro tem um viés predominantemente altista e não baixista, como afirma a acusação. O mesmo raciocínio pode ser aplicado às operações de Marcus de Sá descritas nos parágrafos 55 a 60 do Relatório, corroborando os argumentos trazidos pela defesa, reproduzidos nos parágrafos 107 a 113 do voto do Diretor Henrique Machado.

31. Destaco, no entanto, que tal consideração não afasta a minha conclusão quanto à responsabilização do Diretor Financeiro. Muito embora tal estratégia produzisse um maior retorno em cenário de alta nas cotações das ações de PDG, ela também assegurava ao investidor o *hedge* de sua posição dentro de determinado intervalo de preço e a possibilidade de ganho, ainda que em patamar reduzido, caso verificada queda na cotação das ações.

32. Por esta razão, entendo que a estratégia adotada por João Mallet não é suficiente para afastar o fato de que, ao negociar com ações de emissão da PDG de posse de informação relevante não divulgada ao mercado, o Diretor Financeiro obteve vantagem em relação ao resultado que seria por ele auferido caso a negociação das ações ocorresse na data da divulgação do fato relevante de 4.4.2012.

33. Por todo o exposto, acompanho na íntegra a parte dispositiva do voto do Diretor Relator Henrique Machado quanto à **condenação** e às penalidades aplicadas a (i) José Antonio Tornaghi Grabowsky; (ii) Michel Wurman; (iii) João Miguel Mallet Racy Ferreira; (iv) Cauê Castello Veiga Innocêncio Cardoso; e (v) Frederico Marinho Carneiro da Cunha, por infração ao art. 155, §1º da Lei nº 6.404/76 c/c art. 13 da Instrução CVM nº 358/02. Acompanho também o seu voto pela **absolvição** de Marcus



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Vinícius Medeiros Cardoso de Sá da acusação de negociação de posse de informação privilegiada.

É como voto.

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2018.

Carlos Alberto Rebello Sobrinho

DIRETOR



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

ANEXO ÚNICO – ANÁLISE OPERAÇÕES *COLLAR*

Para avaliar os possíveis fluxos de caixa na data de exercício, as partes que negociam opções costumam criar gráficos de *payoff*, que permitem antecipar os retornos (Y , variável dependente) em função dos possíveis preços do ativo subjacente na data de exercício (S , variável independente). Desse modo, cada opção pode ser representada por uma função $Y = Y(S)$, que descreve seu *payoff* na data de exercício (comumente projetada para a data de vencimento).

Considerando que:

(K) representa o preço de exercício da opção;

(P) o prêmio pago pelo titular da opção e recebido pelo lançador;

(S) o valor do ativo subjacente na data de exercício,

Considerando, ainda, a compra de uma opção de venda (*put*) e a venda de uma opção de compra (*call*), temos que as seguintes funções:

$$Y_1 = \begin{cases} -P_1 + K_1 - S, & S < K_1 \\ -P_1, & S \geq K_1 \end{cases} \quad (1)$$

$$Y_2 = \begin{cases} P_2, & S < K_2 \\ +K_2 - S, & S \geq K_2 \end{cases} \quad (2)$$

Substituindo os valores pelas operações de João Mallet em 17.02.2012, temos, por opção:

$$Y_1 = \begin{cases} -1,33 + 8,0 - S, & S < 8,0 \\ -1,33, & S \geq 8,0 \end{cases} \quad (3)$$

$$Y_2 = \begin{cases} 1,24, & S < 10,0 \\ 1,24 + 10,0 - S, & S \geq 10,0 \end{cases} \quad (4)$$

No entanto, em se tratando de operações de *collar*, é necessário analisar não apenas o *payoff* das duas operações com opções, mas também considerar o fluxo de caixa referente à posição comprada no ativo subjacente (PDGR3), acrescentando à equação (4) a reta descrita pela equação a seguir, onde S_0 é o preço de aquisição do papel.

Utilizando-se como exemplo as operações realizadas por João Mallet, consideraremos $S_0 = \text{R\$ } 6,47$, conforme o parágrafo 102 do Relatório.

$$Y_3 = S - S_0 = S - 6,47 \quad (5)$$



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Somando (4) e (5), temos:

$$Y = \begin{cases} 1,44, & S < 8,0 \\ S - 6,56, & 8,0 \leq S < 10,0 \text{ (4)} \\ 3,44 - S, & S \geq 10,0 \end{cases}$$

Graficamente, temos:

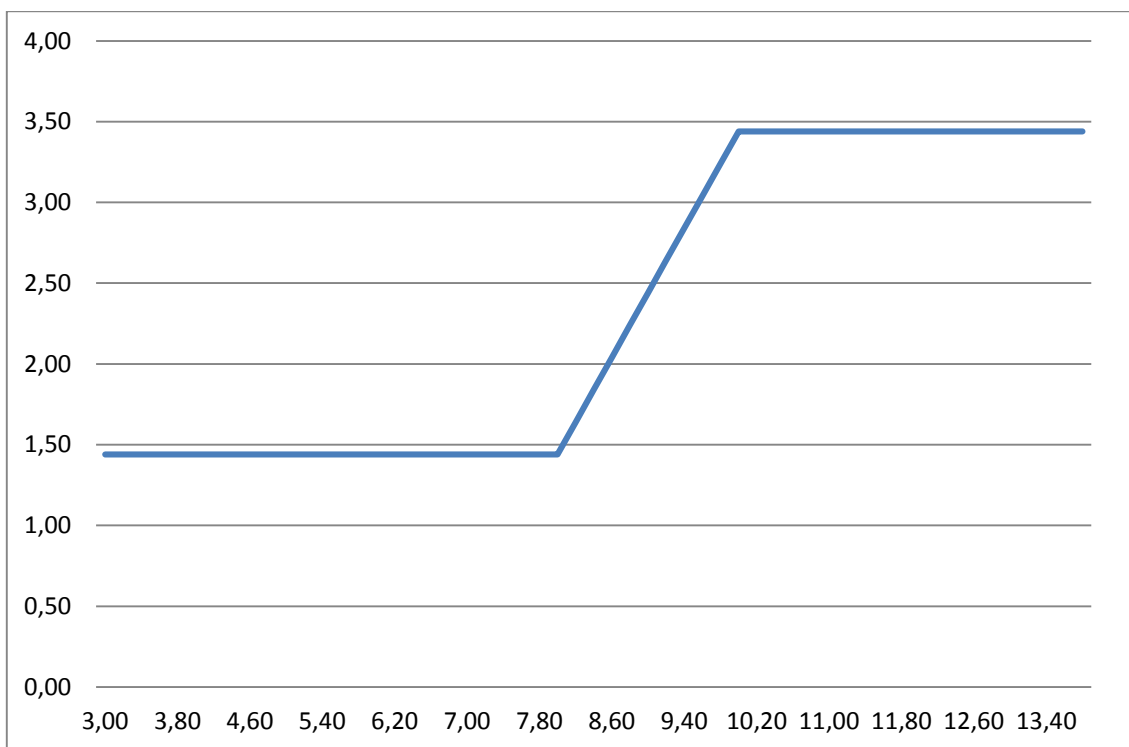


Gráfico. Payoff resultante da estratégia com opções de João Mallet, por opção – representação da equação (5). No eixo horizontal, temos os possíveis preços de PDGR3 na data de vencimento das opções.